공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2025 - 011 호 2025. 1. 24.

사 건 번 호 2022입담1416, 2023입담1496

사 건 명 한국전력공사 발주 가스절연개폐장치 구매입찰 관련 10개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인

1. 주식회사 동남
   나주시 왕곡면 혁신산단5길 54
   대표이사 이○○
   대리인 법무법인(유한) 광장
   담당변호사 김○○, 김○○, 홍○○

2. 주식회사 디투엔지니어링
   서울 마곡중앙8로5길 12
   대표이사 김○○, 김○○
   대리인 법무법인 공정
   담당변호사 황○○, 허○○

3. 주식회사 서전기전
   이천시 대월면 대월로667번길 38-19
   대표이사 이○○
   대리인 법무법인(유한) 바른
   담당변호사 최○○, 백○○, 조○○, 한○○, 오○○

4. 에이치디현대일렉트릭 주식회사

성남시 분당구 분당수서로 477

대표이사 조○

대리인 법무법인(유한) 태평양

담당변호사 윤○○, 신○○, 김○○, 박○○

5. 엘에스일렉트릭 주식회사

안양시 동안구 엘에스로 127

대표이사 구○○, 김○○

대리인 법무법인(유한) 화우

담당변호사 김○○, 어○○, 홍○○, 김○○, 김○○, 박○○

6. 인텍전기전자 주식회사

화성시 봉담읍 최루백로 225-38

대표이사 고○○, 이○○, 고○○

대리인 법무법인 대환

담당변호사 김○○, 손○○, 박○○

대리인 법무법인 에이파트

담당변호사 용○○

7. 일진전기 주식회사

화성시 만년로 905-17

대표이사 황○

대리인 법무법인(유한) 세종

담당변호사 김○○, 권○○, 주○○, 고○○, 박○○, 신○○

8. 제룡전기 주식회사

서울 광진구 아차산로 628

대표이사 박○○

대리인 법무법인(유한) 율촌

담당변호사 박○○, 강○○, 김○○, 이○○

9. 효성중공업 주식회사

서울 마포구 마포대로 119

대표이사 우○○

대리인 변호사 류○○, 전○○, 이○○, 이○○

10. 한국중전기사업협동조합

안양시 동안구 학의로 282, 금강펜터리움 209호

대표 유○○

대리인 법무법인(유한) 바른

담당변호사 최○○, 백○○, 조○○, 한○○, 오○○

심의종결일 2024. 12. 18.

주 문

1. 피심인 주식회사 동남, 주식회사 디투엔지니어링, 주식회사 서전기전, 에이치디현대일렉트릭 주식회사, 엘에스일렉트릭 주식회사, 인텍전기전자 주식회사, 일진전기 주식회사, 제룡전기 주식회사, 효성중공업 주식회사 및 한국중전기사업협동조합은 「공공기관 운영에 관한 법률」 제5조 제1항 제1호에 따른 공기업이 발주하는 가스절연개폐장치 구매를 위한 경쟁입찰에서 기업규모에 따른 기업 군별, 또는 사업자별로 낙찰받을 물량의 비율을 미리 정하는 것과 같은 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 동남 : 2,140,000,000원

2) 주식회사 디투엔지니어링 : 1,198,000,000원

3) 주식회사 서전기전 : 809,000,000원

4) 에이치디현대일렉트릭 주식회사 : 6,699,000,000원

5) 엘에스일렉트릭 주식회사 : 7,239,000,000원

6) 인텍전기전자 주식회사 : 419,000,000원

7) 일진전기 주식회사 : 7,520,000,000원

8) 제룡전기 주식회사 : 1,165,000,000원

9) 효성중공업 주식회사 : 11,237,000,000원

10) 한국중전기사업협동조합 : 729,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사 동남(이하 '동남'), 주식회사 디투엔지니어링(이하 '디투'), 주식회사 서전기전(이하 '서전'), 에이치디현대일렉트릭 주식회사(이하 '현대'), 엘에스일렉트릭 주식회사(이하 '엘에스'), 인텍전기전자 주식회사(이하 '인텍'), 일진전기 주식회사(이하 '일진'), 제룡전기 주식회사(이하 '제룡'), 효성중공업 주식회사(이하 '효성')은 변압기, 전기 개폐장치 등을 제조하는 자로서 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2021. 12. 28., 법률 제18661호로 개정되어 2022. 6. 29. 시행된 것, 이하 '법'이라 한다.) 및 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2020. 5. 19., 법률 제17290호로 개정되어 2021. 5. 20. 시행된 것, 이하 '구법'이라 한다.) 제2조 제1호에 따른 사업자에 해당한다.

2 피심인 한국중전기사업협동조합(이하 '조합')은 국내 및 해외 전력기기 사업의 건전한 발전과 조합원 상호간의 복리증진을 도모하는 등 공동의 이익을 증진할 목적으로 설립된 단체로서 법 제2조 제2호에 따른 사업자단체이지만, 다음과 같은 점을 고려할 때 법 제2조 제1호에 따른 사업자에도 해당한다.

3 일정한 거래에 관하여 사업자단체가 거래의 당사자로서 거래에 참여한 경우, 사업자단체는 사업자로서의 성격을 가지게 된다고 할 것이고, 그 거래와 관련된 행위는 사업자를 규율하는 법의 적용대상이 된다[1]. 조합은 개별 사업주체로서 활동하기 위하여 사업자등록을 하였고[2] 후술하듯 자신의 수익 창출을 위해 자신의 명의로 이 건 입찰에 참여하였다. 따라서 조합은 거래의 당사자로서 이 건 거래에 참여했다고 보아야 하며, 법 제2조 제1호에 따른 사업자에도 해당한다고 봄이 타당하다.

4 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2023. 12. 31. 기준, 단위: 백만 원, 명)

피심인명	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	설립일자
동남	2,258	27,209	1,076	741	1987.1.27.
디투	600	121,624	4,752	5,175	1996.12.20.
서전	4,849	43,269	△3,459	△3,742	1992.01.01.
현대	180,235	2,293,237	308,671	257,484	2017.04.03.
엘에스	150,000	3,004,306	278,438	202,831	1974.07.24.
인텍	810	133,049	5,561	3,045	1996.12.10.
일진	37,080	1,229,667	57,031	31,387	2008.07.02.
제룡	8,031	183,941	80,151	56,383	1986.12.18.
효성	46,623	3,096,376	162,295	85,935	2018.06.01.
조합	회원수	예산액	자산총액		2007.07.24.
	53	600	7,755		

* 출처: 피심인 제출자료

1) 대법원 2007. 11. 15. 선고 2007두18079 판결 및 그 원심판결인 서울고등법원 2007. 7. 25. 선고 2007누2946 판결 참조
2) 심사보고서 소갑 제1-10호증(이하 심사보고서 소갑 제○호증은 소갑 제○호증으로 기재한다.)

나. 시장구조 및 실태

1) 가스절연개폐장치(GIS; Gas-Insulated Switchgear)

5 가스절연개폐장치는 발전소나 변전소[3]에 설치되는 전력 설비의 주 보호장치로서 정상개폐는 물론 고장 발생 시에도 과도한 전류를 신속하게 차단시켜 전력계통을 보호하는 장치이다. 정격전압(kV)에 따라 25.8kV, 72.5kV, 145kV, 170kV, 245kV, 345kV, 420kV, 800kV 제품 등[4]으로 구분되며 용량이 클수록 고도의 기술과 대규모 생산시설을 필요로 하는바, 우리나라의 경우 대기업은 대부분의 제품을, 중소기업은 170kV 제품까지를 생산하고 있다.

<그림 1> GIS 170 설치 전후 모습

단품 모습(설치전)	옥내 변전소 설치 모습	옥외 변전소 설치 모습

6 GIS 170kV(이하 'GIS 170'이라 한다)은 1차단방식과 1.5차단방식[5]으로 구분되는데, 1차단은 2개 선로에 2개의 차단기가 설치되는 방식인 반면, 1.5차단은 3개의 차단기가 설치되는 방식이다. 1.5차단의 경우 선로가 고장나도 차단계통에 영향이 전혀 영향이 발생하지 않고, 차단기를 점검할 때도 선로의 정전이 수반되지 않는 등 성능이 보다 뛰어나다. 그러나, 1.5차단 방식은 1차단 방식 대비 설치비용이 많이 들며, 설계에 보다 고급기술이 요구되며, 설치 난이도 역시 상당하다.

3) 발전소와 수요처 사이에서 전기를 적절히 조정하여 배전 과정에서의 전력손실을 줄이기 위한 시설이다. 영어로는 Substation(S/S)이며, 변전소 위치에 따라 E/C, S/Y 등으로 쓰인다. 이하에서는 모두 S/S로 통칭한다.
4) 설치조건에 따라 다양한 용량의 제품이 생산되고 있다.
5) 1.5차단의 경우 한국전력공사 발주 공고에 170kV, 4,000A로 명시되어 있다.

<그림2> GIS 170 1차단과 1.5차단 비교

7 가스절연개폐장치의 주요 수요처는 이 건 입찰 발주자인 한국전력공사를 비롯, ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ, 전력 소비량이 많은 민간시설 등이다.

2) 한국전력공사의 GIS 170 구매방식

8 한국전력공사(이하 '한전'이라 한다)는 주로 25.8kV, 170kV, 345kV 등의 GIS를 입찰 또는 수의계약으로 구매하고 있다. 한전은 GIS를 크게 두 가지 수요를 충족하기 위하여 구매해 왔는데, ① 기존에 설치된 GIS의 증설[6] 및 유지보수[7]를 위한 구매, ② 새롭게 GIS를 설치하기 위한 구매가 그것이다. 한전은 ①의 경우에는 기존에 GIS를 설치한 업체와 수의계약을 체결해왔고, ②의 경우에는 경쟁입찰을 통해 계약을 체결해왔다.

9 신규 설치를 위한 GIS 170 구매입찰에 참여하기 위해서는 GIS 170을 납품할 수 있음을 증명할 수 있는 각종 서류를 한전에 제출하여야 하고, 한전이 요구하는 각종 교육을 이수하여, GIS 170 납품 '유자격자'가 되어야 한다. 한전은 신규 설치 GIS를 일반경쟁입찰과 지역제한경쟁입찰을 통해 구매하고 있다. 일반경쟁입찰은 유자격자면 특별한 제한없이 참여 가능한 반면, 지역제한경쟁입찰은 중소기업으로서 한국전

6) 전력수요의 증가 등으로 기존 시설을 증설하는 경우를 말한다.
7) 내용연수가 경과(통상 ㅇ년)된 노후 물량을 교체하는 경우를 말한다.

력공사 본사 소재지인 전남 나주시에 공장을 두고 GIS 170을 직접 생산하는 업체만 참여 가능하다. 한전은 매년 필요한 GIS 170 물량의 20%가량을 지역제한경쟁입찰을 통해 구매하고 있다.

<표 2> GIS 170 유자격자 등록 현황(소갑 제6-3호증)

순번	업체명	유자격자 등록일		지역제한 입찰참가자격
		1차단방식	1.5차단방식	
1	현대	1993. 05.	1997. 10.	
2	효성	1993. 07.	1995. 01.	
3	엘에스	1994. 01.	2001. 08.	
4	일진	2001. 05.	2006. 01.	
5	동남	2007. 11.	2007. 11.	○
6	제룡	2016. 10.	2017. 07.	
7	서전	2017. 11.	2017. 11.	
8	디투[8]	2020. 12.	-	○
9	인텍	2021. 01.	2022. 02.	○

3) 구체적 입찰 진행 방식

10 이 건 GIS 170 입찰은 규격입찰과 가격입찰의 두 단계[9]로 이루어진다. 입찰공고가 나면, 유자격자는 입찰참가 신청을 하고 입찰규격서(설계도면 등)를 제출하고, 이에 대해 평가가 이루어진다(규격입찰). 입찰규격서에 대해 적격판정을 받은 사업자는 가격투찰을 하게 되는데, 가격투찰을 한 사업자 중 최저가로 투찰한 사업자가 최종적으로 낙찰받게 된다(가격입찰). 가격입찰 관련, 투찰가격의 별도 하한선은 없으므로, 경우에 따라서는 낙찰받은 사업자는 오히려 손실을 볼 가능성도 있다.

8) 디투는 정식으로 1차단 방식 유자격자가 되기 전인 2018. 12. 26. 한국전력공사에 임시등록을 하고 입찰에 참가하였다. 지역제한입찰에는 2019년 4월, 일반경쟁입찰에는 2020년 5월부터 참여하였다.

9) 규격입찰과 가격입찰이 동시에 이루어지는 것은 아니다. 규격입찰이 선행하고, 규격입찰에서 적격판정을 받은 사업자가 가격입찰에 참여하게 된다. 소갑 제6-1호증의 완산S/S입찰 공고에 따르면 입찰규격서 제출시한은 2022. 6. 14.였는데, 해당 입찰의 가격입찰은 1개월 뒤인 2022. 7. 13(투찰일시 : 소갑 제4-3호 참조).에 시행되었다.

11 가격입찰에 참여한 사업자들의 투찰가격이 모두 예정가격[10]을 초과하는 경우, 재입찰이 실시된다. 이러한 투찰-재투찰은 최저 투찰가격이 예정가격 이하일때까지 반복되게 된다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 일반경쟁입찰 관련 제 1공동행위

가) 개요

12 피심인 9개사 및 조합은 2015년 3월부터 2022년 9월까지 7년 6개월 간, 한전이 신규 설치를 위해 발주하는 GIS 170 구매를 위한 134건의 일반경쟁입찰에 참여하면서, 대기업 군과 중소기업 군의 누적 낙찰물량을 일정 비율로 유지하기로 합의하였다. 피심인들은 각 기업군 간 누적 낙찰물량을 실시간으로 집계하고 그 집계결과를 합의된 비율과 비교해가면서 다음 입찰을 어느 기업 군이 낙찰받아야 하는지 정하고[11], 그 기업 군 소속 기업이 실제로 낙찰되도록 하기 위해 투찰가격을 상호 교환하는 방식으로 합의를 실행하였다. 피심인들은 기업규모에 따라 대기업 군, 중소기업 군으로 구분이 되며, 그 구분은 <표 3>과 같다.

<표 3> 기업규모별 이 사건 가담자 구분

대기업 군(4개사)	중소기업 군(5개사, 1개조합)
현대, 엘에스, 일진[12], 효성	동남, 디투, 서전, 인텍, 제룡, 조합

10) 한전은 입찰 공고시 170 GIS 구매물량의 추정가격(부가가치세 제외)을 공개한다. 한전은 추정가격의 ±2% 범위 내에서 무작위로 15개의 복수 예정가격을 산정하는데, 가격입찰에 참여하는 사업자들은 15개의 복수 예정가격(참가자는 복수예정가격을 알 수 없음) 중 4개를 고르면서 자신의 투찰가를 입력하게 된다. 각 사업자가 고른 예정가격 중 가장 많이 선택된 4개의 복수의 예정가격을 산술평균 한 가격이 '예정가격'이 된다.

11) 예를 들어, 대기업 군의 누적 낙찰물량 비율이 합의된 비율보다 높은 경우, 다음 입찰에서의 낙찰기업은 중소기업 군 소속기업으로 정하는 방식이었다.

12) 현대, 엘에스, 효성의 경우 법 제31조에 의해 지정된 공시대상기업집단 소속회사인 반면, 일진의 경우 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조 제1호에 따른 '중견기업'으로서, 이른바

13 대기업 군과 중소기업 군 간 물량배분비율은 제 1공동행위 가담 중소기업이 증가함에 따라 중소기업 몫이 증가하는 방향으로 변화해갔다. 가담 중소기업은 2015년 3월에는 동남이 유일했으나, 2016년 11월에는 제룡이, 2017년 12월에는 서전이 가담했다. 2020년 5월에는 디투가, 2021년 6월에는 인텍까지 가담했다. 이처럼 가담 중소기업이 증가함에 따라 합의된 물량배분비율은 87:13에서 55:45까지 변화하였다. 이건 물량배분비율 합의는 '느슨한 형태'의 합의였다. 한전의 GIS 170 발주량은 매 입찰마다 균일하지 않았기 때문에[13], 합의된 비율과 실제 실현된 비율이 완벽히 일치하는 것은 구조적으로 불가능하였다.

14 제 1공동행위 관련 입찰(총 134개) 및 낙찰내역은 다음 <표 4>와 같다.

<표 4> 이 건 공동행위 입찰 및 낙찰 내역(소갑 제4-3호증)

(단위: 원, %, 부가가치세 포함)

순번	공고번호	변전소명	회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
1	2015100457	남정왕	1	2015.03.27	동남			○
					일진			
					엘에스			
2	2015100591	금호	1	2015.04.09	일진			○
					엘에스			
					현대			
					동남			
3	2015100616	보은	1	2015.03.25	일진			○
					엘에스			
4	2015100711	성암	1	2015.04.07	일진			○
					엘에스			
5	2015100763	나주	1	2015.03.25	엘에스			○
					일진			
6	2015100862	창공	1	2015.03.27	엘에스			○
					현대			
					동남			
7	2015101135	천선	1	2015.04.28	현대			○
					동남			
					엘에스	입찰서 미제출		
					일진	입찰서 미제출		
8	2015101275	철원	1	2015.05.21	현대			○
					동남			
					일진			

'대기업 군'으로 분류된 회사 간 규모의 차이는 있다.

13) 각 변전소별 필요물량에 따라 발주물량은 입찰 건별로 상이하였다. 특히, 1.5차단 방식 GIS 170는 1.0차단 방식에 비해 필요 부품수량이 많아 단일 입찰의 발주물량 역시 상당하였다.

순번	공고번호	변전소명	회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
9	2015102183	송천	1	2015.07.10	일진			○
					현대			
					동남			
10	2015102260	오천	1	2015.07.22	동남			○
					현대			
					일진			
11	2015102355	강릉	1	2015.07.29	현대			○
					일진			
12	2015103943	신남원	1	2016.01.22	효성			○
					현대			
					엘에스			
					동남			
13	2015103996	중산	1	2016.01.22	효성			○
					동남			
					현대			
14	2015104104	왜관	1	2016.02.19	효성			○
					현대			
					엘에스			
					동남			
15	2015104105	합덕	1	2016.02.19	동남			○
					엘에스			
					현대			
					효성			
16	2015104140	동탄 열병합	1	2016.02.05	엘에스			○
					현대			
					효성			
					동남			
17	2016100013	홍천	1	2016.03.04	현대			○
					효성			
					동남			
					엘에스			
18	2016100024	안동 복합	1	2016.02.05	현대			○
					효성			
					엘에스			
					동남			
19	2016100132	고창전 력시험 센터	1	2016.02.26	현대			○
					효성			
20	2016100270	삼성	1	2016.03.21	현대			○
					엘에스			
					효성			
21	2016100659	수산	1	2016.03.22	효성			○
					현대			
					엘에스			
					동남			
22	2016101043	신부평	1	2016.05.11	엘에스			○
					현대			
					효성	입찰서 미제출		

순번	공고번호	변전소명	회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
23	2016101155	신광주	1	2016.05.26	엘에스			유찰
					현대			
			2		엘에스			유찰
					현대			
			3		엘에스			○
					현대			
24	2016101252	남안성	1	2016.05.27	동남			유찰
					엘에스			
					현대			
			2		동남			○
					엘에스			
					현대			
25	2016101342	마도	1	2016.06.23	동남			○
					엘에스			
					현대			
26	2016101360	울산	1	2016.05.26	현대			○
					엘에스			
					효성			
27	2016101394	산하	1	2016.06.13	효성			○
					엘에스			
					현대			
28	2016101579	속초	1	2016.06.15	엘에스			○
					현대			
29	2016101582	북부산	1	2016.06.16	효성			○
					현대			
					엘에스	입찰서 미제출		
30	2016101627	의성	1	2016.06.10	효성			○
					현대			
					동남			
					엘에스	입찰서 미제출		
31	2016101637	영주	1	2016.06.15	효성			○
					엘에스			
					현대			
32	2016101582	증평	1	2016.06.15	현대			유찰
					엘에스			
					효성	입찰서 미제출		
			2		현대			○
					효성			
					엘에스			
33	2016101704	평창	1	2016.06.15	효성			○
					엘에스			
					동남			
34	2016101985	영서	1	2016.07.20	효성			○
					현대			
					동남			
					엘에스			
35	2016102499	강진	1	2016.09.21	동남			○
					일진			
					효성			
					현대			
					엘에스			

순번	공고번호	변전소명	회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
36	2016102534	서강화	1	2016.09.21	현대			○
					일진			
					효성			
					동남			
					엘에스			
37	2016102606	위례	1	2016.09.26	동남			○
					현대			
					일진			
					효성			
					엘에스			
38	2016102608	양산	1	2016.09.22	일진			○
					효성			
					현대			
					엘에스			
					동남			
39	G011618207	도당	1	2016.09.30	효성			유찰
					일진			
					엘에스			
					현대			
					동남			
			2		효성			유찰
					엘에스			
					일진			
					현대			
					동남			
			3		효성			유찰
					엘에스			
					일진			
					현대			
					동남			
			4		효성			○
					현대			
					동남			
					엘에스	입찰서 미제출		
					일진	입찰서 미제출		
40	G011618624	해상	1	2016.10.10	엘에스			○
					일진			
					현대			
41	G011619258	비응	1	2016.11.10	제룡			○
					엘에스			
					일진			
					효성			
					현대			
					동남			
42	G011620682	북당진	1	2017.01.23	현대			○
					일진			
					효성			
					동남			
					엘에스			

순번	공고번호	변전소명	회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
43	G011621153	삼정	1	2017.02.06	제룡			○
					일진			
					현대			
					엘에스			
					동남			
44	G011621498	용정	1	2017.03.10	엘에스			○
					현대			
					동남			
					효성			
					일진	입찰서 미제출		
45	G011700487	서서울	1	2017.03.03	엘에스			○
					효성			
					일진			
					현대			
					동남			
46	G011700671	신강진	1	2017.03.06	효성			○
					일진			
					엘에스			
					현대			
					동남			
47	G011700961	장암	1	2017.03.22	동남			유찰
					일진			
					효성			
					엘에스			
					현대			
			2		동남			유찰
					일진			
					효성			
					엘에스			
					현대			
			3		동남			○
					효성			
					현대			
					엘에스			
					일진	입찰서 미제출		
48	G011700963	화천	1	2017.03.17	현대			○
					엘에스			
					동남			
					일진	입찰서 미제출		
49	G011700964	동탄	1	2017.04.28	효성			○
					엘에스			
					현대			
					일진			
					동남			
50	G011701068	선산	1	2017.03.22	현대			○
					일진			
					효성			

순번	공고번호	변전소명	회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
51	G011701629	반천	1	2017.03.28	효성			유찰
					현대			
					엘에스			
					일진			
			2	2017.03.29	효성			유찰
					현대			
					엘에스			
					일진			
			3	2017.03.29	효성			유찰
					현대			
					엘에스			
					일진			
			4	2017.03.30	효성			○
					일진			
					엘에스			
					현대			
52	G011701630	신양산	1	2017.03.27	현대			○
					효성			
					엘에스			
					동남			
					일진			
53	G011701740	산성	1	2017.03.30	엘에스			○
					효성			
					현대			
					일진			
54	G011702040	신송산	1	2017.04.25	효성			○
					엘에스			
					현대			
					동남			
55	G011702571	정주	1	2017.05.12	효성			○
					현대			
					엘에스			
					일진			
56	G011702855	양주	1	2017.06.15	일진			○
					엘에스			
					현대			
					효성	입찰서 미제출		
57	G011703208	사천	1	2017.06.20	일진			유찰
					엘에스			
			2		일진			유찰
					엘에스			
			3		일진			○
					엘에스			
58	G011703567	봉담	1	2017.06.14	엘에스			○
					일진			
					효성	입찰서 미제출		

순번	공고번호	변전소명	회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
59	G011703826	덕소	1	2017.05.16	일진			유찰
					엘에스			
					효성			
					동남			
			2		일진			○
					효성			
					엘에스			
					동남			
60	G011704373	영천	1	2017.06.23	현대			○
					엘에스			
					동남			
					일진			
61	G011704512	원주	1	2017.07.25	동남			○
					일진			
					현대			
					엘에스			
62	G011704619	와촌	1	2017.08.16	엘에스			○
					동남			
					현대			
					일진			
63	G011704799	해평	1	2017.08.16	일진			유찰
					엘에스			
					현대			
			2		일진			○
					엘에스			
					현대	입찰서 미제출		
64	G011704805	평택	1	2017.07.21	현대			○
					엘에스			
					일진	입찰서 미제출		
65	G011704909	산하	1	2017.08.16	효성			○
					현대			
					일진			
					엘에스			
66	G011705056	서구지	1	2017.08.16	현대			○
					일진			
					엘에스			
					효성	입찰서 미제출		
67	G011705146	경주	1	2017.08.16	효성			○
					일진			
					현대			
					엘에스			
					동남			
68	G011707417	남군포	1	2017.11.09	일진			○
					제룡			
					현대			
					엘에스			
					동남			

순번	공고번호	변전소명	회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
69	G011708084	동상주	1	2017.12.08	서전			○
					일진			
					제룡			
					효성			
					동남			
					엘에스			
					현대	입찰서 미제출		
70	G011800098	시랑	1	2018.03.09	제룡			유찰
					일진			
					엘에스			
					현대			
					효성			
					동남			
			2		제룡			○
					엘에스			
					일진			
					현대			
					효성			
					동남			
71	G011800135	청주	1	2018.02.28	엘에스			○
					일진			
					효성			
					현대			
					동남			
					제룡			
72	G011801431	임실	1	2018.03.16	동남			○
					엘에스			
73	G011801904	삼랑진	1	2018.03.23	동남			유찰
					현대			
					제룡			
					일진			
					엘에스			
					효성			
			2		동남			○
					현대			
					일진			
					엘에스			
					효성			
					제룡	입찰서 미제출		
74	G011802160	서천	1	2018.04.12	엘에스			○
					일진			
					현대			
75	G011802444	남창	1	2018.03.29	제룡			○
					일진			
					효성			
					현대			
					동남			

순번	공고번호	변전소명	회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
76	G011802741	신옥천	1	2018.04.16	현대			유찰
					동남			
					엘에스			
					제룡			
					일진			
			2	2018.04.17	현대			유찰
					엘에스			
					동남			
					일진			
					제룡	입찰서 미제출		
			3		현대			○
					엘에스			
					동남			
					일진			
					제룡	입찰서 미제출		
77	G011803633	평해	1	2018.05.16	일진			○
					효성			
					엘에스			
78	G011804062	직산	1	2018.06.08	조합(서전)			○
					일진			
					엘에스			
79	G011804695	둔곡	1	2018.06.08	조합(동남)			○
					제룡			
					일진			
					엘에스			
80	G011804991	여천	1	2018.06.12	일진			유찰
					효성			
			2		일진			유찰
					효성			
			3		일진			유찰
					효성	입찰서 미제출		
			4	2018.06.14	일진			○
					효성			
81	G011805080	신김제	1	2018.06.11	현대			○
					효성			
82	G011805106	남울산	1	2018.06.18	효성			○
					일진			
					제룡			
					엘에스			
					조합(서전)			
83	G011805220	신포항	1	2018.06.19	효성			○
					엘에스			
84	G011805530	순아	1	2018.07.05	일진			○
					제룡			
					엘에스			
					효성	입찰서 미제출		

순번	공고번호	변전소명	회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
85	G011805715	동평택	1	2018.07.25	조합(서전)			
				2018.08.01	엘에스			
					일진			
					현대			
			2	2018.08.01	조합(서전)			○
					엘에스			
					일진			
					현대			
86	G11805806	왕곡	1	2018.08.16	엘에스			○
					일진			
					현대			
87	G011806624	의창	1	2018.08.30	일진			○
					엘에스			
					현대			
88	G011809440	남원	1	2019.02.20	일진			○
					효성			
					엘에스			
89	G011809470	순창	1	2019.02.27	조합(제룡)			○
					효성			
					일진			
					현대			
					엘에스			
90	G011809500	시지	1	2019.02.15	조합(동남)			○
					효성			
					일진			
					엘에스			
					현대			
91	G011900330	제주	1	2019.02.27	현대			○
					조합(서전)			
					효성			
					일진			
					엘에스			
92	G011903008	신울산	1	2019.06.21	효성			○
					현대			
					엘에스			
					일진			
93	G011903058	대천	1	2019.06.26	조합(서전)			○
					일진			
					효성			
					엘에스			
					현대			
94	G011903325	신영주	1	2019.07.25	현대			○
					효성			
					엘에스			
					일진			
95	G011903687	영암	1	2019.07.31	일진			○
					엘에스			
					현대			
96	G011904107	동서울	1	2019.08.14	엘에스			○
					현대			
					일진			

순번	공고번호	변전소명	회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
97	G011905555	서대구	1	2019.12.11	조합(동남)			○
					효성			
					일진			
					현대			
					엘에스			
98	G011905865	왕궁	1	2019.11.20	조합(서전)			유찰
					일진			
					엘에스			
					효성			
					현대			
			2		조합(서전)			유찰
					일진			
					효성			
					현대			
					엘에스			
			3		조합(서전)			○
					일진			
					현대			
					엘에스			
					효성	입찰서 미제출		
99	G011907841	왕곡	1	2020.01.30	엘에스			○
					현대			
					일진			
100	G012001106	고창	1	2020.04.10	일진			○
					효성			
					현대			
					엘에스			
101	G012002158	서포항	1	2020.05.22	조합(디투)			유찰
					효성			
					일진			
					현대			
					엘에스	입찰서 미제출		
			2	2020.05.25	조합(디투)			○
					현대			
					일진			
					효성			
					엘에스	입찰서 미제출		
102	G012002361	신시화	1	2020.05.22	조합(서전)			유찰
					효성			
					일진			
					현대			
					엘에스	미투찰		
			2	2020.05.25	조합(서전)			유찰
					현대			
					효성			
					일진			
					엘에스	입찰서 미제출		
			3		조합(서전)			○
					현대			
					일진			
					효성	입찰서 미제출		
					엘에스	입찰서 미제출		

순번	공고번호	변전소명	회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
103	G012003873	강서	1	2020.06.22	조합(제룡)			유찰
					효성			
					일진			
					현대			
			2		조합(제룡)			○
					효성			
					현대			
					일진			
104	G012003973	중동탄	1	2020.07.24	효성			○
					일진			
					조합(디투)			
					현대			
105	G012003998	고덕	1	2020.07.15	일진			○
					현대			
					효성			
106	G012006885	김천	1	2020.12.04	현대			○
					일진			
107	G012006971	청평 양수	1	2021.01.15	일진			○
					현대			
					조합(디투)			
108	G012007335	예산	1	2020.12.16	조합(제룡)			○
					현대			
					효성			
					일진			
109	G012007604	서송도	1	2021.01.15	일진			유찰
					현대			
					효성			
					조합(디투)			
			2	2021.01.20	조합(디투)			○
					효성			
					현대			
					일진	입찰서 미제출		
110	G012008058	불로	1	2021.02.05	일진			○
					엘에스			
					조합(디투)			
					현대			
					효성			
111	G012100013	신청주	1	2021.03.18	조합(제룡)			○
					일진			
					현대			
					엘에스			
					효성			
112	G012101061	을왕	1	2021.04.22	조합(디투)			○
					일진			
					효성			
					엘에스			
					현대			
113	G012101564	신목감	1	2021.05.13	현대			○
					엘에스			
					일진			
					효성			
					조합(서전)			

순번	공고번호	변전소명	회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
114	G012102867	진해	1	2021.06.21	조합(인텍)			○
					일진			
					현대			
					엘에스			
					효성			
115	G012103059	포천	1	2021.08.03	효성			○
					일진			
					조합(서전)			
					엘에스			
					현대			
116	G012103114	동제주	1	2021.06.24	엘에스			○
					일진			
					현대			
					조합(서전)			
					효성			
117	G012103840	정촌	1	2021.08.31	조합(서전)			○
					일진			
					엘에스			
					효성			
					현대			
118	G012104661	대소	1	2021.10.22	일진			○
					엘에스			
					효성			
					조합(디투)			
					현대			
119	G012104815	주천	1	2021.10.29	조합(서전)			○
					일진			
					엘에스			
					현대			
					효성			
120	G012105730	수색	1	2022.01.14	효성			○
					현대			
					일진			
					조합(제룡)			
					엘에스			
121	G012105735	증산	1	2022.01.14	조합(제룡)			○
					효성			
					일진			
					엘에스			
					현대			
122	G012105797	동부안	1	2021.12.29	조합(동남)			○
					일진			
					효성			
					현대			
					엘에스			
123	G012106063	신안	1	2022.01.20	조합(디투)			○
					효성			
					일진			
					엘에스			
					현대			

순번	공고번호	변전소명	회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
124	G012106090	소성	1	2022.01.14	엘에스			○
					일진			
					조합(디투)			
					현대			
					효성			
125	G012106544	부북	1	2022.02.11	일진			○
					엘에스			
					효성			
					현대			
126	G012106855	창녕	1	2022.02.17	현대			○
					효성			
					엘에스			
					일진			
					조합(동남)			
127	G012200181	읍동	1	2022.02.24	조합(디투)			○
					효성			
					현대			
					일진			
128	G012201251	소정	1	2022.04.28	조합(동남)			○
					현대			
					일진			
					엘에스			
					효성			
129	G012202526	통영 (S/S)	1	2022.06.23	효성			○
					일진			
					엘에스			
					현대			
					조합(동남)			
130	G012202531	통영 (S/Y)	1	2022.06.15	조합(동남)			○
					효성			
					일진			
					현대			
					엘에스			
131	G012202907	완산	1	2022.07.13	조합(인텍)			○
					현대			
					효성			
					엘에스			
					일진			
132	G012202930	북임실	1	2022.07.13	일진			○
					현대			
					효성			
					엘에스			
					조합(인텍)			
133	G012202931	완도	1	2022.08.30	조합(인텍)			○
					현대			
					일진			
					엘에스			
					효성			

순번	공고번호	변전소명	회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
134	G012204147	대산	1	2022.09.07	엘에스			유찰
					현대			
					효성			
			2	2022.09.07	엘에스			○
				2022.09.08	효성			
					현대			

나) 제 1공동행위의 배경

12 2014년까지 신규설치 목적의 GIS 170 발주물량은 사실상 대기업 군 4개사가 독점해왔었다. 따라서, 대기업 군 4사에 대해 한전이 수의계약[14]으로 발주하는 증설 및 유지보수 물량은 상당했으며, 이들 입장에서는 수의계약을 통해 확보하는 증설 및 유지보수 물량이 경쟁입찰을 통한 신규설치 물량보다 더 많았다.[15].

13 한편, 수의계약 단가는 한전과 기존 GIS 170 설치 사업자의 협상을 통해 결정되는데, 협상 과정에서

이 있었다. 따라서 대기업 군 4개사로서는 자신들의 매출에서 큰 비중을 차지하는 수의계약에서 최대한 높은 단가의 계약을 체결하기 위해, 경쟁입찰에서의 낙찰 단가를 높이고자 할 유인이 충분히 있었던 것이다.

<표 5> 공정거래위원회 전원회의 심의(2024년 12월 18일) 질의응답 내용

(위 원) 아니, 그러니까 수의계약 시에도 그 계약금액이 있을 거 아니에요, 그렇죠? 그 계약금액이 어떻게 결정이 되고 낙찰금액하고 어떤 연관성이 있는지 제가 물어봤습니다. 제가 좀 더 말씀드릴게요. 현대 의견서에 따르면

고려되는데 수의계약의 비중이 큰 현대로서는 경쟁입찰에서 투찰가격을 낮게 제출할 유인이 적다라고 이렇게 의견서에 제출을 하셨어요, 그건 사실인 거죠?

(현대 대리인) 예, 그 부분은 저희가 말씀드리겠습니다. 수의계약과 입찰 간에 무슨 기계적인 산식에 따라서 한전이 결정하시는 건 아닌 걸로 알고 있고요. 다만, 인접한 수의계약에서의 낙찰률 또 한전은 저희 투찰률 정보도 다 가지고 있으니까 예컨대

14) 1.나.2)에서 전술하였듯이, 한전은 기존에 설치된 GIS 170의 증설 및 유지보수를 위한 GIS 170은 수의계약을 통해 구매하고 있다.

15) 2015년 ~ 2017년 3개년 간 대기업 4사들이 수주한 GIS 발주 물량 중 수의계약 물량의 비중은 60.64%다.

하냐라고 이런 협상들도 이루어질 수도 있기 때문에 … 그것은 저희 수의계약 협상할 때 이미 우리 투찰률 정보를 다 알고 있는 한전이나 이런 데서 협상에서 밀리지 않기 위한 그런 취지다라고 이해해 주시면 좋을 것 같습니다.

14 한편, GIS 170은 고압 설비를 절연하기 위해 SF_6(육불화황) 가스를 활용하는 방식이었는데, 이 방식은 지구온난화를 가속화시키는 문제가 있었다. 한전은 이러한 문제점을 인식하여 신규로 설치되는 GIS 170 는 친환경 GIS(EGIS)로 대체해 나가겠다는 로드맵을 2016년 발표한 바 있고, 이에 신규설치 목적의 GIS 170은 2025년 발주가 종료될 예정이었다. 중소기업 군 5개사들은 EGIS를 미처 개발하지 못한 상황이었는데, GIS 170 개발에 투입된 비용을 회수하기 전에 해당 시장이 소멸될 상황에 처하게 된 것이다. 따라서, 이들로서는 최소한의 연구개발비를 회수하기 위해서라도 GIS 170 발주가 중단되기 전 경쟁입찰에서 최대 수량을 낙찰받고자 할 유인이 있었다.

15 GIS 170 경쟁입찰의 경쟁이 치열해지는 것은 대기업 군, 중소기업 군 모두의 이해관계에 반하는 일이었다. 경쟁이 치열해질수록 낙찰단가가 높게 유지될 가능성은 낮아지며, 개별 사업자들이 안정적 물량을 확보할 가능성은 또한 하락한다. 두 기업군 모두 이러한 결과를 피하기 위해 경쟁을 자제할 유인이 있었고, 그러한 유인이 이 건 물량배분 합의로 이어졌다. 대기업 군과 중소기업 군의 낙찰물량을 배분하는 경우 두 기업 군 간 경쟁이 사실상 소멸되므로, ① 낙찰단가는 높게 유지되는 한편, ② 각 기업군 간 낙찰 물량 역시 안정적으로 확보될 수 있었다. 이러한 점이 이 사건 가담자들이 이 건 물량배분 합의로 나아간 배경이었다.

다) 제 1공동행위의 합의 및 실행의 구체적 양태

(1) 대기업 군 4개사와 동남의 합의 및 실행 (2015년 3월 ~ 2016년 10월)

16 이 사건 행위는 2015년 1월 동남이 일진에 낙찰물량을 나누어 줄 것을 요청하면서 시작되었다. 동남은 2014년 10월 서종 입찰부터 이 사건 입찰에 참여하기 시작하였는데, 당시에는 일진의 이례적인[16] 저가투찰(일진 투찰률 : ○○%)로 낙찰받지

16) 일진은 2014년 1월부터 9월까지 총 11회 투찰을 하였는데 11회 투찰의 평균 투찰률은 ○○%로, 2014년의 10월은 ○○%는 기존 투찰률에 비해 상당히 낮다고 볼 수 있다.

못했다. 동남은 이 후 2개 입찰에서 연속으로 낙찰하였으나, 그 낙찰률은 상당히 낮은 수준으로 오히려 경영악화가 우려되는 수준이었다.

<표 6> 2014년 10월 ~ 2015년 1월 GIS 입찰 결과(소갑 제4-1호증 및 제4-2호증)

변전소명	투찰일	낙찰률(%)	낙찰자	비고
서종	2014. 10.		일진	동남 투찰률 ○○%
서원주	2014. 12.		동남	
춘천	2015. 01.		동남	

17 이에, 동남 소속 ○○○[17]는 평소 친분이 있었던 일진 소속 ●●●[18]에게 일정 물량을 안정적으로 낙찰받을 수 있도록 해달라고 2015년 1월 경 부탁하였다. 이에 ●●●은 2015년 2월경 한전본사에서 있었던 회의에서 당시 입찰담당자였던 엘에스 ◎◎◎[19], 효성 ◇◇◇[20], 현대 ◆◆◆[21]에게 동남의 요구에 대해 수용할지 여부를 물었는데, 3사 담당자들은 이에 대해 특별히 반대하지 않았고, 물량을 나눠주는 것에 뜻을 같이 하였다.

<표 7> 일진 의견서('24.11.17. 제출)

즉, 피심인은 중소기업의 요청을 수용할 경우 기존에 낙찰 받던 물량이 감소하여 손실이 발생할 수도 있었다는 사실을 잘 알고 있었으나, 중소기업과 상생하려는 취지에서 이를 감수하고 중소기업에게 일정 물량을 '나누어 주기'로 한 것입니다.[19] 결국 이 사건 행위는 … 피심인 및 대기업 3사가 상생과 동반성장의 목적으로 중소기업에게 물량의 일부를 '나누어주는' 담합이라는 독특한 측면이 있습니다. 각주 19) 피심인은 2015. 2.경 한전 본사에서 대기업 영업 책임자(효성 ◇◇◇, 현대 ◆◆◆, LS ◎◎◎)에게 이러한 상황을 전달함에 따라, 4개사 간 동남의 어려운 사정을 외면할 수 없다는 점에 대한 공감대가 형성되었습니다.

17) ○○○는 2014년부터 20201년 11월까지 동남에서 근무하면서 GIS 170 입찰을 담당하였고, 2021년 1월부터 2023년 10월까지 디투에서 근무하였다. 동남에서의 직급은 상무였다.
18) 일진의 GIS 170 관련 책임자로서 행위 당시 직급은 상무였다.
19) 엘에스의 GIS 170 입찰담당자로서 직책은 팀장이다.
20) 효성의 GIS 170 관련 책임자로서 직급은 상무이다.
21) 현대의 GIS 170 입찰담당자로서 직책은 책임매니저이다.

<표 8> 공정거래위원회 전원회의 심의(2024년 12월 18일) 질의응답 내용

(위 원) 네, 잘 알겠습니다. 그리고 일진 의견서에 따르면 2015년 3월경 대기업 4사에게 중소기업에게 기존 물량을 나눠주자는 공감대가 형성되었다고 했는데 그때 상황을 좀 더 상세하게 설명해 줄 수 있는지. 언제, 대기업 누구와 어떤 방식으로 연락하신 건지 구체적으로 좀 진술해 주실 수 있는지? (일진 대리인) 일단은 저희 의견서 16페이지에 각주로 저희가 간단하게 말씀드리긴 했는데요, 2015년 동남 쪽에서 요청 온 거는 2014년 후반, 정확한 일자는 모르지만 2014년 후반과 2015년 초 1월 정도로 저희는 그렇게 일단 파악을 하고 있고요. 그래서 그 과정을 거쳐서 2015년 2월경에 한전 본사에서 보통 많은 회의들이 있다 보니까 그때 당시에 대기업 영업 담당, 책임자, 여기 의견서대로 하면 효성의 ◇◇◇, 현대의 ◆◆◆, 엘에스 ◎◎◎에게 상황을 전달해서 그 부분에 대해서는 특별히 반대를 하지 않고 또 괜찮다는 그런 입장으로 해서 어느 정도 공감대 형성이 됐고 그 부분을 결국에 동남 쪽에 알려줬고 동남이…, 저희가 지난번에도 말씀드렸지만 처음에 동남 쪽에서는 한 15% 정도를 받았으면 좋겠다, 아마 그런 취지로 좀 얘기를 한 것 같고 대기업들 간의 얘기에서는 저희가 말씀드린 대로 한 10개 중 하나 정도는 중소기업이 가져가도 되는 거 아니겠냐, 아마 이런 취지로 저희는 공감대가 됐다라는 점을 말씀드립니다.

18 이와 같은 경위로 대기업 군 4개사와 동남 간의 물량배분 합의가 성립되었으며, 그 구체적 내용은 ① 대기업 군 4개사와 동남의 낙찰물량 비율을 약 87:13에서 88:12로 하고, ② 동남의 낙찰순번을 대기업 군 4개사보다 후순위로 하는 것이었다.

19 위 합의는 투찰가격 공유라는 방식으로 실행되었다. 일진의 ●●●이 동남이 낙찰순번이라는 점을 입찰공고 즈음에 알려주면, 동남 ○○○는 자신의 투찰가격을 투찰 시점에 임박하여 ●●● 또는 □□□에게 알려주었다. 반대로 동남의 순번이 아닌 경우에는 들러리 투찰가격을 알려줌으로써 대기업들이 낙찰받을 수 있도록 하였다.

20 한편, 동남 ○○○는 자신과 대기업의 누적 낙찰물량을 파악하고 이를 합의된 비율과 비교해 가면서 동남의 낙찰순번 여부를 검토하기도 했고, 다음 입찰에서는 동남이 낙찰받아야 할 순번이라고 판단하면 자신이 낙찰받겠다고 일진 ●●●에게 말하기도 했다. 일진 ●●●은 이러한 동남의 요구를 전달받으면, 대기업 측에 양해를 구하기도 하였다.

<표 9> 디투 ○○○ 진술조서

<2023. 1. 27. 진술서(소갑 제2-1호증)>

문) ●●●과 협의된 사항은 무엇인가요?
답) 동남의 낙찰 순번을 대기업보다 후순위로 하고 낙찰 비율은 대기업보다 낮은 수준(전체 물량의 12%-13% 수준)으로 하며, 투찰가격은 항상 ●●●과 공유하는 것이었습니다.

문) 구체적으로 투찰가격은 어떤 방식으로 공유하였나요?
답) 동남이 낙찰 순번이 되어 입찰에 참가할 때와 들러리로 참가할 때의 방식이 달랐습니다. 낙찰조로 참가할 때는 동남에서 투찰가격을 정해서 입찰일에 임박해서 ●●●에게 알려주고 투찰하였습니다. 들러리로 참가할 때는 입찰일에 임박해서 ●●●이 투찰가격을 알려주면 그 금액대로 투찰하였습니다.

문) 낙찰조로 참가하는지 들러리로 참가하는지는 누가 알려주나요?
답) 동남의 낙찰순번이 되면 ●●●에게 전화해서 입찰에 참가하겠다고 얘기하거나[당시에 본인은 동남과 다른 대기업의 낙찰 현황(물량)을 파악하고 있었음], ●●●이 동남의 낙찰 순번이라고 알려주어서 입찰에 참가하는 경우가 있었습니다. 그리고 규격서를 작성할 여력이 있으면 ●●●에게 얘기하고 들러리로 참가하였습니다.

문) ●●●이 귀하에게 동남의 낙찰 순번이라고 알려주면 항상 동남이 낙찰받았나요?
답) 그렇습니다. 단 한번의 예외도 없이 동남이 낙찰 순번이라고 알려준 입찰에서는 항상 동남이 낙찰받았습니다.

문) ●●●으로부터 낙찰 순번이라는 연락은 언제 받았나요?
답) 입찰공고가 나기 전 또는 입찰공고 후에 곧바로 알려주었습니다. 대기업들은 항상 입찰정보를 한전으로부터 수집하고 잇었는데(중소기업도 영업측면에서 어느 입찰이 공고될지 파악하고 있음) 입찰정보를 미리 알게 되면 입찰 공고 전에 알려주었습니다. 대부분은 입찰공고 전에 알려주었습니다.

문) 투찰가격은 항상 일진전기 ●●●과만 공유하였나요?
답) 처음에는 ●●●과 연락하다가 조합대행으로 입찰에 참가하기 얼마 전부터는 ●●●의 부하직원인 □□□와 연락하였습니다.

문) 일진전기 ●●● 및 □□□와 연락할 때 어떤 구분이 있었나요?
답) 처음에는 ●●●과 낙찰 순번 및 투찰가격에 대해 연락을 주고받았는데, □□□와 연락하게 되면서부터는 낙찰순번은 항상 ●●●이 알려주었고, 투찰가격은 대부분 □□□와 연락하게 되었습니다.

<2023. 10. 23. 진술서(소갑 제2-5호증)>

남정왕 S/S 입찰 이후에 동남이 GIS 170 입찰에서 낙찰 순번 또는 들러리로 참가한 건(지역제한 제외)들은, 조합대행 이전까지, 단 1건의 예외 없이 모두 ●●●(2017년 무렵부터는 ●●●의 부하직원인 □□□)과 투찰가격을 공유하면서 입찰에 참가하였는데, 동남이 낙찰 순번인 경우에는 본인이 동남의 투찰가격을 정해서 ●●●에게 알려주었고, 동남이 들러리로 참가할 경우에는 ●●●이 알려준 금액대로 투찰하였습니다.

이렇게 낙찰 순번을 알려주거나, 투찰가격을 공유하는 행태는 조합대행으로 입찰에 참가할 때까지 항상 같은 패턴으로 지속되었습니다.

<표 10> 공정거래위원회 전원회의 심의(2024년 12월 18일) 질의응답 내용

(위 원) 일진께 여쭤볼게요. … 중소기업의 요청이나 어떤 형태로든 그렇게 되면 그 건에 대해서는 중소기업이 낙찰받을 수 있도록 대기업 간에 조정 과정이 있어야 되는 거 아닙니까? … 대기업 간 어느 정도 모종의 양해라는 이런 과정이 있었어야 될 것 같고, 그 과정에서 1기에서는 일진이 어느 정도 역할은 있었어야 될 것 같고… 그런 부분이 있어야 될 것 같은데요? (일진 대리인) … 일단은 기본적으로 동남이 어느 건에 대해서, 그것을 원하는 어떤 입찰 물량을 요청을 할 때 그 부분을 대기업 쪽에 의견을 전달해서 뭐 그쪽에서 그러면 그 정도는 받는 것으로 하자라는 취지로 일단 협의가 됐다, 말씀드리겠습니다. (중략) (위 원) 그때 양해를 구했다는 취지이신 거죠. 대기업에 대해서는? (일진 대리인) 네, 그렇습니다.

21 위와 같은 동남과 대기업 군 4개사 간의 합의는 원활히 실행되었다. 2015년 1월 ~ 2월 사이에 이루어진 합의 직후 동남이 처음[22] 참가한 2015년 3월 남정왕 입찰(1번)에서 동남은 ○%의 높은 낙찰률로 낙찰을 받았다. 동남이 2015년 1월 낙찰받았던 춘천 입찰에서의 낙찰률은 ○%였는데, 합의 직후 낙찰률이 크게 상승한 것이다.

22 남정왕 입찰 포함, 2016년 11월 제룡이 이 시장에 진입하기 전 40개 입찰[남정왕 입찰(동남 낙찰) ~ 해상 입찰]에서, 동남은 자신의 낙찰순번인 경우에 단 한건의 예외 없이 모두 낙찰받으며, 합의된 물량배분비율과 거의 유사한 수준인 전체 물량의 ○%를 안정적으로 낙찰받았다. 이 기간 동안 동남의 낙찰률은 ○%로, 이 사건 행위 이전인 2015년 1월 춘천 입찰의 낙찰률인 ○%보다 크게 상승하였고, 대기업 군 4개사 역시 ○%라는 높은 낙찰률을 시현하였다.

22) 동남과 대기업군의 합의 내용 중 하나는 동남의 낙찰순번은 대기업 4개사보다 후순위로 한다는 것이었다. 2015년 1월 동남이 낙찰받은 춘천 입찰(낙찰률 : ○%) 이후, 2015년 1월 동해 입찰, 2015년 2월 고덕 입찰, 2015년 3월 신제천 입찰은 모두 대기업인 효성(동해 : ○%), 일진(고덕 : ○%), 엘에스(신제천 : ○%)가 각각 낙찰받았다. 이 당시 현대는 GIS 170 납품자격 갱신을 받지 못하여 입찰 참가가 불가능했다. 동남은 합의 후 처음 참가한 입찰에서 바로 낙찰받았지만 이는 앞서 현대를 제외한 모든 대기업들이 낙찰받은 후 낙찰받은 것이라는 점에서, 이러한 낙찰 결과는 동남이 대기업들보다 '후순위'로 낙찰받는다는 합의 내용과 일치한다.

<표 11> 남정왕 입찰(1번) - 해상 입찰(40번) 결과(소갑 제4-3호증)

	낙찰 건수	낙찰 물량(비율)	낙찰률
동남	7	46식(13.22%)	
대기업 군 4개사	33	302식(86.78%)	
합계	40	348식(100%)	

23 이와 같은 동남-대기업 군 4개사 간의 물량배분 합의는 이 시장에 참가하는 중소기업 수가 증가하면서 중소기업 군-대기업 군 간의 합의로 진화하였으며, 중소기업 군에 배분되는 물량배분비율도 점차 증가하였다.

(2) 제룡 및 서전의 가담 (2016년 11월 ~ 2017년 12월)

24 제룡은 2016년 10월 GIS 170 납품자격을 취득하였고, 2016년 11월 비응 입찰(41번)에 참여하면서 이 시장에 새로이 진입하였다. 제룡은 비응 입찰에서 ○%의 낙찰률로 낙찰을 받았다[23]. 일진은 동남과 투찰가격을 공유한 것처럼, 낙찰을 위한 투찰가격 혹은 들러리 투찰가격을 제룡과도 공유하였다.

<표 12> 디투 ○○○ 진술조서(소갑 제2-1호증)

문) GIS 170 입찰에서 제룡전기와 서전기전이 유자격자가 되어 입찰에 참가할 때도 ●●● 또는 □□□가 이들에게 투찰가격을 알려주었나요? 답) 제룡전기가 입찰에 참가할 무렵에 ●●●이 본인에게 제룡전기도 투찰가격을 공유해서 입찰에 참가한다는 취지로 얘기한 적이 있습니다. 그래서 제룡전기도 동남과 마찬가지로 일진전기와 투찰가격을 공유하면서 입찰에 참가하는 것으로 믿었습니다.

(표 삽입을 위한 여백)

23) 동남과 대기업 군 4개사 간의 합의 이후에 시장에 진입한 중소기업들(제룡 포함)은 진입과정에서 동남이 2014년 ~ 2015년에 겪었던 저가투찰 과정 없이 첫 입찰부터 높은 낙찰률을 시현할 수 있었다.

<표 13> 비응 S/S 입찰 결과(소갑 제4-3호증)

(단위: 원, %, 부가가치세 포함)

변전소명	(공고일) 투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
비응	(2016.9.29.) 2016.11.10	제룡			○
		엘에스			
		일진			
		효성			
		현대			
		동남			

25 특히, 제룡 소속 ■■[24]은 75번 입찰인 남창 입찰의 투찰 개시시점(2018년 3월 29일 09:30) 전인 2018년 3월 29일 09:03에 이 건 입찰에 참여할 예정인 사업자들의 투찰가격을 정리한 자료를 자신의 메일로 발송하였는 바, 이는 각 사의 투찰가격이 공유되고 있었다는 명백한 증거이다. 실제로, 남창 입찰에서는 ■■이 자신의 메일에 적시한 것과 거의 유사하게 투찰이 이루어졌다. ■■은 해당 메일이 투찰 전에 작성된 것임을 인정하고 있다.

<그림 3> 제룡 ■■이 '18.3.29. 09:03에 자신에게 보낸 메일(소갑 제3-2-1호증)

24) 제룡 소속 입찰담당 팀장이다.

<표 14> 공정거래위원회 전원회의 심의(2024년 12월 18일) 질의응답 내용

(위 원) 네, 잘 알겠습니다. 제룡에게 좀 물어보겠습니다. 소갑 3-2-1호증 보면 ■■ 자신이 남창 S/S 입찰 건 관련해서 입찰 전 작성한 투찰가격 자료가…, 심사관 주장도 입찰 전에 작성되었다는 것은 인정하시는 건가요? 혹시 피심인 ■■이 대답해 주셔도 됩니다. (피심인 ■■) 예, 제룡전기의 ■■입니다. 그거는 입찰 전에 작성한 게 맞고요,

<표 15> 남창 입찰 관련 ■■의 메일과 실제 투찰결과 비교(소갑 제4-3호증)

순위	■■ 메일의 투찰가격		실제 투찰 결과		
	업체명	투찰가격(원)(A)	투찰가격(원)(B)	투찰시간	투찰가격 차액(B-A)
1	제룡			2018.3.29. 09:30	0 (일치)
2	일진			2018.3.29. 10:00	(99.58%일치)
3	효성			2018.3.29. 10:59	(99.77%일치)
4	현대			2018.3.29. 10:05	(99.97%일치)
5	동남			2018.3.29. 10:00	0 (일치)
6	엘에스		불참		
7	서전	입찰참가	불참		

26 제룡이 최초 입찰에 참여한 비응 입찰(41번)부터 남군포 입찰[25](68번)까지의 28개의 입찰 결과를 분석해보면, 중소기업 군의 누적 낙찰물량은 14.85%로 앞서 동남만 참여했을 때의 물량배분비율인 ○%에 비해 소폭 증가하였음을 확인할 수 있다. 해당 기간동안 대기업 군 4개사 역시 97.65%의 높은 낙찰률을 시현하였다.

<표 16> 비응 입찰(41번) - 남군포 입찰(68번) 결과(소갑 제4-3호증)

	낙찰 건수	낙찰 물량(비율)	낙찰률
중소기업 군 2개사(동남/제룡)	4	45식(14.85%)	98.57%
대기업 군 4개사	24	258식(85.15%)	97.65%
합계	28	303식(100%)	97.78%

25) 2017년 12월, 서전은 69번 입찰인 동상주 입찰 참여를 시작으로 이 시장에 진입하였는 바, 제룡이 가담함에 따라 중소기업 누적 낙찰물량이 어떻게 변했는지를 파악하기 위해서는 그 직전 입찰인 68번까지를 한 구간으로 끊어 분석함이 적절하다.

27 2017년 12월, 또 다른 중소기업인 서전이 동상주 입찰(69번)에 참여하면서 이건 공동행위에 가담하였다. 서전은 2017년 11월 GIS 170 납품자격을 취득한 후 입찰 참가를 준비하였다. 당시 서전 소속 △△△[26]은 제룡의 ■■, 일진의 □□□, 동남의 ○○○ 등에 동상주 입찰에서 낙찰받을 수 있게 도와줄 것을 요청하였다. ■■은 투찰일(2017년 12월 8일) 무렵, 서전 △△△에게 서전을 낙찰순번으로 하기로 하였다고 하며 투찰가격을 알려주었고, 해당 가격으로 투찰한 서전은 동상주 입찰에서 94.63%로 낙찰 받았다.

<표 17> 서전 △△△ 진술조서 (소갑 제2-10호증)

GIS 170 유자격자를 취득할 무렵에 제룡전기 ■■(본인이 서전기전에 입사하기 전부터 ■■을 알고 있었음)은 본인에게 GIS 170 입찰은 기존 업체들이 모두 1번씩 낙찰받은 후에 낙찰 순번이 돌아온다는 얘기를 하였기 때문에 동상주 S/S 입찰 건을 서전기전이 낙찰받기는 어려운 형편이었습니다. 그렇다고 GIS 170 업계에서 이미 정해진 룰(낙찰 순번을 정해서 낙찰받은 규칙)을 깨고 마음대로 입찰에 참가해서 낙찰받을 수도 없는 노릇이었습니다. 하지만 수주 실적을 올려야겠다는 욕심으로 서전기전 ▲▲▲ 대표 및 ▽▽▽ 회장에게 동상주 S/S 입찰 건을 낙찰받기 위해 타사의 협조를 구하겠다는 보고를 하고, GIS 170 입찰에 참가하는 업체의 실무자에게 전화해서 서전기전이 낙찰받고 싶으니 도와 달라는 식으로 얘기를 했습니다. 이때 전화한 곳은 제룡전기 ■■, 일진전기 □□□, 동남 ○○○ 등 3명이었던 것으로 기억합니다(■■에게 전화한 것은 확실함). 이 3명은 이전부터 한전 영업을 하면서 알고 있었고 전화번호도 알고 있었습니다. 4. 이후 본인 기억으로는 제룡전기 ■■으로부터 동상주 S/S 입찰 건은 서전기전을 낙찰 순번으로 하기로 했으니 규격서를 넣으라는 얘기를 듣고 규격서를 넣었습니다. 그러고 나서 입찰일 무렵에 제룡전기 ■■이 투찰가격을 알려주어서 그 금액으로 투찰하여 낙찰받았습니다.

<표 18> 동상주 S/S 입찰 결과 (소갑 제4-3호증)

(단위: 원, %, 부가가치세 포함)

변전소명	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
동상주	17.12.08	서전	1,892,000,000	94.63	○
		일진	1,931,600,000	96.61	
		제룡	1,969,000,000	98.48	
		효성	1,969,000,000	98.48	
		동남	1,980,000,000	99.03	
		엘에스	2,002,000,000	100.13	
		현대	입찰서 미제출		

26) △△△은 2017.4.부터 2018.4.까지 서전에서 근무하면서 입찰업무 등을 담당하였다.

28 서전이 이 시장에 진입할 즈음에 암묵적으로 합의된 대기업 군과 중소기업 군 간 물량배분비율은 6:4[27]였다. 서전 소속 ▼▼▼[28]은 기업군별 누적 물량을 정리하여 작성해두었는데, 해당 자료에는 실제 실현된 대기업 군과 중소기업 군 간 물량배분비율과, 기준 물량배분비율 간의 차이가 '과부족'으로 기재되어있다. 동 자료에 따르면 기준 물량배분비율은 6:4였다. 이는 이 당시 합의된 물량배분비율이 6:4였음을 의미한다. 한편, 실제 시현된 물량배분비율은 67.34:32.66으로 합의된 기준 물량배분비율과 근사한 수준으로 나타났다.

<표 19> 서전 ▼▼▼ 진술조서 (소갑 제2-12호증)

문) (첨부 4의 자료를 보여주면서) 이 자료들은 무엇인가요? 답) 본인이 GIS 170 누적 계약 물량을 수시로 정리한 엑셀 자료인데, 대기업과 중소기업의 비율과 과부족 상태 등을 알아보기 쉽도록 관리하기 위해 제 나름대로 정리해 둔 것입니다.	

27) 전술하였듯 대기업 군:중소기업 군 간 합의된 물량배분비율은 가담 중소기업이 증가함에 따라 중소기업 배분비율이 높아지는 방향으로 변해 서전 진입 시점 즈음에 6:4가 되었으며, 이는 후술하듯 조합 대행체제에서의 대기업 군과 중소기업 군 간의 물량배분비율 합의의 준거비율이 되었다.
28) ▼▼▼은 2018년 1월부터 2021년 9월까지 서전의 상무로 재직하였다.

<표 20> 동상주 입찰(69번) - 의창 입찰(87번)[29] 결과 (소갑 제4-3호증)

	낙찰 건수	낙찰 물량(비율)	낙찰률
중소기업 군 3개사(동남/제룡/서전)	8	65식(32.66%)	95.94%
대기업 군 4개사	12	134식(67.34%)	94.17%
합계	20	199식(100%)	94.91%

(3) 조합대행 체제 전기 (2017년 10월[30] ~ 2020년 11월)

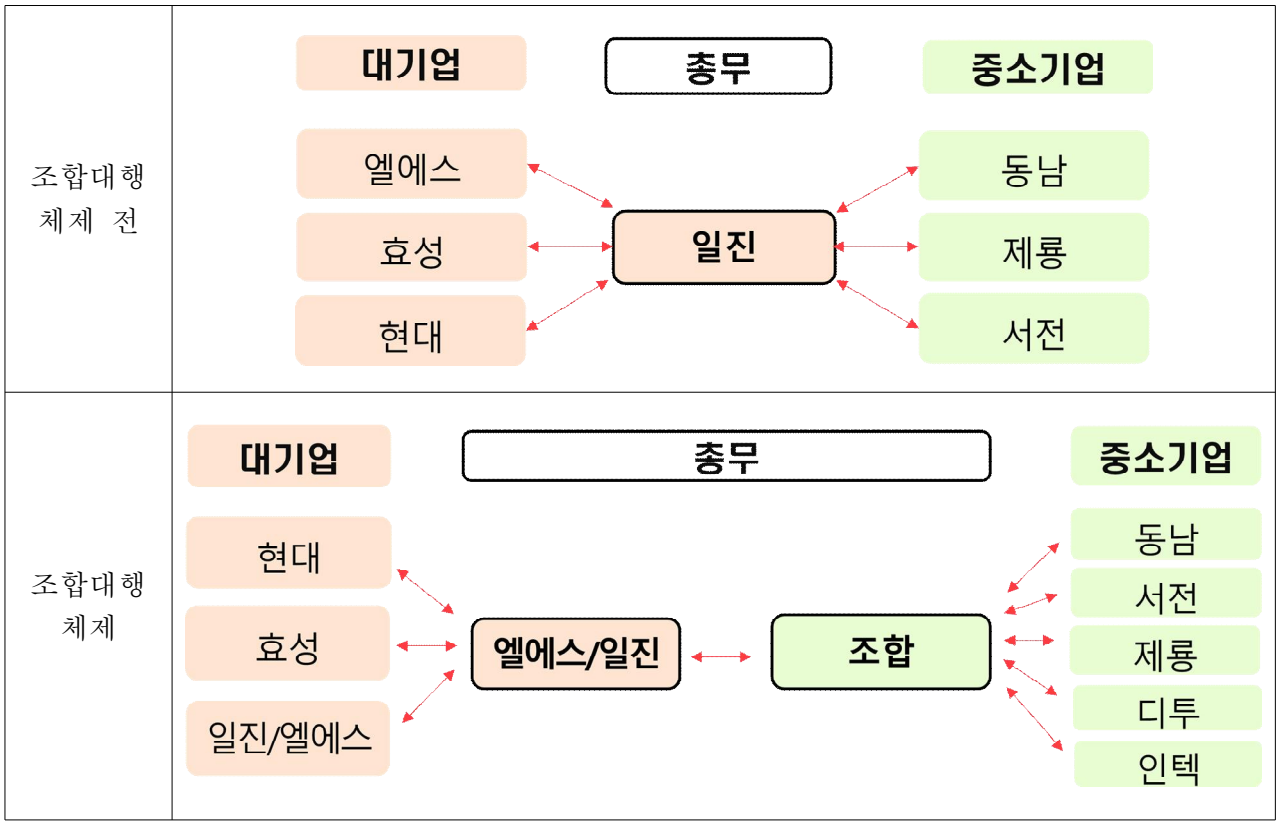
29 대기업 군 4개사 - 중소기업 군 3개사 간의 물량배분합의는 2017년 10월 ~ 2018년 2월의 기간을 거치며 이른바 '조합대행' 체제로 보다 정교화 되었다. 조합대행 체제는, 중소기업들이 개별적으로 입찰에 참여하는 것이 아니라, 한국중전기사업협동조합에게 입찰을 위탁한 1개의 중소기업만이 입찰에 참여하고 나머지 중소기업들은 입찰에 참여하지 않는 방식을 의미했다.

30 조합대행 체제 전에는 중소기업 3사(동남, 제룡, 서전)가 개별적으로 일진과 접촉해가며 이 사건 물량배분 합의를 하고, 그 합의를 실행해왔다. 그러나, 조합대행 체제 하에서는 조합이 개별 중소기업들의 '총무사'로서 기능하게 된다. 조합은 중소기업 군의 총무사로서, 대기업 군의 총무사인 엘에스 및 일진[31]과 접촉해가며 이 건 물량배분비율의 합의 및 조정, 기업 군 간 낙찰순번의 조정, 합의 결과를 실행하기 위한 투찰가격 공유의 핵심적 역할을 담당했다.

31 조합대행 체제 하에서 피심인들의 행위는 중소기업 군의 총무사가 새로이 등장한다는 것을 제외하고는 대행 체제 전과 본질적으로 동일한 행위였다. 대기업 군과 중소기업 군이 일정한 비율로 물량을 나누어 받는다는 점, 그를 위한 투찰가격 공유가 이루어진다는 점, 후술하듯이 조합대행 체제가 구축되기 전의 물량배분 비율을 그대로 승계했다는 점에서 그렇다.

29) ▼▼▼이 작성한 자료의 구간(동상주-의창)을 기준으로 작성하였다.
30) 조합대행 체제로 이루어진 첫 입찰은 2018년 6월에 투찰된 직산입찰(78번 입찰)이나, 이하에서는 2017년 10월부터의 조합대행 체제로의 전환과정도 상술한다.
31) 엘에스와 일진의 총무사로서의 역할은 후술한다.

<그림 4> 이 사건 합의 구조



32 조합대행 체제로의 전환은, 세 가지 요인에 기인하였다. 첫째는 조합의 수수료 수입 획득이다. 조합은 매 입찰별로 자신에게 입찰을 위탁한 중소기업과 위탁판매계약서를 체결하고 낙찰 금액의 0.6%상당을 수수료로 수취하였는데, 이 건 행위 기간 동안 조합이 수취한 총 수수료는 ㅇ원에 달한다. 둘째는 중소기업들의 담합 적발 위험 경감이다. 중소기업이 낙찰 예정사인 경우, 가장 확실하게 낙찰을 보장하려면 다른 중소기업들이 모두 미응찰해야 하는데, 이러한 행태는 외형상 입찰담합으로 보일 여지가 있다. 그러나, 낙찰 예정 중소기업만 입찰에 조합을 통해 대행 참여하고 나머지 중소기업들은 참여하지 않는 경우, 그 경제적 효과는 개별 미응찰 행위와 동일하지만 '조합 대행'이라는 외형으로 인해 문제가 없는 것으로 보일 수 있다. 셋째는 대기업의 요청이었다. 대기업은 이 건 가담 중소기업이 증가함에 따라 조합에 단일한 창구를 마련할 것을 요청하였다.

<표 21> 조합 ☆☆☆[32] 진술조서

<2023. 2. 27.(소갑 제2-23호증)>

문) 한국전력공사가 발주하는 가스절연개폐장치(GIS 170) 입찰(이하 'GIS 170 입찰')을 조합대행으로 하게 된 경위를 설명하여 주십시오.
답) 본인은 2017. 7. 무렵에 조합에서 근무하던 여직원이 퇴사하고 입사하게 되었는데, 당시 조합장이 본인에게 조합에서 근무하는 조건으로 조합의 수익창출을 위한 품목 확대 방안을 마련해 보라는 지시를 받았습니다.

GIS 170 입찰에서 대기업과 중소기업이 서로 낙찰 순번 및 투찰가격을 협의하면서 입찰에 참가하고 있다는 것을 알게 되었는데, 이를 조합대행으로 입찰에 참가하는 경우 조합이 수수료 수입을 창출할 수 있을 것으로 생각하였습니다.

2017. 10. 무렵에 업계 사람의 장모상에 문상가게 되었는데 문상객 중 GIS 170 업계 사람들이 많이 있어서 이들과 한 자리에 앉아 GIS 170 입찰을 조합대행으로 하는 게 어떻냐고 제안하였습니다. 당시 업계 사람들에게 조합대행을 제안한 근거로 유자격 업체가 많아져서 [이 당시 대기업 4사와 중소기업 4사(동남, 제룡전기, 서전기전, 디투엔지니어링. 디투엔지니어링은 유자격을 취득하기 위해 준비하고 있었음)가 유자격자이었음] 업체 간 접촉이 잦을 경우 담합이 적발될 위험성이 있는데, 조합대행으로 하게 되면 조합이 대기업과 중소기업의 창구 역할을 하게 되어 담합 적발 위험에서 벗어날 수 있고, 조합 입장에서는 수익창출을 할 수 있어서 좋다는 내용을 설명하였습니다.

이후 본인은 동남 ○○○, 제룡전기 ■■, 서전기전 ▼▼▼, 디투엔지니어링 ★★★에게 GIS 170 입찰을 조합대행으로 하는데 동의를 받고 한전과의 협의를 거쳐서 조합대행으로 입찰을 하게 되었습니다.

<2022. 8. 23.(소갑 제2-19호증)>

문) GIS 입찰을 조합대행으로 하게 되면 조합원에는 어떤 이득이 있나요?
답) 조합원 입장에서는 조합에 계약금액의 일정비율(0.6%)을 수수료로 납부하여야 하지만, 배정받은 업체만 입찰에 참가하기 때문에 입찰 경쟁률이 떨어지게 되어 계약을 체결할 확률이 높아집니다. 이게 조합원에는 가장 큰 이득입니다.

문) 조합이 입찰대행을 하는 경우 조합에 입찰을 위임하지 않은 조합원이 입찰에 참가할 수 있나요?
답) 입찰에 참가할 수는 있지만 실제로는 참가하지는 않습니다. 앞에서 진술했듯이 GIS 입찰을 조합대행으로 하는 이유가 경쟁률을 낮추기 위한 것인데 배정을 받지 않았다고 개별적으로 입찰에 참가하게 되면 조합대행을 할 이유가 없습니다.

32) ☆☆☆는 조합의 상무로 재직한 바 있다.

<표 22> 디투 ○○○ 진술조서 (소갑 제2-1호증)

문) 중소기업이 조합대행으로 입찰에 참가하게 된 이유는 무엇인가요? 답) 중소기업에서 GIS 170 유자격자가 늘어나게 되자(기존 동남, 제룡전기, 서전기전 외에 디투에서도 GIS 170 유자격자 취득을 준비하고 있었음), 대기업측에서 중소기업의 창구를 단일화할 필요가 있다는 요구가 있은 데다(조합 ☆☆☆가 이런 얘기를 했었음), GIS 170 외에 다른 품목 입찰을 조합대행으로 하고 있었기 때문에 조합대행으로 하면 담합으로부터 자유로워질 것으로 생각하여 조합대행으로 입찰에 참가하게 되었습니다.

<그림 5> 위탁계약서 발췌(소갑 제6-5호증)

<표 23> 조합 수수료 수취 내역[33] (2024.6.기준)

(단위: 부가가치세 제외, 원, %)

순번	변전소명	낙찰사	공고일자	계약금액	수수료[34]	수수료율[35]
1	직산	서전	18-04-10			
2	둔곡	동남	18-04-25			
3	동평택	서전	18-06-04			
4	순창	제룡	18-12-19			
5	시지	동남	18-12-20			
6	대천	서전	19-05-16			
7	서대구	동남	19-09-18			
8	왕궁	서전	19-10-02			

33) 한전은 기성고 비율에 따라 계약금액을 선금 및 잔금으로 나누어 지급하고, 수수료 수취는 계약금액 실지급에 따라 이루어지기 때문에 수수료 역시 선금 및 잔금으로 나뉘지만 이 표에서는 합계를 기준으로 작성하였다.(수수료의 상세 내역은 소갑 제6-6호 참조).

순번	변전소명	낙찰사	공고일자	계약금액	수수료[34]	수수료율[35]
9	서포항	디투	20-03-18			
10	신시화	서전	20-03-23			
11	강서	제룡	20-05-06			
12	예산	제룡	20-10-27			
13	서송도	디투	20-11-11			
14	신청주	제룡	21-01-05			
15	을왕	디투	21-03-08			
16	진해	인텍	21-05-21			
17	정촌	서전	21-06-30			
18	주천	서전	21-08-26			
19	증산	제룡	21-10-26		*미정	
20	동부안	동남	21-10-28			
21	신안	디투	21-11-11			
22	읍동	디투	22-01-14			
23	소정	동남	22-03-14			
24	통영	동남	22-05-06			
25	완산	인텍	22-05-23		*	
26	완도	인텍	22-05-23			
합계						-

* (순번 19, 증산) 전부 미납 / (순번25, 완산) 일부(○원) 미납

33 조합대행 체제는 다음과 같은 방식으로 작동했다. ① 각 기업군 총무사가 대기업 군과 중소기업 군 간의 물량배분 비율을 합의한다. ② 합의된 물량배분 비율과 각 기업군 별 누적 낙찰물량 비율을 비교하여 공고되는 입찰의 낙찰 예정 기업 군을 정한다. ③ 낙찰 예정기업 군이 실제 낙찰받을 수 있도록 총무사 간 투찰가격을 공유한다.

34 조합대행 체제에서 중소기업 측의 총무사는 전술하듯이 조합이었고 총무사의 실무는 ☆☆☆가 담당하였다. 대기업 측의 총무사는 엘에스, 일진이었고, 담당자는 엘에스의 ◎◎◎, 일진의 □□□[36]였다.

34) 공사지연, 납기연장 등으로 인해 전부 또는 일부 미납한 물품이 있는 경우, 추후 계약금액 변경 등으로 인해 수수료가 변경될 수 있어 현 시점에서 정확한 수수료 파악이 불가하다.
35) 계약금액 대비 수수료의 비율
36) 일진의 GIS 170 입찰 담당 실무자로서, 직급은 부장이다.

35 조합 ☆☆☆는 ① 물량배분 비율, ② 입찰의 낙찰 예정 기업 군을 정하는 것과 관련해서는 엘에스 ◎◎◎과 주로 논의했다. ① 물량배분 비율 관련, 조합 ☆☆☆는 2018년 4월 경[37], 엘에스의 ◎◎◎과 대기업 군과 중소기업 군의 물량배분비율을 6:4로 하자고 명시적으로 합의하였다. 6:4는 조합대행 체제 전부터 암묵적으로 합의되고 실행되어 왔던 물량배분비율이었다. 엘에스 ◎◎◎은 합의된 비율을 대기업 군 소속 회사들에게 전달하기도 하였다는 사실도 확인된다.

<표 24> 조합 ☆☆☆ 진술조서 (소갑 제2-23호증)

문) 조합대행으로 GIS 170 입찰을 할 때, 귀하와 접촉하는 대기업의 창구는 누구였나요? 답) 대부분은 LS일렉트릭(이하 'LS')의 ◎◎◎과 만나거나 전화를 통해 현안 문제를 논의하였고 가끔 일진전기 ●●●과 논의하기도 하였습니다. 그리고 현대일렉트릭의 ◆◆◆에게는 중소기업이 조합대행으로 입찰에 참가할 예정이고, 중소기업 창구는 본인이 하겠다는 얘기를 하였습니다. 문) 귀하가 LS ◎◎◎과 GIS 170 입찰과 관련하여 협의한 사항을 말씀하여 주십시오. 답) 주로 대기업 대 중소기업의 물량 비율, 낙찰 순번, 갑작스럽게 낙찰 순번 변경을 요청할 사유가 생겼을 때 만나서 협의를 하였습니다. 그리고 대기업 대 중소기업의 물량 비율인 6:4로 할 경우 다음 순번이 대기업인지 중소기업인지가 애매한 경우가 있는데, 이 경우에는 ◎◎◎을 만나서 가급적 중소기업이 순번이 되도록 조율하기도 했습니다 문) 대기업과 중소기업의 물량 비율은 어떻게 변경되었나요? 답) 조합대행을 하기 전부터 대기업 대 중소기업이 6:4 비율로 낙찰받고 있다는 얘기를 동남 ○○○, 서전기전 ▼▼▼, 제룡전기 ■■으로부터 들어서 알고 있었기 때문에 6:4로 하는 것으로 관리했습니다. 문) LS ◎◎◎과 만나서 입찰 건에 대해 협의한 구체적인 사례가 있다면 설명하여 주십시오. 답) 직산 S/S 건은 처음으로 조합대행으로 입찰에 참가한 것인데, 이 건 입찰 공고가 나고 일주일 후쯤에 LS ◎◎◎과 ○○역 인근에 있는 ○○○○○○○에서 만나 조합대행으로 하게 된 경위 … 설명하였습니다.

<표 25> 공정거래위원회 전원회의 심의(2024년 12월 18일) 질의응답

(위 원) 네, 잘 알겠습니다. 그리고 일진에 추가적으로 1공동행위 2기에서도 중전기조합이 먼저 물량배분 비율 60 대 40으로 조정 요청하여 일진과 대기업 3사가 이를 수용하였고, 이후 중소기업이 55 대 45로 조정 요청한 것도 일진과 대기업 3사가 명확한 반대 의사를 표시하지 아니하고 수용하겠다고 하였는데 그 상황을 좀 더 상세히 좀 설명해 주실 수 있나요? (일진 대리인) … 2기 같은 경우에는 애초에 60 대 40 그 비율을 소위 말해서 합의한 부분에 대해서는 저희 일진 쪽이 중소기업 쪽하고 만난 것이 아니고 그때 엘에스의 ◎◎◎과

37) 조합 ☆☆☆는 엘에스 ◎◎◎과 직산입찰(78번)이 공고(2018년 4월 10일) 된 후 일주일 후쯤에 금정역 인근 투섬플레이스에서 만나서 조합대행으로 하게 된 경위를 설명하였다고 하였는 바, 이 진술에 따르면 물량배분 비율을 비롯한 조합대행 체제의 기본적 얼개는 2018년 4월 경에 합의된 것이다.

중전기조합 ☆☆☆ 간에 합의를 한 후에 그러고 나서 오히려 그 부분에 대해서 ◎◎◎ 측에서 아마 저희 대기업 쪽에 다, 그러니까 일진과 대기업 쪽에 아마 그 의견을 전달했다, 저희는 그렇게 파악하고 있습니다.

* 심사보고서는 조합대행 체제 전을 1기로, 대행체제를 2기로 표현하였다, 이하 같다.

36 ② 낙찰예정 기업 군 관련해서는, 기본적으로는 규모가 큰 입찰은 대기업 군이, 작은 입찰은 중소기업 군이 낙찰받기로 큰 얼개를 합의하였다. 이러한 대원칙과, 각 기업군별 누적 낙찰물량과 6:4의 물량배분비율을 비교한 결과를 종합하여 각 총무사들은 다음 공고될 입찰물량을 낙찰받을 기업 군을 판단하였다. 다만, 어느 기업 군이 낙찰받아야 하는지 애매한 경우가 있었는데, 이러한 경우는 각 총무사들이 만나서 조율하곤 하였다. 특히 조합 ☆☆☆는 중소기업들의 이해관계를 반영해서 가급적 중소기업 군 회사들이 낙찰될 수 있도록 했다. 조합 ☆☆☆는 직산 입찰(78번), 대천 입찰(93번)의 경우 서전이 낙찰받을 수 있도록 엘에스 ◎◎◎과 협의하였고, 실제 협의한 대로 서전이 낙찰받았다. 엘에스 ◎◎◎은 이와 같은 조합 ☆☆☆ 측의 요청들을 대기업 내부에 공유하였고, 이에 대해 대기업들이 양해함에 따라 실제 협의된 결과대로 실행되었다.

<표 26> 직산 입찰 / 대천 입찰 낙찰 결과 (소갑 제2-23호증)

(단위: 원, %)

변전소명	공고일	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
직산S/S	2018.04.10	2018.06.08	조합(서전)			○
			일진			
			엘에스			
대천S/S	2019.05.16	2019.06.26	조합(서전)			○
			일진			
			효성			
			엘에스			
			현대			

<표 27> 조합 ☆☆☆ 진술조서 (소갑 제2-23호증)

문) 대기업과 중소기업의 순번은 어떻게 정했나요?
답) 기본적으로 규모가 큰 건은 대기업이, 규모가 작은 건은 중소기업이 가져가기로 하였습니다. 간혹 규모가 큰 건을 중소기업이, 규모가 작은 건을 대기업이 가져간 경우가 있는데 이런 경우는 대기업 대 중소기업의 물량비율(6:4)을 맞추기 위해서였습니다.

문) 대기업 순번인지 중소기업 순번인지는 어떻게 아나요?
답) 대기업 대 중소기업의 누적 물량을 관리하면서 6:4를 기준으로 보면 다음 입찰 건은 대기업 순번인지 중소기업 순번인지 자연스럽게 알게 됩니다.

문) 대기업 순번인지 중소기업 순번인지 애매해서 대기업측과 조율한 적도 있나요?
답) 그렇습니다. 6:4를 기준으로 볼 때, 다음 입찰 건을 어느 쪽이 할지 애매할 때가 있었는데(정확히 어떤 입찰 건이었는지는 기억이 나지 않음) 이 때는 ◎◎◎과 만나서 가급적 중소기업이 할 수 있도록 노력하였습니다.

문) LS ◎◎◎과 만나서 입찰 건에 대해 협의한 구체적인 사례가 있다면 설명하여 주십시오.
답) 직산 S/S 건은 처음으로 조합대행으로 입찰에 참가한 것인데, 이 건 입찰 공고가 나고 일주일 후쯤에 LS ◎◎◎과 ○○역 인근에 있는 ○○○○○○○에서 만나 조합대행으로 하게 된 경위와 서전기전이 낙찰받고 싶어 한다는 내용을 설명하였습니다. 결국 직산 S/S 건은 서전기전이 낙찰받았습니다. …

앞에서 설명하였듯이 제주 EC 입찰 건의 경우 본인이 실수로 투찰금액을 잘못 입력하여 서전기전이 낙찰받지 못했는데 이후에 있은 대천 S/S 입찰 건을 서전기전이 낙찰받도록 하기 위해 대천 S/S 입찰공고가 나고 얼마 지나지 않아서 ◎◎◎을 만나서 사정을 얘기하고 서전기전이 낙찰받도록 한 적이 있습니다.

<표 28> 공정거래위원회 전원회의 심의(2024년 12월 18일) 질의응답

(위 원) 동남이 들어온 건에 대해서는?

(일진 대리인) 들어온 건에 대해서는 뭐 좀 말씀드리면 저희는 이제 이게 뭐 몇 개의 단위로 아마 동남이 좀 찍었다고 저희는 그렇게 지금 파악을…, 알고 있습니다.

(위 원) 그때 양해를 구했다는 취지이신 거죠. 대기업에 대해서는?

(일진 대리인) 네, 그렇습니다.

(위 원) 또한 반대로 2기에서는 엘에스로부터 그와 같은 1기에 일진과 같은 역할을 하던…, 했을 것으로 보이는 엘에스로부터 연락을 받아서 일진도 같은 취지에서 양해를 해주셨습니까?

(일진 대리인) 네, 맞습니다. 1기 때도 비슷하게 그런 모습이…. 양해를 해준 게 있기 때문에 마찬가지로 2기 때는 중전기 조합과 사실은 6 대 4 비율로 된 거는 2기 때 합의인 거고요.

37 조합 ☆☆☆가 낙찰기업 군 관련 대기업 군과 합의를 해왔다는 사실은 김천 입찰(106번)에서도 확인된다. 김천 입찰은 2020년 10월 5일 공고되었고, 2020년 12월 4일 투찰되었다. 그런데, ☆☆☆와 서전 ▼▼▼의 통화 녹취록에 따르면, ☆☆☆는 김천 입찰이 대기업 몫으로 정해졌다는 사실을 중소기업 군 피심인들한테 전달하였다고 ▼▼▼에게 말하였다. 이러한 발언은 투찰 전인 2020년 10월 13일 이루어진 것으로, ☆☆☆가 대기업 군 총무사(엘에스 ◎◎◎)과 협의하여 김천 입찰을 대기업 몫으로 조정한 것은 2020년 10월 13일 전에 이루어진 것이라고 볼 수 밖에 없다. 실제 김천 입찰에서는 대기업 군인 현대가 낙찰받았다.

<표 29> 서전기전 ▼▼▼-조합 ☆☆☆ 통화내용(2020. 10. 13.) 녹취록 (소갑 제3-1-11호증)

▼▼▼	헷갈려, 아이씨. 그나저나 뭐 어떻게 얘기했어요?
☆☆☆	뭘 어떻게...
▼▼▼	지난주에 내려가서? 동남하고 제룡, D2만나서 얘기한대매?
☆☆☆	아, 그래, 김천 거 확정진 거고...
▼▼▼	대기업, 대기업 걸로?
☆☆☆	어.

<표 30> 김천 입찰결과 (소갑 제4-3호증)

(단위: 원, %)

공고일	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
2020.10.5.	2020.12.4.	현대	6,045,820,000	94.52	○
		일진	6,336,000,000	99.05	

38 ③ 기업 군 간 투찰가격 공유는 조합 ☆☆☆과 일진 □□□ 간 이루어졌다. 낙찰 예정사가 안전하게 낙찰받을 수 있으려면 기업 군 간 투찰가 공유가 필수였다. 투찰가격 공유는 다음과 같은 과정을 거쳐 이루어졌다.

39 중소기업 군이 낙찰될 차례인 경우, 낙찰 예정사인 중소기업이 투찰가격을 산정하여 이를 조합 ☆☆☆에게 알려주고, 조합 ☆☆☆는 이를 일진 □□□에게 전달하

였다. 일진 □□□는 투찰가격의 적정성을 검토하여 필요 시 수정하여 조합 ☆☆☆에게 회신해 주었다. 조합 ☆☆☆는 일진 □□□가 알려주는 투찰가격으로 투찰하였다. 실제 서대구 입찰(97번)의 경우 동남 ○○○가 산정한 투찰가격이 조합 ☆☆☆를 거쳐 일진 □□□에 의해 수정되었고, 수정된 가격대로 투찰되었다. 실제로 서대구 입찰에서는 동남이 낙찰되었다.

<표 31> 서대구 입찰결과 (소갑 제4-3호증)

(단위: 원, %)

공고일	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
2019.09.18	2019.12.11	조합(동남)			○
		효성			
		일진			
		현대			
		엘에스			

40 반면, 대기업 군이 낙찰될 차례인 경우, 일진 □□□는 대기업 군의 투찰예정가격을 조합 ☆☆☆에게 알려주었고, 조합 ☆☆☆는 항상 이 가격 이상으로 들러리 투찰을 하였다. 조합 ☆☆☆는 임의의 중소기업 명의로 입찰에 들러리로 대행 참가하면서, 자신이 어떤 가격으로 들러리 투찰을 하는지 해당 중소기업과 별도로 협의하지도 않았다.

41 투찰가격이 예정가격을 초과하여 유찰되는 경우, 2회차 이상 입찰에서도 전술한 것과 같은 조합 ☆☆☆와 일진 □□□ 간의 투찰가격 공유는, 계속적으로 이루어졌다.

<표 32> 조합 ☆☆☆ 진술조서 (소갑 제2-23호증)

문) 투찰가격은 대기업측과 어떻게 협의하였나요?
답) 투찰가격은 일진전기 □□□와 주고받았습니다. 들러리 업체는 통상 예가초과로 탈락하도록 투찰하는 것을 원칙으로 했습니다. …

문) 중소기업이 들러리로 참가할 때 일진전기 □□□로부터 투찰 예정가격을 받았나요?
답) 그렇습니다. □□□가 알려준 금액으로 투찰하던가 그보다 더 높은 금액으로 투찰하여 탈락하도록 했습니다.

문) 중소기업이 낙찰 순번일 때 귀하가 □□□에게 알려준 금액이상으로 대기업이 투찰하였나요?
답) 그렇습니다. 항상 본인이 알려준 금액보다 높은 금액으로 투찰하였습니다.

문) 입찰 때마다 투찰 예정가격을 □□□와 교환하나요?
답) 그렇습니다.

문) 유찰되는 경우 2회차 및 3회차 입찰의 투찰가격을 □□□와 서로 주고 받나요?
답) 그렇습니다. 유찰되어 재입찰을 하는 경우 투찰 예정가격을 알려주어서 낙찰 순번이 안전하게 낙찰받도록 하였습니다.

문) 중소기업이 낙찰 순번인 경우 투찰가격은 누가, 어떻게 정하나요?
답) 낙찰 순번인 업체가 규격서의 물량산출표를 보고 투찰가격을 정해서 본인에게 알려주면 본인이 그 금액으로 투찰합니다.

<표 33> 디투 ○○○ 진술조서

<2023. 1. 27.(소갑 제2-1호증)>

문) 조합대행으로 입찰에 참가한 이후에 투찰가격은 어떻게 정했나요?
답) ☆☆☆가 조합에 재직 시에는 ☆☆☆가 입찰업무를 맡았는데, 낙찰 순번이 되면 투찰가격을 ☆☆☆에게 알려줘서 투찰하도록 하였습니다. 들러리로 참가할 때는 ☆☆☆가 대기업과 연락하여 투찰가격을 전달받아서 당사와 협의도 없이 알아서 투찰하였습니다. …

문) 그렇다면 동남 및 디투에서 근무하면서 들러리로 참가할 때 투찰가격을 산정하지 않았나요?

답) 그렇습니다. 조합대행 이전에는 일진전기로부터 투찰가격을 받아서 그대로 투찰하였고, 조합대행 이후에는 ☆☆☆ 또는 ■■이 대기업과 연락해서 대기업이 알려준 금액대로 알아서 투찰하였기 때문에 얼마로 투찰하였는지도 모릅니다.

<2023. 5. 16.(소갑 제2-3호증)>

문) 서대구 S/S 입찰에서 동남은 투찰가격을 어떻게 정했나요?
답) 투찰가격을 동남에서 정한 게 아니라 일진전기 □□□가 정해서 알려준 금액으로 투찰하였습니다.

문) 일진전기 □□□가 어떻게 투찰가격을 알려주었나요?
답) 서대구 S/S 입찰 건은 1.5 차단방식이었는데 동남은 1.5 차단방식 입찰에는 처음 참가하였습니다. 그래서 설계나 물량산출에서 미숙한 면이 있었지만 본인은 그 간의 경험을 살려 물량산출을 하고 이를 토대로 투찰예정가격을 산정해서 이를 조합 ☆☆☆에게 알려주었습니다(입찰은 조합에서 조합 명의로 참가하기 때문에 조합에 투찰가격을 알려주어야 함).

투찰 당일에 본인은 이 건 입찰과정을 지켜보기 위해 조합에 가서 ☆☆☆를 만났습니다. ☆☆☆는 본인이 알려준 투찰가격을 일진전기 □□□에게 알려주었는데 □□□가 투찰가격이 너무 높다고 하면서 낮은 투찰가격을 알려주었으니 □□□가 알려준 금액으로 투찰하자고 했습니다.

그런데 일진전기 □□□가 알려준 금액은 본인이 생각하기에 너무 낮았기 때문에 □□□가 제대로 계산한 것인지 알아보기 위해 직접 □□□에게 전화하여 본인이 작성한 것과 비교하면서 투찰가격 산정에 대해 물어보았습니다.

대기업들은 이전부터 1.5 차단방식을 입찰에서 낙찰받아 왔기 때문에 □□□가 제대로 산정하였을 것으로 생각하고 □□□가 알려준 금액대로 투찰하라고 조합 ☆☆☆에게 얘기하였으며, ☆☆☆는 □□□가 알려준 금액으로 투찰하여 동남이 낙찰받았습니다.

42 다만, 제룡이 낙찰 예정사일 때는 조합 ☆☆☆에서 일진 □□□를 거친 적정 투찰가격 점검 과정 없이 제룡 ■■[38]이 직접 일진 □□□와 소통하며 투찰가격을 직접 정하고, 이를 조합 ☆☆☆에게 사후 통보해주었다. 조합 ☆☆☆는 제룡 ■■이 통보한 투찰가격으로 제룡을 대행해 투찰하였다.

43 제룡이 낙찰 예정사였던 강서 입찰(103번)관련, 제룡 ■■은 자사 및 타사의 투찰가격을 기재한 '규격입찰서 부품별 제안수량'이라는 제목의 문건을 작성하여 조합 ☆☆☆에게 보내어 투찰하도록 하였다. 조합 ☆☆☆는 1회차 입찰[39]에서 위 문건에 기재된 대로 제룡의 투찰가격을 ㅇ으로 하였으나 예가초과로 유찰되었다. 조합 ☆☆☆는 2회차 입찰에서 ■■이 작성한 금액보다 약간 낮추어 투찰하였고, 효성 등 들러리로 참가한 대기업 3개사는 위 문건에 기재된 금액(ㅇ)과 유사하게 투찰함으로써 제룡전기가 낙찰되도록 하였다.

<표 34> 조합 ☆☆☆ 진술조서 (소갑 제2-23호증)

문) 투찰가격은 대기업측과 어떻게 협의하였나요?
답) 투찰가격은 일진전기 □□□와 주고받았습니다. 들러리 업체는 통상 예가초과로 탈락하도록 투찰하는 것을 원칙으로 했습니다.

제룡전기가 낙찰 순번인 경우에는 제룡전기 ■■ 팀장이 직접 대기업측(일진전기 □□□)에 자신의 투찰 예정가격을 알려준 것으로 알고 있습니다. 제룡전기가 낙찰 순번일 때 본인이 일진전기 □□□에게 투찰 예정가격을 알려주지 않았고, 본인은 ■■으로부터 투찰가격을 받아서 그대로 투찰만 하였습니다.

38) 제룡 ■■은 前 일진 직원으로 일진 직원들과 친분관계가 있었다.
39) 이 건 입찰은 1회차 입찰에서 예가초과로 유찰되어 2회차 입찰까지 실시되었다.

<그림 6> 제룡전기 ■■이 사전에 작성한 강서 S/S 입찰 투찰가격 내역 (소갑 제3-3-2호증)

<표 35> 강서 입찰결과 (소갑 제4-3호증)

(단위: 원, %)

공고일	입찰 회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격(원)	투찰률	낙찰자
2020.05.06	1	2020.06.22	조합(제룡)			유찰
			효성			
			일진			
			현대			
	2		조합(제룡)			○
			효성			
			현대			
			일진			

44 참고로, 중소기업 군 내에서 낙찰 예정사는 '배정회의'를 통하여 결정되었다. 배정회의는 조합에 각 중소기업 입찰 담당자들이 모여서 낙찰 예정사를 정하는 회의였다. 낙찰 예정사를 정하는 기준은 누적 낙찰물량이었다. 중소기업 중 누적 낙찰물량이 적은 중소기업이 낙찰자로 선정되는 방식이었다. 배정회의는 조합 ☆☆☆를 중심으로 이루어졌으며, 후술하듯이 조합 ☆☆☆가 퇴사하고 제룡 ■■이 총무 역할을 맡았을 때에도 제룡 ■■을 중심으로 동일하게 배정회의를 거쳐 중소기업 군의 낙찰 예정사를 정하였다. 배정회의 참여 담당자는 그 결과를 보고서 형태로 작성하여 각 중소기업 내부에 보고하기도 하였다.

<표 36> 조합 ☆☆☆ 진술조서 (소갑 제2-23호증)

문) 중소기업이 낙찰 순번인 경우 어떻게 낙찰예정자를 정했나요? 답) 기본적으로는 순번대로 하면서, 누적 낙찰물량이 적은 업체가 있는 경우에는 누적 물량을 맞추기 위해 우선적으로 낙찰받을 수 있도록 했습니다. 낙찰 순번이 아닌데 낙찰받고 싶은 업체가 있는 경우에는 각 업체 입찰담당자들과 협의하여 순번을 변경하기도 했습니다.

<표 37> 서전기전 ▼▼▼ 진술조서 (소갑 제2-11호증)

문) GIS 입찰공고가 나면 중소기업은 어떻게 조합대행으로 입찰에 참여할 업체를 선정하나요? 답) 조합에서 ☆☆☆ 상무가 있을 당시에는, 입찰공고가 나면 ☆☆☆가 각 사의 영업 담당자(제룡전기 ■■, 동남 ○○○→◁◁◁→★★★, 서전기전 ▼▼▼, ◀◀◀, 디투 ★★★→○○○)에게 위임장을 소지하고 조합으로 불러서 입찰에 참가할 업체를 협의하여 선정하였는데, 우선적으로 고려하는 선정기준은 누적 계약물량을 감안한 순번이었습니다. 순번은 각 사가 골고루 계약을 체결하도록 하기 위해 입찰에서 낙찰받은 누적 계약물량을 맞추는 방향으로 정했습니다. 그래서 누적 계약물량이 적은 업체를 우선적으로 입찰에 참여하도록 하였습니다. 상황에 따라서는 순번이 아닌데도 입찰에 참여하는 경우가 있는데 이런 경우는 물량을 먼저 받는 경우입니다. 이렇게 입찰에 참여할 업체를 선정하는 회의를 배정회의라고 부르고 입찰에 참여할 업체 선정을 배정이라고 합니다. ☆☆☆가 조합에서 퇴사한 후에는 제룡전기의 ■■ 팀장이 총무 역할을 했는데, GIS 입찰공고가 나면 ■■은 각 사의 영업 담당자에게 연락하여 조합으로 모이라고 해서 조합에서 배정회의를 하여 업체를 선정하였는데, 선정기준은 ☆☆☆가 하는 것과 같이 누적 계약물량을 기준으로 업체 순번을 정하여 돌아가면서 입찰에 참가하였습니다.

<그림 7> 서전 ◀◀◀[40]이 작성한 배정회의 참석 보고서(소갑 제3-9호증)

(4) 조합대행 체제 후기 (2020년 11월 ~ 2022년 9월)

12 한편, 조합 ☆☆☆는 2020년 11월 경 퇴사하였다. 퇴사 후에는 제룡 ■■이 중소기업 군의 총무 역할을 담당하였다. ■■은 대기업 군 총무인 일진 ●●●, □□□와 지속적으로 의사연락을 해가면서 ① 물량배분 비율을 조절하고, ② 낙찰 기업군을 조정하고, ③ 투찰가격을 교환하는 역할을 수행하였다.

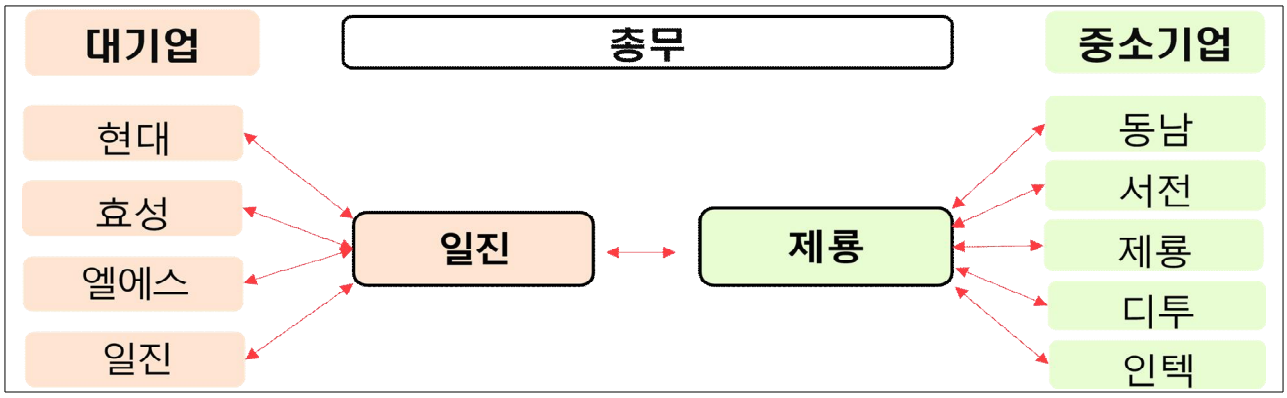
(표 삽입을 위한 여백)

40) 서전 GIS 170 입찰 관련 실무자이다.

<표 38> 디투 ○○○ 진술조서

<2023. 1. 27. 진술서(소갑 제2-1호증)> 문) ☆☆☆ 또는 ■■이 대기업과 연락하고 있다는 것을 어떻게 알게 되었나요? 답) (전략) … ☆☆☆가 퇴사한 후에는 ■■이 대기업측과 접촉했는데, ■■은 일진전기 □□□와 접촉하여 대기업과 중소기업의 낙찰비율 및 낙찰순번을 조율하고 있다는 말을 수시로 했었습니다. <2023. 5. 16. 진술서(소갑 제2-3호증)> 문) 대기업 순번인지 중소기업 순번인지는 언제 알게 되나요? 답) 입찰공고가 나면 제룡전기 ■■이 대기업 일진전기와 협의해서 대기업이 할지 중소기업이 할지를 정합니다. 중소기업 차례로 정해지면 ■■이 낙찰 순번 업체에 연락해서 입찰준비를 하라고 얘기해 주며 해당 업체는 규격서를 작성하는 등 입찰에 참여하게 됩니다.

<그림 8> 조합 ☆☆☆ 퇴사 이후 조합대행 체제 구조



45 ① 물량배분 비율 조정 관련, 당초 조합대행 체제는 중소기업 3사(동남, 제룡, 서전) 체제로 시작되었으나, 2개 중소기업이 신규로 시장에 진입(디투는 2018년 12월 26일 임시 납품자격을 얻고 2020년 5월부터 입찰에 참여했으며, 인텍은 2021년 1월 GIS 170 납품자격을 획득[41]했다)하면서 종전 6:4였던 대기업 군과 중소기업 군의 물량비율을 조정할 필요가 있었다. 제룡 ■■은 2021년 1월 경 일진 □□□를 통해 엘에스 ◎◎◎과 접촉하여 신청주 입찰(111번) 다음 입찰인 을왕 입찰(112번)부터 인텍 등이 새로이 진입하였다는 점을 고려하여 물량 비율을 5.5:4.5로 조정하여 적용하자고 합의하였다. 특히, 그러한 물량 배분비율 변경 합의에 엘에스, 일진, 효성은 모두 동의하였다.

41) 소갑 제6-3호증 참조

<표 39> 서전기전 ▼▼▼-제룡전기 ■■ 통화내용(2021. 1. 18.) 녹취록 (소갑 제3-1-2호증)

▼▼▼	저기 그 신청주 거, 신청주가 1.5잖아요.
■ ■	예, 1.5.
▼▼▼	그거 LS 주기로 하지 않았어요?
■ ■	LS랑 지금 조율하고 있어요, 저희랑.
▼▼▼	그래요?
■ ■	예.
▼▼▼	아니, 지난번에 그거 LS 주면 개수가 딱 맞아서 다시 카운트한다매?
■ ■	아니, 아니, 그거를 LS가 아니라 그거를 중소기업으로 가져와야, 그거를 중소기업으로 가져와야 대기업 대 중소기업 6 대 4 딱 끝내고,
▼▼▼	아, 그 얘기였었나?
■ ■	예, 끝내고. 신청주 거까지 그래야 인텍 들어오면서 다시 쉐어하는 걸로. 5.5 대 4.5로.
▼▼▼	그렇게?
■ ■	예. 확실히 이번에는 선을 그은 거예요. 5.5 대 4.5로. 그때 6 대 뭐 4.5 어쩌고 뭐 되네 안 되네 얘기했었잖아요. ☆☆☆ 상무 있을 때.
▼▼▼	예.
■ ■	그걸 아예 선을 그어버렸어요."인텍 들어오니까 5.5 대 4.5로 하자. 이번 거 청주 거 우리 거 주고."
▼▼▼	깔끔하네.
■ ■	그렇게 해서 다시 하고 시작하는 걸로 일단 그렇게 얘기했어요, 대기업한테. 근데 대기업에서 일진은 오케이 했고 효성도 뭐 오케이 했고 LS만 지금 쉬었잖아요, 계속 8개월 동안.

46 ② 낙찰 기업 군 조정 관련, 제룡 ■■은 일진 □□□와 주로 연락하였다. 일진 □□□는 ■■과 합의한 내역들을 다른 대기업 군 담당자들에게 전달하였는데, 그 담당자들은 효성 ◇◇◇, 현대 ◆◆◆, 엘에스 ◎◎◎이었다.

<표 40> 공정거래위원회 전원회의 심의(2024년 12월 18일) 질의응답 내용

(일진 대리인) 그때는 제룡전기 ■■과 지금 옆에 있는 □□□ 부장이 그 이후에 그러니까 당시에 엘에스 쪽하고 중전기조합하고 그 물량 배분 합의 이후에 추가로 좀 더 중소기업 쪽에서 가지고 가고 싶은 그런 연락들을 저희 □□□ 부장이 맡았습니다.

(위 원) 일진전기의 □□□ 부장님! 그 부분 인정하십니까?

(피심인 □□□) 예, 인정하고 있습니다. 일단은 그때 조합에서 저희가 가져가고 싶어 하는 물량들이 있으면 저희도 이제 항상 뭐 통화를 하거나 그런 건 아니고요. 회의가 뭐 한전 본사도 있고 여러 회의가 있으면 그때 만났을 때 잠깐 하고 싶다는 것을 저희가 전달받으면 그냥 저도 대기업 쪽에다가 전달을 하고 있습니다. 팀장들한테 전달을 했습니다.

(위 원) 그때 그 대기업들의 컨택 포인트가 ●●● 전무님은 효성의 ◇◇◇, 현대의 ◆◆◆, 엘에스 ◎◎◎이었습니까?

(피심인 □□□) 예.

(위 원) □□□ 부장님 어떻습니까?

(피심인 □□□) 그때도 같은 분이었습니다.

(위 원) 같았습니까?

(피심인 □□□) 예.

47 구체적으로 제룡 ■■과 일진 □□□가 협의한 내역은 다음과 같다. 2020년 11월 경 제룡 ■■은 대기업 군과 협의(총무 : 일진 □□□)하여, 청평양수 입찰(107번)과 서송도 입찰(109번) 입찰을 대기업 군 몫으로 하기로 조율하였다. ■■은 이와 같은 내용을 서전 ▼▼▼에게 아래 <표 41>과 같이 전달하였다.

<표 41> 서전기전 ▼▼▼-제룡전기 ■■ 통화내용(2020. 11. 13.) 녹취록 (소갑 제3-1-1호증)

▼▼▼	아니, 어제 이게 우리 지금, 지금 나온 게 서송도가 나왔잖아요.
■ ■	서송도가 D2로 가든 대기업으로 가든 갈 거예요. 불로 거가 또 올라올 건데[42] 왜냐하면 청평양수 거 5개 나온 거가 대기업이 갖거든요, 지금.
(중략)	
▼▼▼	송도 거 떴잖아, 서송도?
■ ■	그거 지금 LS가 제한이 15일날 제가 풀린다 그랬잖아요. 그래서 LS로 보내려고 그러는 거예요. 납기도 22년 6월이고 그래가지고.
▼▼▼	서송도 거는 LS 준다?
■ ■	예, 지금 생각에. 뭐 LS에서 어떻게 될지 … 일단 D2는 참가시켜놓으려고 하는 거고.

42) 불로 S/S 입찰 건은 이 통화가 있은 약 20일 후(2020. 12. 3.)에 공고되었다. ■■은 입찰공고 될 것을 미리 알고 있었음을 알 수 있다.

48 <표 41>에 따르면, 서송도 입찰을 엘에스에게 할당하려고 ■■과 대기업 측은 시도하였다. 그러나, 엘에스는 2020년 11월 15일까지 부정당업자 제재처분을 받아 입찰참가자격이 정지된 상태였으므로(소갑 제6-4호증), 엘에스로서는 서송도 입찰 참여가 원천적으로 불가능[43]했다. 결국 서송도 입찰은 같은 대기업 군인 일진에게 할당되었다. 일진에게 할당되었다 하더라도 서송도 입찰이 대기업 군 몫이었다는 합의 내용이 달라지는 것은 아니다.

49 청평양수 입찰은 합의된 대로 대기업 군인 일진이 낙찰받았다. 서송도 입찰의 경우도 대기업 군인 일진이 낙찰받았어야 하는데[44], 일진의 입찰 담당자인 ▷▷▷는 예가 초과로 유찰된 후 실시된 재입찰에 실수로 참가하지 않았다. 결과적으로 재입찰에서 들러리로 참가[45]한 디투가 낙찰되었다.

<표 42> 서송도 및 청평양수 입찰 결과 (소갑 제4-3호증)

변전소명	공고일	회차	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
청평양수	2020.10.08	1	2021.01.15	일진			○
				현대			
				조합(디투)			
서송도	2020.11.11	1	2021.01.15	일진			유찰
				현대			
				효성			
				조합(디투)			
		2	2021.01.20	조합(디투)			○
				효성			
				현대			

<표 43> 일진전기 ▷▷▷ 진술서(소갑 제2-39호증)

(전략) 서송도 S/S 입찰 건의 경우 본인 실수로 재입찰에 참가하지 않았던 것입니다. 이 입찰은 통상 입찰과는 다르게 재입찰이 진행되었는데(최초 입찰 후 며칠 지나서 재입찰 실시) 본인이 실수로 재입찰에 참가하는 것을 잊어버려서 입찰에 참가하지 못했습니다. 그래서 □□□ 부장에게 야단을 많이 들었습니다. 이 건이 있고 나서는 입찰에서 실수가 없도록 절차를 보완했던 것으로 기억합니다(입찰 업무를 맡는 직원이 서로 교차 확인 등)

43) 서송도 입찰 공고는 2020년 11월 11일에 났고, 입찰 공고문에 따르면 부정당업자 제재처분을 받은 사업자는 입찰에 참여할 수 없다(소갑 제6-1호증).
44) 서송도 입찰의 최초 투찰에서는 일진이 최저가로 투찰하였다.
45) ■■은 <표 26>의 녹취에서 '일단 D2는 참가시켜놓으려고 하는 거고.'라고 발언하였다.

<표 44> 디투 ○○○ 확인서(소갑 제2-4호증)

(전략) 서송도 입찰 건의 재입찰에서 당사는 투찰가격을 산정한 적이 없을 뿐더라 투찰가격을 조합 또는 제룡전기 ■■에게 알려준 적이 없는데, 중전기사업협동조합(▶▶▶)으로부터 당사가 낙찰받았다는 통보를 받았습니다. 당사에서는 본인이 입찰업무를 맡았기 때문에 서송도 재입찰 건의 투찰가격을 본인이 산정하여 조합(또는 제룡전기 ■■)에게 알려주도록 되어 있습니다. 이 당시에는 GIS 170 입찰과 관련해서 중소기업을 대표해서 제룡전기 ■■이 대기업측과 접촉하였고, 낙찰예정자는 ■■에게 투찰가격을 알려주고 ■■은 대기업과 투찰가격을 조율한 후 조율된 투찰가격을 낙찰예정자에게 설명한 후 조합 ▶▶▶에게 투찰가격을 알려주어 투찰하도록 하였습니다. 들러리로 참여하는 경우에는 ■■이 대기업측으로부터 투찰가격을 받아서 조합 ▶▶▶에게 알려주어 투찰하도록 하였는데 들러리 업체에는 투찰가격을 알려주지도 않았습니다.

50 제룡 ■■은 2021년 1월 경, 대기업 군과 합의하여 당초 대기업 군 몫이었던 신청주 입찰(111번)을 중소기업 군 몫으로 조정하려 하였다. 이러한 조정은 대기업 군과 중소기업 군 간 물량배분비율인 6:4를 가능한 정확히 맞추기 위한 시도였다. 당초 신청주 입찰은 대기업 군 중에서 엘에스의 몫이었으나, 해당 입찰은 1.5차단 방식의 GIS 170을 위한 것으로서 그 물량이 상당했다. 그래서 이를 대기업 군인 엘에스 몫으로 할 경우 6:4 비율에서 이탈이 발생할 우려가 있었고, 제룡 ■■은 이를 방지하기 위해 신청주 입찰을 중소기업 몫으로 하고자 했던 것이다.

<표 45> 서전기전 ▼▼▼-제룡전기 ■■ 통화내용(2021. 1. 18.) 녹취록 (소갑 제3-1-2호증)

▼▼▼	저기 그 신청주 거, 신청주가 1.5잖아요.
■ ■	예, 1.5.
▼▼▼	그거 LS 주기로 하지 않았어요?
■ ■	LS랑 지금 조율하고 있어요, 저희랑.
▼▼▼	그래요?
■ ■	예.
▼▼▼	아니, 지난번에 그거 LS 주면 개수가 딱 맞아서 다시 카운트한다매?
■ ■	아니, 아니, 그거를 LS가 아니라 그거를 중소기업으로 가져와야, 그거를 중소기업으로 가져와야 대기업 대 중소기업 6 대 4 딱 끝내고,
▼▼▼	아, 그 얘기였었나?
■ ■	예, 끝내고. 신청주 거까지 그래야 인텍 들어오면서 다시 쉐어하는 걸로. 5.5 대

	4.5로.
▼▼▼	그렇게?
■ ■	예. 확실히 이번에는 선을 그은 거예요. 5.5 대 4.5로. 그때 6 대 뭐 4.5 어쩌고 뭐 되네 안 되네 얘기했었잖아요. ☆☆☆ 상무 있을 때.
▼▼▼	예.
■ ■	그걸 아예 선을 그어버렸어요."인텍 들어오니까 5.5 대 4.5로 하자. 이번 거 청주 거 우리 거 주고."
▼▼▼	깔끔하네.
■ ■	그렇게 해서 다시 하고 시작하는 걸로 일단 그렇게 얘기했어요, 대기업한테. 근데 대기업에서 일진은 오케이 했고 효성도 뭐 오케이 했고 LS만 지금 쉬었잖아요, 계속 8개월 동안.
▼▼▼	그럼 걔네만 … 1.5를.
■ ■	제재 먹어서 쉬었잖아. 근데 걔네가 먼저 1.5를 가져가면 또 쉐어(share)가 안맞거든, 그렇게 되면. 그래서 LS가 고민 좀 하고 있어요.

51 특히, 이 과정에서 제룡 ■■은 일진 □□□를 통해 엘에스 ◎◎◎에게 접촉하며 신청주 입찰(111번)을 중소기업 몫으로 하고자 하였다. 결과적으로 그러한 시도는 성공적이었으며, 실제 신청주 입찰은 중소기업인 제룡이 낙찰받았다.

<표 46> 공정거래위원회 전원회의 심의(2024년 12월 18일) 질의응답 내용

(위 원) 네, 잘 알겠습니다. 피심인 ■■에게 다시 좀 물어보겠습니다. 2021년 1월 18일에 ▼▼▼ 하고 통화내역에 따르면 신청주 물량 관련해서 엘에스와 조율을 하였다고 발언했는데 엘에스의 누구인가요? ◎◎◎이었던 건가요? (피심인 ■■) 당시의 담당은 ◎◎◎ 상무로 알고 있는데요, 실질적으로 조율한 건 아니고요, 저희가 물량 관련해서 저희 쪽으로 줘야 되지 않느냐라는 의견을 일진 □□□ 부장 통해서 좀 전달을 해달라, 그런 식으로 얘기를 한 적은 있습니다.

<표 47> 신청주 입찰(111번) 입찰 결과

공고일	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
2021.01.05	2021.03.18	조합(제룡)			○
		일진			
		현대			
		엘에스			
		효성			

52 제룡 ■■은 2021년 4월 경, 대기업 군과 합의하여 을왕 입찰(112번), 신목감 입찰(113번)을 각각 중소기업 군과 대기업 군이 낙찰받을 수 있도록 낙찰 기업 군을 조율하였다. 을왕 입찰은 전술한 것과 같이 대기업 군과 중소기업 군의 물량배분비율이 5.5:4.5로 조정된 후 있었던 첫 입찰이었는데, 제룡 ■■과 일진 ●●●은 이 비율에 근거하여 낙찰 기업 군을 조정하였다. 그리고, 실제로 을왕 입찰(112번)은 중소기업 디투가, 신목감 입찰(113번)은 대기업 현대가 낙찰받았다.

<표 48> 서전기전 ▼▼▼-제룡전기 ■■ 통화내용(2021. 4. 8.) 녹취록 (소갑 제3-1-3호증)

▼▼▼	저기 을왕 거 그건 어디가 하는 거예요?
■ ■	지금 대기업이랑 조율하고 있는데 지금 D2가 가져갈 예정.
▼▼▼	D2가?
■ ■	예. 왜냐 하면 신목감 거가 나왔으니까.
▼▼▼	신목감은 LS 거니까[46]?
■ ■	그렇죠. 그럼 5.5 대 4.5로 나누면 대기업 하나 가져가면 중소기업 하나 가져가야 되니까.
▼▼▼	아니, 끝났잖아, 이미? 을왕 거부터 다시 카운트하는 거 아니에요?
■ ■	을왕 거 신목감 거부터 카운트니까.
▼▼▼	그러니까.
■ ■	그게 5.5 대 4.5라고요, 이제 새로.
▼▼▼	여기 새로?
■ ■	예. 그니까 신목감 거를 대기업이 가져가니 을왕 거를 중소기업이 가져와야죠.
▼▼▼	그때 뭐 대기업 준다 그랬잖아?
■ ■	을왕 거?
▼▼▼	어.
■ ■	신목감 거가 안 뜨면.
▼▼▼	안 뜨면?
■ ■	예. 그래서 조율하고 있어요, 지금.

46) 통화 녹취록과는 달리 실제 신목감 입찰은 현대가 낙찰받았다. 관련하여, ▼▼▼과 ■■은 대기업 군 내에서 낙찰 예정사의 변동이 있었다고 추정하고 있다. 그러나, 신목감 입찰에서 대기업 군이 낙찰예정 기업 군이었다는 사실은 변화가 없다.

<서전기전 ▼▼▼-제룡전기 ■■ 통화내용(2021. 5. 24.) 녹취록>(소갑 제3-1-4호증)

<표 49> 을왕 S/S 및 신목감 S/S 입찰결과 (소갑 제4-3호증)

(단위: 원, %)

변전소명	공고일	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
을왕	2021.03.08	2021.04.22	조합(디투)			○
			일진			
			효성			
			엘에스			
			현대			
신목감	2021.03.25	2021.05.13	현대			○
			엘에스			
			일진			
			효성			
			조합(서전)			

53 2021년 6월 경, 제룡 ■■은 진해 입찰(114번)을 인텍에, 1.5차단 입찰이었던 정촌 입찰(117번)을 서전에 할당하기 위해, 일진 ●●●과 협의하여 포천 입찰(115번), 동제주 입찰(116번)을 대기업 순번으로 조정하였다. 원래 정촌 입찰은 대기업 군의 물량이었으나, 이를 중소기업 군 물량으로 전환하기 위해 1차단 입찰 2개(포천, 동제주)를 대기업 군 몫으로 변경하기로 합의한 것이다. 실제 입찰결과는 양 총무가 합의한대로 진해는 인텍이, 정촌은 서전이, 포천과 동제주는 대기업인 효성과 엘에스가 낙찰받았다. 한편, 이러한 순번 조정은 일진 ●●●이 단독으로 한 것이 아니라, 현대, 효성, 엘에스의 사후 추인을 얻어 진행된 것이었다

▼▼▼ 저기 그, 그 신목감을 현대가 했어요?
■ ■ 현대가.
▼▼▼ 왜 현대가, 지네끼리 바꿨나?
■ ■ 지네끼리 바꾼 거 같아요. 서로 또 TR 주고 받는 것도 있으니까.

참고로, 업계에서는 변압기를 TR(Transformer)로 부른다. 대기업 4사는 한국전력공사에서 발주하는 변압기 입찰에도 참가하고 있다.

<효성 ♤♤♤ 진술조서>(소갑 제2-46호증)

문) 한전에 납품하는 품목에서 'TR'은 무슨 제품을 의미하나요?
답) 업계에서 사용하는 TR은 'Transformer'의 약자로서 '주변압기'를 의미합니다.

문) 대기업 4사가 한전에 납품하는 품목 중에는 변압기도 있나요?
답) 그렇습니다. 대기업 4사 및 중소기업인 KOC전기(154KV 이하만 생산)가 변압기를 생산하고 있으며 한전 입찰에 참가하여 납품하고 있습니다.

<표 50> 서전기전 ▼▼▼-제룡전기 ■■ 통화내용(2021. 6. 1., 10:28) 녹취록 (소갑 제3-1-6호증)

■ ■	지금 포천 거랑 동제주 거를 다 대기업을 줘야 정촌 거 개네 거를 가져오거든요.
▼▼▼	정촌 게 올라왔다가 뭐 좀 수정할 내용이 있다 그래갖고 다시 내려갔다네.
■ ■	1.5차단은 가져가신다고 했으니까 서전이. 그렇게 유지할 수밖에 없어요, 지금.
▼▼▼	그러면 포천하고 동제주는 주고, 대기업에?
■ ■	그렇죠. 진해랑 정촌은 가져오고.
▼▼▼	진해랑 정촌은 가져오고?
(중략)	
▼▼▼	난감하네. 그렇게 할 거예요, 그러면? 진해는 인텍 주고,
■ ■	인텍 주고 정촌 거 서전 주고, 그러니까 이거 2개는 날아가고 저기로 대기업으로
▼▼▼	포천하고 동제주는 대기업 주고?
■ ■	예. 그래야 비율이 맞아요.
(중략)	
■ ■	3개가 아니라 대기업에서 …… 그렇게 왔어요.
▼▼▼	어떻게?
■ ■	저기가 서전이 정촌 거를 원하니 정촌 거, 진해 거는 또 인텍이 찍었잖아요.
▼▼▼	어디 거? 아, 진해. 진해.
■ ■	여기 진해 거 인텍이 찍었잖아.
▼▼▼	자기네가 하겠다고?
■ ■	어. 그렇게 2개 가져가니 그러면 1차단 니네들 나오는 거 앞으로 대기업 비율 찰 때까지 싹 대기업으로 보내. 그렇게 해서 조율을 시작한 거예요, 지금 대기업하고.

<표 51> 서전기전 ▼▼▼-제룡전기 ■■ 통화내용(2021. 6. 1., 13:29) 녹취록 (소갑 제3-1-7호증)

■ ■	가져오기로 했고, 저기 동제주 거랑 저기 뭐야 포천 거,
▼▼▼	예, 예.
■ ■	대기업으로 넘기기로 했어요.
▼▼▼	대기업으로?
■ ■	어, 일진이 나머지 현대랑 효성이랑 LS 작업할 거예요.
▼▼▼	예, 예.
■ ■	그렇게 최종, 아유 한 3시간 걸렸구나 지금.
▼▼▼	잘하셨네.

■ ■	…… 만나고 왔어요, 위에 전무까지.
▼▼▼	예?
■ ■	전무까지 만나고 왔다고요.
▼▼▼	아, 일진에?
■ ■	예.
▼▼▼	일진 그 ●●●이 노 상무가 다 하는 거 아니에요?
■ ■	● 상무가 다 하는데 위에 전무가 좀 보자 그래가지고. 전무랑 또 친하거든요. 왔는데 얼굴도 안 보냐고 …… 주저리주저리 얘기해가지고 설득시켰죠.
▼▼▼	옛날에 일진에 있었다 그랬지.
■ ■	예. 일진에서 작업해주는 일만 남았고 나머지는,
▼▼▼	일진에는 그러면 나머지 대기업들 책임지고 설득한대요?
■ ■	일단 그렇게 하겠대요, 자기네들도. 다음 차례가 어차피 자기네가 아니라 현대하고 LS인가 그럴 거 같애.

<표 52> 진해, 정촌, 포천, 동제주 입찰결과 (소갑 제4-3호증)

(단위: 원, %)

변전소명	공고일	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
진해	2021.05.21	2021.06.21	조합(인텍)			○
			일진			
			현대			
			엘에스			
			효성			
포천	2021.05.27	2021.08.03	효성			○
			일진			
			조합(서전)			
			엘에스			
			현대			
동제주	2021.05.31	2021.06.24	엘에스			○
			일진			
			현대			
			조합(서전)			
			효성			
정촌	2021.06.30	2021.08.31	조합(서전)			○
			일진			
			엘에스			
			효성			
			현대			

54 ③ 투찰가격 공유를 위한 중소기업 측 총무 역시 조합 ☆☆☆에서 제룡 ■■으로 변경되었다. 제룡 ■■이 투찰가격을 공유한 방식은 다음과 같다.

55 제룡 ■■은 중소기업이 낙찰 예정사일 때 해당 중소기업으로부터 전달받은 투찰가격을 일진 □□□에게 전달하고, 이를 확인 및 수정받았다. ■■은 낙찰 예정 중소기업이 산정한 가격이 □□□가 수정한 가격과 상이하더라도, 수정가격으로 투찰하도록 하였다. 투찰 실무는 ■■이 직접 한 것은 아니고 조합 ☆☆☆ 퇴사 후 후임자인 조합의 ▶▶▶가 하였다. ☆☆☆는 □□□와의 투찰가격 협의도 본인이 하고 투찰도 본인이 한 반면, ▶▶▶는 기계적으로 투찰가격 입력만 했다는 점이 차이가 있다. 이러한 점은 서전의 정촌[47] 입찰의 투찰과정에서 잘 나타난다.

<표 53> 서전기전 ▼▼▼ 진술조서(소갑 제2-11호증)

문) 서전기전이 입찰에 참가할 때 투찰가격을 변경한 경우가 있었나요? 답) 서전기전이 낙찰조로 입찰에 참여한 정촌 S/S 입찰 건의 경우 입찰 당일(2021년 8월 31일) 본인은 조합에 갔었는데 ■■이 먼저 조합에 와 있었습니다. ■■은 일진전기와 통화하여 당사가 투찰할 가격을 협의하여 놓고 조합에 도착한 본인에게 ○억 원(부가가치세 제외)에 투찰한다고 하기에 그렇게 하라고 하였습니다. ■■은 조합 ▶▶▶에게 투찰가격(○억 원)을 알려주어서 최종적으로 ○억 원으로 투찰하였습니다. ■■은 서전기전이 물량산출표와 투찰가격을 잘못 산정하였다고 하면서 나무라기에 본인은 ♠♠♠에게 전화하여 물량산출표를 어떻게 작성했기에 일부가 누락됐냐고 꾸짖기도 하였습니다. 이 건에서 알 수 있듯이 투찰가격은 입찰에 참가하는 회사가 정하는 게 아니라 대기업과 협의해서 정합니다.

<표 54> 서전기전 ♠♠♠[48] 진술조서(소갑 제2-16호증)

문) 귀하는 정촌 S/S 입찰과정에서 제룡전기 ■■과 통화한 적이 있었나요? 답) 있었습니다. 문) 누가 전화를 했으며, 무슨 내용으로 통화하였나요? 답) 입찰일에 ■■이 본인에게 전화를 했었는데, ■■은 본인이 작성한 규격서를 대기업측에 전달했다고 하면서 대기업측에서 서전의 규격서 물량산출이 잘못됐다고 하는데 왜 이렇게 됐냐고 물었습니다. 그래서 물량산출과 관련하여 자초지종을 설명하였습니다. 문) 앞에서 ■■은 서전의 물량산출이 잘못됐다고 했는데, 이로 인해 투찰가격에 변동이 생겼나요? 답) ■■과 통화한 후에 ▼▼▼ 상무와 통화했었는데, ▼▼▼은 물량산출이 일부 누락되어서 투찰가격을 올려야 된다는 얘기를 ■■이 하였다고 하면서 투찰가격을 올려야 되는 것처럼 얘기해서 올린 것으로 알고 있습니다. 문) 그렇다면 정촌 S/S 입찰 건의 투찰가격은 사실상 ■■이 대기업측과 협의해서 정한 것으로 볼 수 있나요? 답) 그렇다고 볼 수 있습니다.

47) <표 52>에서 보듯, 서전은 정촌 입찰에서 낙찰 받았다.
48) 서전의 상무로서, ▼▼▼ 후임으로 입찰업무를 담당하였다.

문) ■■이 물량산출과 투찰가격을 협의한 대기업은 어느 회사로 알고 있나요? 답) ■■과 통화할 때는 그냥 대기업이라는 얘기만 들었고 구체적으로 어느 회사인지는 못 들었습니다. 그런데 ▼▼▼ 상무와 통화하면서 ■■이 일진전기와 협의하고 있다는 얘기를 했기 때문에 ■■이 말하는 대기업은 일진전기라는 것을 알게 되었습니다.

56 제룡 ■■은 투찰가격 공유를 넘어서 자신이 직접 낙찰 예정 중소기업의 투찰가격 산정과정에 개입하기도 했다. 이러한 점은 인텍의 진해[49] 입찰 투찰과정에서 알 수 있다. 인텍 ♡♡♡[50]은 자신이 처음 참여한 진해 입찰에서 투찰가격 산정의 기초자료[51]인 부품별 제안수량 자료를 ■■에게 메일로 보내기도 했다. 부품별 제안수량 자료는 영업비밀로 관리되는 자료되는 것이 일반적으로, 경쟁사에게 공개되어서는 안되는 자료이다[52].

(표 삽입을 위한 여백)

49) <표 52>에서 보듯, 인텍은 진해입찰에서 낙찰 받았다.
50) 인텍의 입찰담당자로서 직급은 부장이다.
51) 투찰가격은 입찰회사가 발주자에게 '제안'하는 가격이다. 부품별 제안수량 자료는, 한전이 발주한 GIS 170을 납품하기 위해 얼마만큼의 부품이 소요될 것으로 예상하는지를 나타내는 자료이고, 따라서, 부품별 제안수량에 부품별 단가를 곱하고, 그 곱한 결과를 부품별로 더하면 최종적인 제안가격(=투찰가격)이 된다.
52) <참고> 조합 ☆☆☆ 진술조서(소갑 제2-20호증)

문) 규격입찰서의 부품별 제안수량을 보면 투찰가격을 대략 알 수 있나요? 답) 개별 회사마다 원가구조가 다르기 때문에 반드시 투찰가격을 알 수 있는 것은 아닙니다. 다만, 규격입찰서의 부품별 제안수량은 영업 비밀 사항이기 때문에 타사에 노출되어서는 안 됩니다. 문) 규격입찰서의 부품별 제안수량은 회사마다 다르게 작성되나요? 답) 같을 수도 있고 다를 수도 있는데, 같은 품목에서는 거의 대동소이하다고 보면 됩니다. 문) 규격입찰서의 부품별 제안수량을 경쟁사에 제공하게 되면 어떻게 되나요? 답) 영업비밀이기 때문에 타사에 제공해서는 안 됩니다. 더구나 경쟁사에는 더더욱 제공해서는 안 됩니다.

<표 55> 인텍 ♡♡♡ 진술조서 및 ♡♡♡이 ■■에게 보낸 이메일 자료(소갑 제2-35호증)

<♡♡♡ 진술조서>

문) (첨부자료를 보여주면서) 이 자료는 무엇인가요?
답) 진해 S/S의 규격서에 포함되는 부품별제안수량입니다.

문) 진해 S/S의 부품별제안수량을 ■■에게 이메일로 보낸 게 맞나요?
답) 본인이 ■■에게 보낸 게 맞습니다.

문) 첨부자료는 무슨 내용인가요?
답) 진해 S/S 입찰에 들어가는 각종 부품, 수량, 규격 등을 종합한 자료입니다.

문) 부품별 제안수량표에 나와 있는 각종 수치로 투찰예정가격을 산정할 수 있나요?
답) 절대치는 아니지만 투찰가격을 산정하는 기본 데이터로 쓰이는 게 일반적입니다.

<이메일 자료>

57 한편, 일진 □□□는 중소기업의 투찰가격을 확인, 수정하는 것 외에도 다른 대기업인 현대, 효성 등의 투찰가격이 투찰가격이 지나치게 낮아져 대기업 군이 낙찰받는 결과가 발생하지 않도록 대기업 입찰 참여자의 투찰가격을 통제하기도 했다. 이러한 통제는 비단 제룡 ■■이 중소기업 군 총무를 담당했때만 이루어진 것이 아니라 134건의 일반경쟁입찰 전체에 걸쳐 이루어졌다.

<표 56> 서전기전 ▼▼▼-제룡전기 ■■ 통화내용(2021. 6. 22.) 녹취록 (소갑 제3-1-9호증)

■ ■	예. 대기업 테이블이야. 거기서 수량차이나는 대로 대기업도 다 계산하지. 안 되겠구나 싶으면 전화와요. 저도 제 거면 대기업한테"나 이만큼 쓰겠소"라고 얘기해줘요. 전화가 다시 와요."안 돼. 그거 안 돼. 더 낮춰. 얼마까지 낮춰."
▼▼▼	그거 검토하는 애들이 효성이에요, 그러면?
■ ■	다. 일진.
▼▼▼	아, 다?
■ ■	일진이 총무고 현대, 효성한테 다 "이만큼 쓸 테니까 니네는 그 위로 써." 그런다고요. 아니면 가격 쓴 가격을 알려줘야 될 거 아니야. 걔네들도.
▼▼▼	그렇지.
■ ■	우리가 얼마 쓰니 알려주면 "그거 안 돼, 안 돼, 안 돼." 그래요. 그거까지 다 협의해야 돼요. 왜냐 하면 잘못하면 우리 밑으로 내려오면 어떡해. 안 되잖아. 우리가 할 차례인데.
▼▼▼	그게 처음에 우리 들어왔을 때 동상주도 그럼 그렇게 했나요?
■ ■	항상 그렇게 했어요, 항상.
▼▼▼	항상?
■ ■	전부 다. 예.
▼▼▼	전부 다?
■ ■	지금까지 일어난 거 100% 전부 다 그렇게 했어요.

58 반대로, 중소기업 군이 들러리로 참여해야 할 때는, 제룡 ■■이 직접 일진 □□□와 협의하여 들러리 투찰가격을 정하고 개별 중소기업과 협의 없이 ▶▶▶로 하여금 들러리 투찰을 하도록 하였다.

<표 57> 디투 ○○○ 진술조서 (소갑 제2-1호증)

문) 조합대행으로 입찰에 참가한 이후에 투찰가격은 어떻게 정했나요? 답) … ☆☆☆가 퇴사한 후에는 조합에서 ▶▶▶가 입찰업무를 맡았는데, 낙찰 순번일 때는 ■■에게 투찰가격을 알려주면 ■■은 입찰일에 ▶▶▶에게 투찰가격을 알려주어 투찰하도록 하였습니다. 들러리로 참가할 때는 ■■이 대기업과 연락하여 투찰가격을 전달받아서 당사와 협의도 없이 알아서 ▶▶▶에게 알려주고 투찰하도록 한 것으로 알고 있습니다.

(5) 조합대행 체제에서 합의 실행 결과

59 전술한 바와 같이, 조합대행 체제 하에서 대기업 군 및 중소기업 군 간 물량배분 합의, 그리고 투찰가격 공유를 통한 합의 실행행위는 대기업 군 총무사(엘에스, 일진)와 중소기업 군 총무사(조합, 제룡) 간의 긴밀한 의사연락을 기반으로 이루어져 왔다. 조합대행 체제는 직산 입찰(78번)부터 대산 입찰(134번)의 57개 입찰에 걸쳐 지속되어왔고, 이 기간 동안 실제 대기업:중소기업 간의 물량배분비율은 합의된 6:4 또는 5.5:4.5에 근사하게 이루어져 왔다. 대기업들의 낙찰률 또한 96.08%에서 96.62%에 이르는 상당히 높은 수준으로 시현되어 왔다.

<표 58> 남원 입찰(88번) - 신청주 입찰(111번)[53] 결과 (소갑 제4-3호증)

	낙찰 건수	낙찰 물량(비율)	낙찰률
중소기업 군 4개사(동남/제룡/서전/디투)	11	142식(39.55%)	96.54%
대기업 군 4개사	13	217식(60.05%)	96.62%
합계	24	359식(100%)	96.58%

<표 59> 을왕 입찰(112번) - 대산 입찰(134번) 결과 (소갑 제4-3호증)

	낙찰 건수	낙찰 물량(비율)	낙찰률
중소기업 군 5개사(동남/제룡/서전/디투/인텍)	12	121식(46.18%)	94.16%
대기업 군 4개사	11	141식(53.82%)	96.08%
합계	23	262식(100%)	95.08%

53) 조합 대행 전부터 대기업:중소기업 간 물량배분 비율을 암묵적으로 6:4로 하는 합의가 실행되어오고 있었으며, 최초의 6:4 시현은 동상주 입찰(69번)-의창 입찰(87번)에서 있었다. 그 다음 턴(turn)이 남원 입찰(88번)부터 시작되고 신청주 입찰(111번)에서 종료됨은 ☆☆☆가 작성한 물량표, ▼▼▼이 작성한 물량표, 그리고 ▼▼▼과 ■■의 녹취(<표 45>)에서 확인할 수 있다.

(6) 공동행위의 종료

60 제 1공동행위의 종료 시점은 2022년 9월 8일이다. 공동행위의 종료일은 실행행위가 종료된 날[54]이며, 이 건처럼 합의에 따른 투찰이라는 형태로 매 입찰별로 실행행위가 이루어지는 경우는 마지막 투찰일이 실행행위의 종료일, 곧 공동행위의 종료일이 된다.

61 피심인들의 마지막 투찰시점은 대산 입찰(134번) 투찰일인 2022년 9월 8일이다. 대산 입찰은 2022년 7월 14일 공고되었는데, 그 공고 후인 2022년 7월 26일 공정거래위원회가 이 건 공동행위 혐의 관련 현장조사를 실시하였다. 그런데, <표 60>의 ○○○ 진술과 같이, 현장조사에도 불구하고, 이미 대산 입찰과 관련된 낙찰예정 기업군은 사전에 정해졌는 바, 대산 입찰 투찰행위는 이미 이루어진 물량배분 합의를 실행한 행위라고 보아야 한다.

<☆☆☆가 작성한 물량표(소갑 제2-24호증)> <▼▼▼이 작성한 물량표(소갑 제3-10호증)>

54) '법의 규정에 위반하는 행위가 종료한 날'을 판단함에 있어서도 각각의 회합 또는 합의를 개별적으로 분리하여 판단할 것이 아니라 그와 같은 일련의 합의를 전체적으로 하나의 행위로 보고 판단하여야 할 것이고, 가격결정 등의 합의 및 그에 기한 실행행위가 있었던 경우 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의가 그쳤던 날이 아니라 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.(대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조)

62 한편, <표 60>의 ○○○ 진술, <표 61>의 ♥♥♥ 진술과 같이 현장조사 이후에 공고된 신성연 입찰, 마산 입찰(공고일 : 2022년 9월 14일) 관련 낙찰예정 기업군 합의는 더 이상 없었고, 관련 실행행위도 더 이상 없었다. 따라서, 피심인들의 마지막 투찰시점, 즉 마지막 합의 실행시점은 2022년 9월 8일인 바, 이 날 제 1공동행위는 종료되었다.

<표 60> 디투 ○○○ 진술조서 (소갑 제2-3호증)

문) 공정거래위원회가 현장조사를 하기 전에 입찰공고된 건들은 사전에 낙찰 순번을 정해서 입찰에 참가한 것인가요? 답) 그렇다고 보면 됩니다. 문) 입찰공고는 공정거래위원회 현장조사를 하기 전에 있었으나 투찰이 현장조사 이후에 있었던 것은 어떤가요? 답) 그런 입찰 건들은 이미 낙찰 순번이 정해져서 입찰이 진행되었기 때문에 낙찰 순번에 따라 낙찰받은 것입니다. 문) 2022. 9. 14. 공고된 신성연 S/S건과 신마산 S/S건은 낙찰 순번이 정해져서 입찰이 실시된 것인가요? 답) 이때는 공정거래위원회가 입찰담합조사를 하고 있었기 때문에 배정회의를 하지 않았습니다. 이 입찰 건과 관련해서 낙찰 순번이 정해졌는지는 모릅니다. …

<표 61> 동남 ♥♥♥ 진술조서 (소갑 제2-8호증)

문) 귀사가 신성연 S/S 및 신마산 S/S입찰에 참가한 이유는 무엇인가요? 답) 이 무렵에는 공정위에서 입찰담합 조사를 하고 있었기 때문에 배정회의를 하지 않았던 것으로 알고 있습니다. 본인은 어차피 조합에서 배정을 하지 않으니 입찰에 참가하라고 지시하여 입찰에 참가하였고 이 중 신마산 S/S건을 낙찰받았습니다.

2) 지역제한입찰 관련 제 2공동행위

가) 합의 개요

63 전술하였듯 한전은 GIS 170의 20%가량을 나주에 본사가 있는 사업자만 참여할 수 있는 지역제한입찰을 통해 구매하고 있다. 2019년 3월 이전까지는 동남이 유일한 참가자격자여서 단독응찰하여 수의계약으로 수주하였다. 그러나, 이후 디투 및 인텍이 지역제한입찰 참가자격을 취득(디투는 2018년 12월 26일 임시로 GIS 170 납품자

격을 얻었고, 인텍은 2021년 1월 납품자격을 취득했다)하자, 동남은 디투 및 인텍과 누적계약금액에 따라 순차적으로 물량을 나누어 낙찰받기로 합의하였다.

64 제 2공동행위 관련 입찰(총 11개) 및 낙찰 내역은 <표 62>과 같다.

<표 62> 지역제한입찰 결과(소갑 제4-4호증)

(단위: 원, 부가가치세 포함)

순번	공고번호	변전소명	투찰일	투찰내역			낙찰자
				입찰참가자	투찰가격	투찰률	
1	G011901329	진례	2019.04.30	동남			○
				디투			
2	G011904428	북안산	2019.09.25	동남			○
				디투			
3	G011904754	북오송	2019.09.27	디투			○
				동남			
4	G011906004	덕성	2019.11.14	디투			○
				동남			
5	G011906818	장안	2019.12.30	동남			○
				디투			
6	G012001110	화동	2019.04.03	디투			○
				동남			
7	G012001321	운정	2020.04.02	동남			○
				디투			
8	G012003870	영월에코	2020.07.03	디투			○
				동남			
9	G012102805	서군산	2021.06.21	디투			○
				동남			
10	G012104589	문백	2021.10.22	조합(디투)			○
				동남			
11	G012104740	에코	2021.10.22	조합(인텍)			○
				동남			

나) 구체적 합의 경위 및 실행방식

65 2018년 12월 디투가 유자격자 임시등록을 하고, 2019년 3월에 공고된 진례 S/S 지역제한입찰에 참가(2019년 4월 투찰)하게 되자, 동남 ○○○는 디투와의 경쟁을 방지하기 위해 디투 ★★★[55]과 누적계약금액을 기준으로 낙찰 순번을 정해 입찰 물량을 나눠먹기로 합의하였다. 해당 합의를 실행하기 위해 낙찰 예정사업자는 들러리 사업자에게 투찰해야 할 가격을 알려주는 방식으로 투찰가격을 공유했다. 진례 입찰

55) ★★★은 디투의 입찰실무자로서, 직급은 상무이다.

(1번)부터 서군산 입찰(9번)까지 이와 같은 방식으로 동남과 디투의 물량배분 합의가 실행되었다.

66 한편, 2021년 1월 인텍이 GIS 170 유자격자 등록을 하고, 2021년 8월에 공고된 에코 S/S 지역제한입찰에 참가(2021년 10월 투찰)하게 되자, 디투 ○○○[56], 동남 ◁◁◁[57] 및 인텍 ♡♡♡은 조합 사무실에서 지역제한 입찰도 일반입찰과 같이 누적계약금액을 기준으로 낙찰 순번을 정하여 물량을 나누되 조합대행으로 입찰에 참가하기로 합의하였다.

67 계약물량 기준으로 낙찰 순번인 사업자가 조합에 전화를 하여 자신이 낙찰받을 순서라는 점과 투찰가격을 알려주면, 조합 ▶▶▶가 그 정보들을 반영하여 대행 투찰하였다. 다만, 일반경쟁입찰과 같이 조합 대행투찰을 하기 위해서는 중소기업은 계약금액의 0.6%를 수수료로 조합에 납부해야 했다. 동남은 이를 지불하기 싫어 조합 대행 투찰을 하지 않았지만, 합의를 준수하며 낙찰 순번이 아닐때는 개별적으로 들러리 투찰을 하였다. 실제로 대행 투찰을 한 것은 디투와 인텍이었으며, 이들은 낙찰 순번일때만 대행 투찰하였고, 낙찰순번이 아닐때는 입찰에 참여하지 않았다.

<표 63> 디투 ○○○ 진술조서

<2023. 1. 27. 진술서(소갑 제2-1호증)> 문) GIS 170 지역제한 입찰에서 동남, 디투, 인텍 등 3개사는 입찰에서 낙찰 순번을 정해 입찰에 참가했나요? 답) 2018년까지는 동남만이 지역제한 입찰에서 단독으로 자격이 있었기 때문에 동남만이 입찰에 참가하여 유찰되면 수의계약을 체결하였습니다. 2019년 디투가 지역제한 입찰에서 유자격자가 되면서부터는 동남과 디투가 입찰에 참가하게 되었는데, 이때는 디투의 ★★★과 만나서(디투와 동남은 나주 공장이 인근에 있음) 낙찰 순번에 대해 얘기하여 낙찰조(누적 계약금액 기준으로 낙찰예정자를 정하였음)를 정하였습니다. 이때는 낙찰조가 탈락조에게 탈락조의 투찰가격을 알려주면 탈락조는 그대로 투찰해서 탈락하는 방식으로 입찰에 참가하였는데 낙찰조의 투찰가격을 탈락조에게 알려주지는 않았습니다.

56) 인텍이 지역제한입찰에 참가할 무렵인 2021년 1월에 ○○○는 동남에서 디투로 이직하여 입찰업무를 맡았다.
57) ◁◁◁은 디투의 입찰실무자로서, 직급은 상무이다.

2021. 8월부터 인텍이 지역제한 입찰 유자격자가 되면서부터는 동남, 디투 및 인텍 등 3개사는 모두 조합대행으로 입찰에 참가하였으며, 이때부터는 누적 계약금액 기준으로 순번을 정하여 입찰에 참가하였습니다.

문) 지역제한 입찰을 조합대행으로 한 이유는 무엇인가요?
답) 동남, 디투 및 인텍 등 3개사의 조합출입 담당자들이 일반입찰과 관련한 모임이 있을 때 지역제한도 일반입찰과 같이 조합대행으로 하자는 의견이 있어서 조합대행으로 입찰을 하게 되었습니다.

문) 지역제한 입찰에서 입찰 참가 순번을 정하는 등의 협의를 한 사람은 누구인가요?
답) 디투 본인, 동남 ◁◁◁(★★★), 인텍 ♡♡♡이 모여서 의논하였습니다.

문) 지역제한 입찰에서 구체적으로 입찰 참가 순번을 정한 방법을 설명하여 주십시오.
답) 지역제한 입찰공고가 나면 누적 계약물량을 기준으로 입찰 참가 순번인 회사의 담당자가 전화로 자기 차례라고 알려주면서 조합에 입찰 참가 신청을 하면 됩니다.

문) GIS 170 입찰과 관련하여, 조합대행으로 입찰을 실시한 이후 지역제한 입찰(동남, 디투, 인텍 등 3개사만 유자격)에서 투찰가격을 누구에게 알려줬나요?
답) 지역제한 입찰의 경우에는 낙찰조가 투찰가격을 정해서 조합 ▶▶▶에게 알려주어 투찰하도록 하였습니다.

<2023. 10. 23. 진술서(소갑 제2-5호증)>

지역제한입찰에서는 당초 동남만이 지역제한입찰 참가자격이 있어서 단독으로 입찰에 참가하여 수의계약으로 수주하였는데, 디투가 지역제한입찰 유자격자가 된 후부터는 디투와 경쟁하지 않고 입찰 물량을 나눠먹기 위해 디투의 입찰담당자였던 ★★★과 만나서(동남과 디투 모두 나주에 공장이 있어서 나주공장에 만남) 누적계약금액에 따라 낙찰 순번을 정해서 입찰에 참가하기로 하고, 들러리의 투찰가격은 낙찰 순번이 알려준 금액으로 투찰하기로 하였습니다.

동남은 2021. 1.경에 여주복합 S/S 건을 약 107억 원에 수의계약으로 수주하였는데 이 건을 동남의 누적계약물량으로 넣기로 하여 낙찰 순번을 정했습니다.

이후 인텍이 지역제한입찰 유자격자가 된 후에는 디투에서는 본인(이 당사 본인은 동남에서 디투로 이직하였음), 동남 ◁◁◁, 인텍 ♡♡♡이 중전기조합 사무실에서 만나 일반입찰의 조합대행 참가 방식과 같이 지역제한입찰도 조합대행으로 참가하자고 합의하였습니다.

이 당시에도 3사가 균등하게 물량을 나눠먹기 위해 누적계약금액에 따라 낙찰 순번을 정하였는데, 낙찰 순번은 동남과 디투가 하던 것에서 이어서 조합대행 입찰에서 순번을 정하기로 했기 때문에 조합대행 입찰에서 첫 낙찰 순번은 디투로 배정하였습니다.

조합대행으로 입찰에 참가하면 나머지 업체는 입찰에 참가하지 않아야 하는데, 동남 ◁◁◁은 조합대행으로 낙찰받으면 계약금액의 0.6%를 조합에 수수료로 납부하는 게 아깝다고 하면서(♥♥♥ 대표가 조합에 수수료 0.6%를 내지 않도록 지시하였다고 했음), 동남은 개별적으로 입찰에 참가하되 낙찰 순번을 지키겠다고 하여 그렇게 하도록 하였습니다.

그래서 디투가 낙찰 순번으로 참가했던 문백 S/S 입찰에서는 본인이 동남 ◁◁◁에게 디투의 투찰가격을 알려주고 그 보다 높은 금액으로 투찰하도록 하였습니다.

68 한편, 지역제한입찰에서 조합의 역할을 단순한 입찰대행이었다. 중소기업 군의 총무사 역할을 하며 담합에 적극 가담했던 일반경쟁입찰과는 달랐다. 아래 <그림 9>는 조합 ♧♧♧[58]이 작성한 자료인데, 해당 자료에는 “170 GIS 지역은 각자 진행 중(조합X)”라는 문구가 기재되어 있다.

<그림 9> 중전기조합 ♧♧♧이 작성한 낙찰 내역 자료(소갑 제3-4호증)

다) 합의 실행결과

69 <표 62>에서 알 수 있듯, 동남과 디투는 진례 S/S 등 9건의 입찰에서 누적계약금액에 따라 정한 낙찰 순번으로 입찰에 참가하여 동남 4건, 디투 5건의 입찰에서 각각 낙찰받았다. 조합대행으로 입찰에 참가한 이후에는 2건의 입찰에서 디투와 인텍이 각 1건씩 낙찰받았다.

58) 조합 직원으로서, 직책은 팀장이다.

라) 공동행위의 종료

70 에코 입찰(11번) 이후로 더 이상 한전은 지역제한 입찰을 공고하지 않았다. 따라서 제2공동행위 관련 피심인 동남, 디투, 인텍의 마지막 실행일은 에코 입찰 투찰일인 2021년 10월 22일로, 이 날이 제 2공동행위가 종료된 날이라고 봄이 타당하다.

3) 근거

71 이와 같은 사실은 일부 피심인들의 인정사실(디투, 서전, 인텍, 제룡, 조합은 위 1), 2)의 행위사실들을 모두 인정하고 있고, 일진은 일부 인정[59]하고 있다), 이 사건 관련자 진술조서 및 확인서(소갑 제2-1호증 내지 제2-47호증), 통화내용 녹취록(소갑 제3-1-1호증 내지 제3-1-16호증), 제룡 ■■이 작성한 투찰가격 관련 자료(소갑 제3-2-1호증 및 제3-2-2호증), 조합 관련자들이 작성한 자료(소갑 제3-3호증 내지 제3-5호증), 조합 ☆☆☆ 및 엘에스 ◎◎◎ 행적 관련 자료(소갑 제3-6호증 내지 제3-8호증), 서전 관련자들 작성자료(소갑 제3-9호증, 제3-10호증, 제3-13호증, 제3-14호증), 진해 입찰 및 정촌 입찰 관련 규격서(소갑 제3-11호증, 제3-15호증), 이 사건 입찰 결과 관련 자료(소갑 제4-1호증 내지 제4-8호증), 이 사건 입찰 계약서(소갑 제5-1호증 및 제5-2호증), 이 사건 입찰공고문(소갑 제6-1호증 및 제6-2호증), GIS 170 유자격자 현황(소갑 제6-3호증 및 제6-7호증), 이 사건 관련 부정당업자 제재 현황(소갑 제6-4호증), 조합의 위탁판매계약서 및 그에 따른 수수료 수취 내역(소갑 제6-5호증 및 제6-6호증), 피심인들이 제출한 의견서, 공정거래위원회 전원회의 심의('24.12.11., '24.12.18.) 시 피심인들의 발언 등을 통해 인정된다.

나. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

59) 일진은 자신들이 물량배분합의에 가담했다는 사실은 인정하나, 자신들이 투찰가격을 적극적으로 통제하였다는 사실은 전원회의 심의에서 부인하였다.

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[60] 제40조 (부당한 공동행위의 금지)

① 사업자는 계약·협정·결의 또는 그 밖의 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 2. (생략)

3. 상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위

4. ~ 9. (생략)

② ~ ④ (생략)

⑤ 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 둘 이상의 사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사업자들 사이에 공동으로 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의한 것으로 추정한다.

1. 해당 거래분야, 상품·용역의 특성, 해당 행위의 경제적 이유 및 파급효과, 사업자 간 접촉의 횟수·양태 등 제반 사정에 비추어 그 행위를 그 사업자들이 공동으로 한 것으로 볼 수 있는 상당한 개연성이 있을 때

2. (생략)

구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[61] 제19조 (부당한 공동행위의 금지)

① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 2. (생략)

3. 상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위

4. ~ 9. (생략)

② ~ ④ (생략)

⑤ 2 이상의 사업자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우로서 해당 거래분야 또는 상품·용역의 특성, 해당 행위의 경제적 이유 및 파급효과, 사업자 간 접촉의 횟수·양태 등 제반사정에 비추어 그 행위를 그 사업자들이

60) 2021. 12. 28., 법률 제18661호로 개정되어 2022. 6. 29. 시행된 것을 말한다.
61) 2020. 5. 19., 법률 제17290호로 개정되어 2021. 5. 20. 시행된 것을 말한다.

공동으로 한 것으로 볼 수 있는 상당한 개연성이 있는 때에는 그 사업자들 사이에 공동으로 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의한 것으로 추정한다.

2) 법리

가) 위법성 요건

72 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 ① 사업자가 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을, ② 다른 사업자와 계약· 협정·결의 또는 그 밖의 방법으로 합의하고, ③ 그 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다. ④ 또한 위법성 조각사유로서 공정거래위원회로부터 그러한 부당한 공동행위에 대하여 인가를 받은 사실이 없어야 한다.

나) 법 제40조 제1항 제3호에 해당하는 행위 또는 구법 제19조 제1항 제3호에 해당하는 행위

73 법 제40조 제1항 제3호에 해당하는 행위 또는 구법 제19조 제1항 제3호에서 규정하는 '상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위'라 함은 상품 또는 용역의 거래에서 생산량, 판매량, 출고량, 거래량, 수송량 등을 일정한 수준 또는 비율로 제한하거나 사업자별로 할당하는 행위[62]가 포함된다.

다) 합의

74 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항의 '합의'는 사업자 간 '의사의 합치'로서, 계약, 협정, 협약, 결의, 양해각서, 동의서 등과 같은 명시적 합의 뿐만 아니라, 의사의 합치가 있었다는 상호 인식이나 사업자간의 암묵적 양해와 같은 묵시적 합의까

62) 공동행위 심사기준 Ⅳ.3.가. 참조.

지 포함한다[63][64]. 합의는 둘 이상 사업자 사이의 의사의 연락이 있을 것을 본질로 하고, 사업자 사이에서의 의사연결의 상호성을 인정할 만한 사정이 증명되는 경우에는 합의가 있었다고 인정할 수 있다[65].

75 특히, 부당한 공동행위의 합의를 구성하는 사업자들 사이의 의사의 연락은 반드시 모든 참여 사업자들이 일회적으로 모여서 의사결정에 참여하는 회의와 같은 명시적인 형태일 것이 요구되지 아니하고, 수회에 걸친 부분적인 의사교환을 통해 사업자들 사이에 그들이 공동으로 의사결정을 한다는 암묵적인 요해가 형성된 정도로도 충분하며[66], 사업자들 사이에 순차로 의사의 결합이 있다면 전체 사업자 간의 합의가 성립했다고 볼 수 있다[67].

76 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[68]

77 한편, 둘 이상의 사업자가 법 제40조 제1항 각 호 또는 법 제19조 제1항 각 호에 해당하는 행위를 하고 있다'는 사실과 해당 거래분야 또는 상품·용역의 특성, 해당 행위의 경제적 이유 및 파급효과, 사업자간 접촉의 횟수·양태 등 제반 사정에 비추어 그 행위를 그 사업자들이 공동으로 한 것으로 볼 수 있는 상당한 개연성이 있는 때에는 사업자 간 같은 조 제1항 각 호에 해당하는 행위를 할 것을 합의한 것으로 추정할 수 있다.

라) 하나의 공동행위

63) 공동행위 심사기준(공정거래위원회 예규 제390호) Ⅱ.2.가.(1) 참조.
64) 대법원 2013. 11. 28. 선고 2012두17773 판결 참조.
65) 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012두4104 판결 참조.
66) 서울고등법원 2016. 10. 7. 선고 2014누70442 판결(원고 상고미제기로 확정) 참조.
67) 서울고등법원 2014. 2. 13. 선고 2011누46394 판결(원고 상고미제기로 확정) 참조.
68) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852 판결 참조.

78 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[69]

마) 경쟁제한성

79 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

80 경쟁제한성을 판단하기 위해서는 먼저 경쟁관계가 문제될 수 있는 일정한 거래분야에 관하여 거래의 객체인 관련상품에 따른 시장을 구체적으로 정하여야 한다. 여기에서 관련 상품시장의 범위는 경쟁관계에 있는 상품들의 범위를 말하는데, 이를 정할 때에는 거래에 관련된 상품의 가격, 기능 및 효용의 유사성, 구매자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 구매형태는 물론 공급자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 경영의사결정 형태, 사회적·경제적으로 인정되는 업종의 동질성 및 유사성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 한편, 어느 공동행위의 관련 상품시장을 획정할 때 반드시 실증적인 경제분석을 거쳐야만 하는 것은 아니고, 문제가 된 공동행위의 유형과 구체적 내용, 그 내용 자체에서 추론할 수 있는 경제적 효과, 공동행위의 대상인 상품이나 용역의 일반적인 거래현실 등에 근거하여 그 시장 획정의 타당성을 인정할 수 있다고 할 것이다.[70]

81 당해 공동행위의 경쟁제한성 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하고,

69) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조
70) 대법원 2014. 11. 27. 선고 2013두24471 판결 참조.

당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[71]

82 그리고 구체적으로 어떠한 공동행위가 경쟁제한성을 가져서 위법한지 여부는 획일적 기준에 따라 결정할 수 없고 개별적으로 판단하는 것이 원칙이다.[72] 다만 경쟁제한 효과만 생기는 것이 명백한 경우에는 구체적인 경쟁제한 효과에 대한 심사 없이 위법성을 인정할 수 있다[73].

다. 일반경쟁입찰 관련 제 1공동행위의 위법성 판단

1) 법 제40조 제1항 제3호에 해당하는 행위 여부

83 피심인들이 한전이 발주하는 GIS 170 일반경쟁입찰에 참여하면서, 대기업 군과 중소기업 군 간의 낙찰물량 비율을 사전에 합의하고, 투찰가격을 공유하는 방식 등으로 그 합의를 실행한 행위는 법 제40조 제1항 제3호에 해당한다.

2) 합의 성립 여부

가) 제 1공동행위의 합의 성립요건

84 제 1공동행위의 합의의 본질은 기업 군 간 물량배분비율 합의이다. 그런데, 피심인들은 모든 가담자가 한데 모여 합의하는 방식이 아닌, 각 기업 군 간 총무사를 통해 의사연락을 해 가면서 이 건 합의를 하고 실행하였다. 따라서, 이 건 합의가 전체적으로 성립하기 위해서는, 총무사 간 의사의 합치가 각 기업군 내 소속기업들에 전파되고, 전파된 내용에 대해 각 기업군 내 소속기업들이 적어도 암묵적으로 동의해야만 한다. 다시 말하면, ①대기업 군 내 합의, ②중소기업 군 내 합의, ③대기업

71) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조.
72) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 참조
73) 공동행위 심사기준(공정거래위원회 예규 제390호) Ⅴ.

군과 중소기업 군 간 합의가 모두 성립해야만 이 건 공동행위 합의가 성립하는 것이다. 이하에서는 ① ~ ③이 모두 성립했음을 상세히 서술한다.

나) 대기업 군 내 합의의 성립

85 다음과 같은 점들을 종합적으로 고려하면, 대기업 군 소속 피심인인 현대, 엘에스, 일진, 효성 간의 합의가 성립한 것으로 판단된다.

86 첫째, 물량배분 비율과 관련한 묵시적 합의가 있었다. 일진 ●●●은 효성 ◇◇◇, 현대 ◆◆◆, 엘에스 ◎◎◎에게, 동남의 ○○○가 GIS 170 물량의 일정비율을 나누어 달라고 한 요청을 2015년 2월 경 한전 본사에서 전달하였고, 이들은 이에 대해 공감대를 형성하였다. 또한, 조합대행 체제로 들어오면서 엘에스 ◎◎◎은 조합 ☆☆☆와의 6:4 물량배분 합의 결과를 대기업 군 기업들에게 알렸고, 나머지 대기업들 역시 이에 대해 반대하지 않았다. 각 물량배분 합의에 대해 대기업들은 반대하지 않는 방법으로 사실상 묵시적 추인을 하였는 바, 묵시적 합의가 성립되었다고 보아야 한다.

87 둘째, 낙찰 기업 군 조정 관련해서도 대기업 군의 묵시적 합의가 있었다. 중소기업 군의 낙찰희망 의사 혹은 낙찰기업 군 조정 요청은 총무사 일진을 거쳐 대기업 군 내부에 공유되고 양해되었다. 조합체제 전 동남 측이 어떤 입찰을 낙찰받고 싶다고 일진에 요청하면, 일진은 이에 대해 다른 대기업 군의 양해를 구하였다. 조합대행 체제 초기에는 엘에스 ◎◎◎을 거쳐 그러한 요구가 있었고 그 요구를 적어도 일진은 양해했음을 확인할 수 있다. 조합대행 체제 후기에는 일진 □□□를 거친 요구가 효성 ◇◇◇, 엘에스 ◎◎◎, 현대 ◆◆◆에게 전달되었고, 일진 □□□는 자신이 제룡 ■■과 합의한 낙찰 기업 군 조정 내역에 대해 대기업 군 담당자들을 설득하려 하기도 하였다. 이와 같은 점들을 고려하면, 낙찰 기업 군에 대해서도 대기업 군 내부의 공감대 또는 묵시적 합의가 있었음이 명백하다. 기업 군별 총무사 간 낙찰 기업 군 조정 결과는 모두 조정된대로 100%실행되었는데, 그러한 결과는 대기업 군 개별사업자들이 조정결과를 따르지 않으면 불가능한 결과라는 점을 고려하면 더욱 그러하다.

88 셋째, 대기업 군 간 상호 투찰가 공유가 있었다. 일진의 □□□는 대기업 군이 낙찰받기 위해 중소기업 군이 들러리 투찰해야 하는 가격을 중소기업 군에 전달하였다. 그런데, 이러한 전달행위가 있기 위해서는 '반드시' 일진이 나머지 대기업들의 투찰예정가격을 알고 있어야만 한다. 또한, 일진 □□□는 중소기업 군이 낙찰 순번인 경우 중소기업들의 투찰예정가격을 대기업 군에게 공유하였고, 대기업들이 그 가격보다 높게 쓰도록 나머지 대기업들을 통제하기도 하였다.

89 넷째, 대기업들은 이 건 공동행위 전부터 협조관계에 있었다. 이는 GIS 170 관련 제 1공동행위에서도 이들 간 상호 합의 관계가 있었을 것이라는 유력한 정황증거가 된다. 4개사는 2007년 이미 GIS 구매입찰에서 입찰담합에 가담해 공정거래위원회로부터 제재를 받은 전력[74]이 있으며, 엘에스와 일진은 2014년 한전이 발주한 전자식전력량계 구매입찰에서도 부당한 공동행위[75]를 하였다. 특히, 해당 사건은 대기업 군과 중소기업 군이 공동으로 물량배분 비율을 합의하였고, 대기업 군의 총무사는 일진이, 중소기업 군의 총무사는 중소기업들의 조합(한국전력량계사업협동조합)이라는 점에서 당해 사건과 유사하다. 이 외에도 효성과 현대도 2015년 부당한 공동행위로 적발[76] 된 바 있고, 효성과 엘에스 역시 2018년 공정거래위원회로부터 제재를 받은 적[77]이 있다. 이러한 제재 전력은 이 사건 대기업 4사가 장기간에 걸친 협조관계에 있었음을 알 수 있게 해 준다.

90 이들의 협조관계는 제 1공동행위 직전에서도 나타난다. 동남은 2008년 4월, GIS 170 외함[78]과 관련된 신기술 인증을 중소기업청으로부터 받았고, 그에 따라 한전은 GIS 170의 일부 물량을 동남으로부터 수의계약[79]으로 구매[80]해왔다. 그런데, 이 사

74) 한국컨테이너부두공단 발주 24kv 가스절연개폐장치 제조구매 입찰참가 7개사의 부당한 공동행위에 대한 건(공정거래위원회 의결 제2007-292호, 2007. 5. 25.) 참조
75) 한국전력공사 발주 저압전자식 전력량계 구매입찰참가 12개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 및 2개 전력량계사업협동조합의 사업자단체 금지행위에 대한 건(공정거래위원회 의결 제2014-237호, 2014.10.23.) 참조
76) 한국수력원자력(주) 발주 원자력발전소용 전동기 구매입찰 관련 5개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(공정거래위원회 의결 제2015-038호, 2015. 2. 9.) 참조
77) 한국수력원자력(주) 발주 고리 2호기 비상전원공급용 승압변압기 구매 입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(공정거래위원회 의결 제2018-073호, 2018. 2. 7.) 참조
78) GIS 170 주요 부품이 들어있는 함을 말한다.
79) 중소기업 제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제15조에 따르면 중소벤처기업부 장관(舊 중소기업청장)은 중소기업이 개발한 우수기술 또는 제품에 대해 '성능인증'을 할 수 있고, 이처럼 성능인증을 받은 제품은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제7조 제1항 단서 및 같은 법 시행령 제26

건 대기업 4사는 공동으로 동남의 성능인증을 취소해달라고 중소기업청을 대상으로 취소소송을 제기하였으나, 2010년 9월, 법원은 중소기업청의 동남에 대한 신기술 인증에 아무런 문제가 없다고 판단하였다.

<그림 10> 대기업 4사의 패소판결 기사(2010. 9. 3., 전기신문)[81]

대기업4사 제기 소송에서 동남 승소

진시현 기자 (jinsh@electimes.com)
승인 2010.09.03 10:34 | 호수 2624 | 6면

법원 "170kV GIS 신기술인증 문제없다" 판결

지난 2008년 현대중공업, 효성, LS산전, 일진전기 등 4개 중전대기업이 동남이 취득한 170kV 가스절연개폐장치(GIS)의 신기술인증을 취소해달라고 제기한 소송에서 원고 패소 판결이 내려졌다.

91 뿐만 아니라, 이들 4사는 동남이 2014년, GIS 170 일반경쟁입찰에 진입하려고 했을 때, 이례적으로 공동으로 저가 투찰을 함으로써 동남의 시장진입을 어렵게 하기도 했다. 2014년에는 총 21개의 입찰 공고되었고, 동남은 이 중 3개의 입찰에 참여하였다. 동남이 참가하지 않은 18개 입찰에서 대기업들은 평균 투찰율 98.15%(낙찰률 : 96.13%)를 보였다. 그런데, 동남이 참여한 3개의 입찰에서, 일진이 2회, 엘에스가 1회 85% 미만의 이례적인 저가 투찰을 함으로써 동남을 견제하려고 하였고, 실제로 이 중 1개 입찰에서 동남은 수주에 실패하였다

92 협조관계가 없던 경쟁적 상황이었다면 새로운 경쟁자가 등장하였을 때 경쟁격화를 의식해 모두가 투찰률을 낮게 유지하는 것이 합리적이다. 그러나, 이 당시 낮게 투찰한 대기업은 입찰별로 단 1개의 사업자였다. 이러한 투찰패턴은 대기업 간의 협조관계는 공고히 유지하면서, 전략적으로 단 1개의 사업자만 '당번'형태로 저가투찰

조 제1항 제3호 가목에 따라 수의계약 대상이 된다.
80) 동남은 2007년 11월부터 한전에 GIS 170을 납품할 수 있는 자격을 보유해오고 있다.
81) https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=78311

함으로써 신규 사업자를 견제하고자 했던 대기업 4사의 공동의 움직임으로 보여진다. 공교롭게도, 동남과 대기업 4사 간 물량배분 합의가 이루어진 이후, 제룡, 서전, 디투, 인텍의 4개사가 신규로 진입하였지만, 이 당시는 이러한 투찰률의 급격한 변동이 전혀 없었다.

<표 64> 2014년 동남이 참가한 3개 입찰의 투찰패턴 분석(소갑 제4-1호 및 제4-2호증)

입찰명	공고일	참가자	투찰률(%)	낙찰여부
서종	2014. 8. 22.	일진		○
		동남		
		효성		
		엘에스		
서원주	2014. 11. 14.	동남		○
		엘에스		
		일진		
		효성		
춘천	2014. 11. 27.	동남		○
		일진		
		엘에스		

* 음영 : '당번'형태로 저가투찰한 것으로 보이는 대기업

93 다섯째, 공정거래위원회 심의(2024년 12월 18일) 당시, 일진은 자신뿐만 아니라, 나머지 대기업 3개도 이 건 합의에 모두 동의했다는 점을 명확히 하였다.

<표 65> 공정거래위원회 전원회의 심의(2024년 12월 18일) 질의응답 내용

(위 원) 일진께 마지막으로 여쭤볼게요. 이 물량배분 담합에는 대기업들이 전부 참여한 게 맞습니까? (일진 대리인) 네. 이 부분은 저희 일진이 대기업 동의 없이 할 수 없는 상황이고요. 그리고 뭐 만약에 부분 카르텔이라고 한다면 저희가 굳이 그럴 실익이 전혀 없다라는 점은 오늘 PT에서 말씀드렸습니다.

다) 중소기업 군 내 합의의 성립

94 다음과 같은 점들을 종합적으로 고려하면, 중소기업 군 소속 피심인인 동남, 디

투, 서전, 인텍, 제룡, 조합 간의 합의가 성립한 것으로 판단된다.

95 첫째, 이 건 중소기업 군 소속 피심인들은 제출 의견서와 공정거래위원회 전원회의 심의를 통해 이 건 합의를 모두 인정하고 있음을 밝힌 바 있다.

<표 66> 공정거래위원회 전원회의 심의(2024년 12월 18일) 질의응답 내용

(위 원) 지금부터 1공동행위에 대해서만 질의토록 하겠습니다. 그리고 1공동행위 관련해서 중소기업 서전, 인텍, 디투, 중전기조합, 제룡, 동남 1공동행위 사실인정 취지인가요?
(서전, 조합 대리인) 서전기업과 중전기조합은 인정합니다.
(위 원) 인텍.
(인텍 대리인) 네, 인텍도 인정하는 취지입니다.
(위 원) 디투.
(디투 대리인) 디투도 인정하는 취지입니다.
(위 원) 그리고 중전기조합.
(서전, 조합 대리인) 네, 중전기조합도 인정합니다.
(위 원) 그리고 동남, 동남은 아까 대리인이 1기 공동행위 부인 취지가 아니라고 말씀하셨는데 그 주장은 그대로 유효하신 거죠?
(동남 대리인) 예, 동남도 인정하는 취지입니다.
(위 원) 끝으로 제룡.
(제룡 대리인) 네, 제룡도 인정합니다.

96 둘째, 조합 대행체제 자체가 중소기업 간 합의가 있었다는 명확한 증거이다. 조합 대행체제에서 중소기업들은 누적 낙찰물량을 기준으로 중소기업 몫을 분배받을 사업자를 정하는 배정회의를 개최하였는데, 이러한 배정회의는 중소기업 간 합의 없이는 불가능한 것이다. 또한, 중소기업들은 배정회의에서 선정된 중소기업 외에는 제1공동행위 관련 입찰에 참여하지 않기로 하였는데, 이 역시 미응찰 합의에 다름 아니다.

97 셋째, 중소기업들은 총무사에게 자신이 낙찰순번인 경우에 투찰가격을 전달하였

다. 이러한 투찰가격 공유행위 역시 중소기업 간 합의가 성립하였다는 단적인 증거이다. 뿐만 아니라, 제룡 전기 ■■은 자신이 직접 다른 회사(인텍, 서전)의 투찰가격 산정에 개입하기도 했는데, 이는 당사 기업 간 합의가 없이는 불가능한 것이다.

라) 대기업 군과 중소기업 군 간 합의의 성립

98 다음과 같이 대기업 군과 중소기업 군 간의 합의가 성립했다고 봄이 타당한다.

99 첫째, 조합대행 체제 하에서, 대기업 군 총무사 엘에스 또는 일진과 중소기업 군 총무사 조합 또는 제룡 간의 의사연락 내용이 명확히 확인된다. 이들은 ①대기업 군과 중소기업 군 간 물량배분 비율의 설정, ②중소기업 군 가담기업 증가에 따른 물량배분 비율의 조정, ③각 입찰별로 낙찰 기업군의 조정과 관련해 수시로 의사연락을 하였는 바, 이는 총무사가 각 기업군을 대표하여 합의를 한 것이다.

100 둘째, 조합대행 체제 전에는 일진과 개별 중소기업 간 합의가 이루어졌음이 확인되는 바, 이 역시 대기업 군과 중소기업 군 간의 합의라 할 것이다.

101 셋째, 기업 군 간 투찰가격이 공유되고 있었는 바, 이 역시 기업 군 간 합의가 성립되었다는 명백한 근거이다. 특히, 남창 입찰(75번)의 경우, ■■이 이 건에 가담한 모든 사업자의 투찰 예정 가격을 사전에 알고 있었는데, 이는 기업 군 간 합의가 없었다면 일어날 수 없는 일이다.

마) 합의가 있었다고 볼 수밖에 없는 실행결과

102 앞선 2. 다. 2) 나) 내지 2. 다. 2) 라)의 사정을 고려하면 제 1공동행위에 대한 10개 사업자의 합의가 성립했다는 점이 인정된다. 더욱이, 다음과 같은 합의 실행결과들을 고려하면 더욱 그러하다.

103 첫째, 합의된 물량배분 비율이 비교적 유사하게 실현되었다. 합의된 비율과 실

현 비율이 완벽하게 일치하지는 않으나, 이 사건 합의가 비교적 '느슨한 합의'였다는 점을 고려하면, 아래와 같은 수준의 일치는 이른바 '외형상 일치'로 보아야 한다. 특히, 매 입찰마다 발주물량이 일치하지 않는 상황에서 합의 비율을 정확히 달성하는 것은 불가능하였고, 이러한 점은 피심인들 스스로도 인식하고 있었다는 점을 고려하면 더욱 그러하다. 이와 같은 점을 통해 제 1공동행위 합의가 실재했고, 원활히 실행되었음을 알 수 있다.

<표 67> 서전기전 ▼▼▼-제룡전기 ■■ 통화내용(2020. 11. 13.) 녹취록 (소갑 제3-1-1호증)

▼▼▼	6대 4점, 이거는 대기업 쪽에서 어그리 한거에요?
■ ■	어그리가 아니라 아니라 어차피 딱 안 떨어지잖아요, 1년 상황에서.
▼▼▼	응.
■ ■	딱 안 떨어지니까 그 정도 받아줘라 하는거예요. 대기업에서는 "응, 알았어. 어차피 뭐 엎치락뒤치락 하는데 뭔 상관이야." 대기업에서는 그렇게 얘기하는 거고.

<표 68> 합의된 물량배분 비율과 실현된 물량배분 비율의 비교

구간	합의 비율	실현 비율	비 고
남정왕(1) ~ 해상(40)	87 : 13	86.78 : 13.22	조합대행 체제 전
비응(41) ~ 남군포(68)	앞선 구간 대비 중소기업 몫 소폭 증가[82]	85.15 : 14.85	
동상주(69) ~ 의창(87)	60 : 40	67.34 : 32.66	
남원(88) ~ 신청주(111)	60 : 40	60.05 : 39.55	조합대행 체제
을왕(112) ~ 대산(134)	55 : 45	53.82 : 46.18	

82) 제룡이 처음 시장에 진입한 시점(비응)부터 서전이 진입한 시점(동상주)까지의 대기업과 중소기업 간 물량배분 비율은 명확히 특정되지 아니한다.

104 둘째, 이 건 투찰패턴은 공동행위가 있었을 경우에 나타나는 전형적 모습을 보이고 있다. 입찰에서 공동행위가 있는 경우, ① 높은 낙찰률, ② 작은 투찰률 편차, ③ 많은 투찰자라는 세 가지 전형적 양상이 나타나는 것이 일반적[83]이다. 제 1공동행위 관련 입찰의 투찰률을 분석해보자면, 경쟁적 상황과 대비하여 ① 상당히 높은 낙찰률과 투찰률을 보이고 있고, ② 그 분포 또한 상당히 좁다[84].

105 제 1공동행위가 있기 전 2014년 10월 ~ 2015년 1월 간 3개의 입찰[85]과, 공동행위가 종료된 2023년 이후 13개 입찰을 경쟁 입찰로 볼 수 있다.

<표 69> 경쟁적 입찰 내역(소갑 제4-2호증, 제4-7호증)

(단위: 원, %)

순번	변전소명	공고번호	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
1	서종	2014102621	2014.10.16	일진			○
				동남			
				효성			
				엘에스			
2	서원주	2014103318	2014.12.30.	동남			○
				엘에스			
				일진			
				효성			
3	춘천	2014103383	2015.01.07.	동남			○
				일진			
				엘에스			
4	희곡	G012301788	2023.05.17	동남			○
				엘에스			
				일진			
				디투			
				효성			
				현대			

83) 서울고등법원, 2013. 11. 21. 선고, 2011누27126 판결 [원고 상고했으나, 대법원에서 심리불속행 기각(대법원 2013두25931)으로 확정] 참조.
84) GIS 170을 납품할 수 있는 사업자는 애초에 납품자격을 지닌 이 사건 피심인 9개사밖에 없으므로, 공동행위가 있었다고 하여 투찰 사업자가 늘어날 수는 없다.
85) 동남을 견제하기 위한 일진의 2회 저가투찰, 엘에스의 1회 저가투찰을 의미한다.

순번	변전소명	공고번호	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
5	동송산	G012302190	2023.06.27	현대			○
				엘에스			
				효성			
6	신송도	G012302548	2023.07.20	동남			○
				일진			
				인텍			
				현대			
				엘에스			
				서전			
				효성			
7	신기흥	G012302688	2023.07.21	동남			○
				서전			
				일진			
				인텍			
				현대			
				엘에스			
8	북아산	G012303778	2023.10.06	엘에스			○
				효성			
				현대			
9	동비응	G012304079	2023.10.13	인텍			○
				효성			
				일진			
				엘에스			
10	성본	G012304310	2023.10.13	인텍			○
				효성			
				일진			
				엘에스			
11	방여울	G012305121	2023.12.19	서전			○
				인텍			
				일진			
				엘에스			
12	공당	G012305623	2023.12.22	일진			○
				효성			
13	동서울	G012305881	2024.01.31	일진			○
				효성			
				인텍			

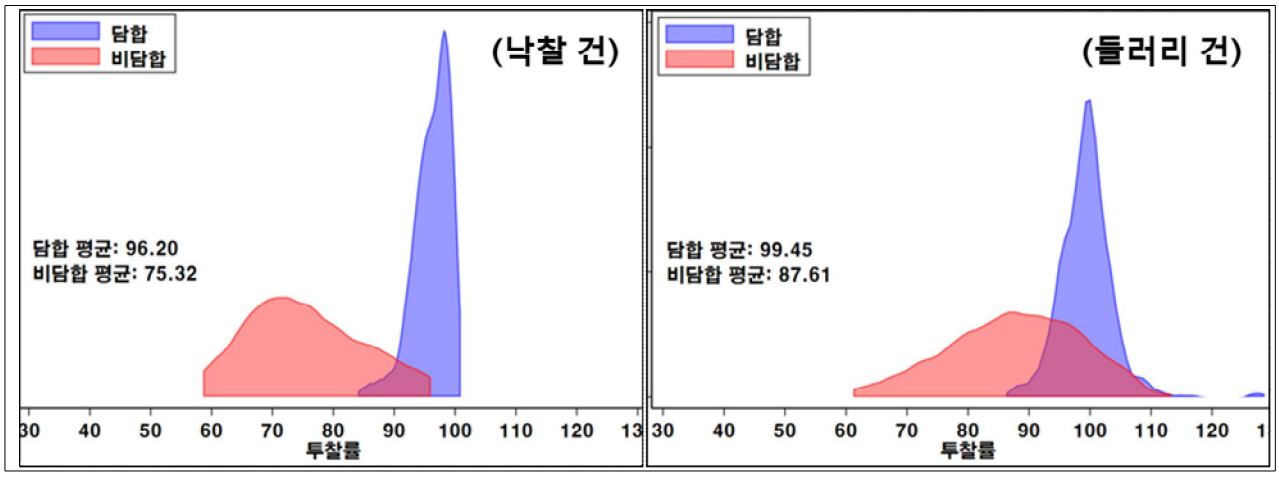
순번	변전소명	공고번호	투찰일	입찰참가자	투찰가격	투찰률	낙찰자
14	신정읍	G012306168	2024.02.21	인텍			○
				효성			
				일진			
15	신강서	G012400108	2024.02.23	인텍			○
				서전			
				일진			
				현대			
				효성			
16	복정	G012400931	2024.05.02	동우전기			○
				서전			
				인텍			
				동남			
				일진			
				현대			

106 제 1공동행위 관련 134개의 평균 낙찰률은 96.20%로 상당히 높은 수준이다. 반면, 16개의 경쟁적 입찰의 평균 낙찰률은 75.32%에 지나지 않는다. 경쟁구도에 별다른 영향이 없었던 상황에서 위와 같은 큰 낙찰률 차이가 시현되었다는 것은 곧 입찰가담자 간 인위적으로 낙찰률을 높일 목적의 공동행위가 있었음을 의미한다. 특히, 제1공동행위 기간은 GIS 170 시장에 참여하는 중소기업이 지속적으로 증가했던 기간이다. 합의가 없었다면 참여 중소기업 증가에 따라 경쟁 역시 치열해지고 낙찰률이 낮아져야 할텐데, 반대로 이 건 공동행위 기간 내내 높은 낙찰률이 유지되었다. 이러한 현상은 입찰 참가자 간의 합의가 있었다는 것 외에는 쉽사리 설명되지 않는 것이다.

<표 70> 제 1공동행위 관련 가담자 증가에 따른 낙찰률 변동추이(소갑 제4-3호)

구간	남정왕(1) ~ 해상(40)	비응(41) ~ 남군포(68)	동상주(69) ~ 고창(100)	서포항(101) ~ 신목감(113)	진해(114) ~ 대산(134)
가담기업 수	5개사 (대기업 4사 / 동남)	6개사 (제룡 추가)	7개사 (서전 추가)	8개사 (디투 추가)	9개사 (인텍 추가)
평균 낙찰률	95.59%	97.78%	95.46%	96.33%	95.30%

<그림 11> 투찰률 편차 분석(소갑 제4-2호, 제4-3호, 제4-7호)



107 투찰률의 편차 역시 제 1공동행위의 134개 입찰이 유의미하게 작았다. 위 <그림 10>에서, 낙찰 / 비낙찰을 불문하고, 투찰률의 분산도가 경쟁적 입찰 대비 134개 입찰이 작음을 확인할 수 있다. 또한, 134개 입찰의 경우 낙찰 / 비낙찰 간 평균 투찰률의 차이가 3.25%p에 불과한데 반해, 경쟁적 입찰의 경우 낙찰 / 비낙찰간 평균 투찰률의 차이가 12.29%p로서, 134개 입찰에서 보다 밀집된 투찰이 이루어졌다는 점을 확인할 수 있다. 이는 134개 입찰에서 공동행위가 있었다는 또 하나의 증거이다.

108 셋째, 예가초과로 재입찰이 실시된 경우 1회차 입찰에서의 1순위가 마지막 회차 입찰까지 1순위를 그대로 유지되면서 최종 낙찰을 받았다. 이러한 입찰결과는 1회차 입찰의 1순위 투찰자가 애초에 낙찰자로 결정되어 있었다는 것이고, 곧 피심인 간 합의가 있었음을 의미한다.

109 보다 구체적으로 보자면, 제 1공동행위에서 실시된 134건의 입찰 중 예가초과로 유찰되어 재입찰이 실시된 입찰은 20건이다. 이 중 19건[86]에서, <표70>과 같이 1회차 입찰에서의 1순위가 이어 실시되는 2회차, 3회차 등 재입찰에서도 계속 1순위를 유지하면서 최종적으로 낙찰받은 것으로 나타났다. 심지어 재입찰이 실시된 입찰 건 중 5건[87]은 1순위 뿐만 아니라 나머지 투찰자의 순위도 1회차부터 마지막 회차까지 동일하다.

86) 1순위가 변경된 서송도 S/S 입찰(109번)도 1회차 입찰에서 1순위인 일진의 입찰담당자(▷▷▷)가 2회차 입찰에서 실수로 입찰에 참가하지 않음에 따라 발생한 사례로 확인된다. (소갑 제2-39호증)
87) <표 71>의 순번 1(신광주), 2(남안성), 순번 6(반천, 3회차까지 순위가 동일하다), 순번 7(사천), 순번 9(해평)이다.

<표 71> 재입찰 건 입찰결과(소갑 제4-6호증)

순번	공고번호 (변전소명)	입찰 회차	입찰참가자 투찰순위							투찰일
			엘에스	현대	일진	효성	동남	제룡	조합	
1	2016101155 (신광주)	1회차	1	2						2016.05.26
		2회차	1	2						
		3회차	1	2						
2	2016101252 (남안성)	1회차	2	3			1			2016.05.27
		2회차	2	3			1			
3	2016101655 (증평)	1회차	2	1		미제출				2016.06.15
		2회차	3	1		2				
4	G011618207 (도당)	1회차	3	4	2	1	5			2016.09.30
		2회차	2	4	3	1	5			
		3회차	2	4	3	1	5			
		4회차	미제출	2	미제출	1	3			
5	G011700961 (장암)	1회차	4	5	2	3	1			2017.03.22
		2회차	4	5	2	3	1			
		3회차	4	3	미제출	2	1			
6	G011701629 (반천)	1회차	3	2	4	1				2017.03.28
		2회차	3	2	4	1				2017.03.29
		3회차	3	2	4	1				
		4회차	3	4	2	1				2017.03.30
7	G011703208 (사천)	1회차	2		1					2017.06.20
		2회차	2		1					
		3회차	2		1					
8	G011703826 (덕소)	1회차	2		1	3	4			2017.05.16
		2회차	3		1	2	4			
9	G011704799 (해평)	1회차	2	3	1					2017.08.16
		2회차	2	미제출	1					
10	G011800098 (시랑)	1회차	3	4	2	5	6	1		2018.03.09
		2회차	2	4	3	5	6	1		
11	G011801904 (삼랑진)	1회차	5	2	4	6	1	3		2018.03.23
		2회차	4	2	3	5	1	미제출		
12	G011802741 (신옥천)	1회차	3	1	5		2	4		2018.04.16
		2회차	2	1	4		3	미제출		2018.04.17
		3회차	2	1	4		3	미제출		

순번	공고번호 (변전소명)	입찰 회차	입찰참가자 투찰순위							투찰일
			엘에스	현대	일진	효성	동남	제룡	조합	
13	G011804991 (여천)	1회차			1	2				2018.06.12
		2회차			1	2				
		3회차			1	미제출				
		4회차			1	2				2018.06.14
14	G011805715 (동평택)	1회차	2	4	3				1 (서전)	2018.07.25. 2018.08.01
		2회차	2	4	3				1	
15	G011905865 (왕궁)	1회차	3	5	2	4			1 (서전)	2019.11.20
		2회차	5	4	2	3			1	
		3회차	4	3	2	미제출			1	
16	G012002158 (서포항)	1회차		4	3	2			1 (디투)	2020.05.22
		2회차		2	3	4			1	2020.05.25
17	G012002361 (신시화)	1회차		4	3	2			1 (서전)	2020.05.22
		2회차		2	4	3			1	2020.05.25
		3회차		2	3	미제출			1	
18	G012003873 (강서)	1회차		4	3	2			1 (제룡)	2020.06.22
		2회차		3	4	2			1	
19	G012007604 (서송도)	1회차		2	1	3			4	2021.01.15
		2회차		3	미제출	2			1 (디투)	2021.01.20
20	G012204147 (대산)	1회차	1	2	×	3				2022.09.07
		2회차	1	3	×	2				2022.09.08

※ 순번 12(신옥천)까지는 조합대행 체제 전에, 순번 13(여천)부터 20번까지는 조합대행 체제 후 재입찰이 실시된 것이다. 순번 19(음영 부분)의 경우 일진 입찰담당자 실수로 2회차 입찰에 불참하였다.

110 넷째, 대기업 군 기업들의 투찰 패턴은 낙찰을 받으려는 합리적 경제주체의 양상이 아니었음에도, 이들이 실제 낙찰받은 양은 전체 물량의 71.5%에 이르는 수준이다. 이러한 결과는 피심인 간 합의가 없었더라면 나타나기 어려운 결과이다.

111 보다 구체적으로 보자면, 대기업 군 4개사들의 투찰패턴을 분석해보면, 투찰률이 100%이상이었던 투찰 건의 비중은 최대 46.67%에 이른다. 물론, 예정가격 예측에 실패하여 투찰률이 100%이상일 수는 있으나, 예정가격 예측에 실패하는 비중이

46.67%에 이른다는 것은 통상적이지 않다. 오히려 중소기업 군이 낙찰받을 수 있도록 대기업 군 4개사들이 들러리 투찰을 했다고 보는 것이 보다 합리적이다.

112 설계도면을 제출하며 입찰에 참가하였지만 정작 투찰일에 가격 투찰을 하지 않은 횟수까지 합치면, 들러리 투찰로 보이는 투찰횟수의 비중은 최대 53.33%까지 이르게 된다. 입찰 참가자 간 별도 합의가 없었다면 이러한 투찰패턴을 보인 기업들의 낙찰성과는 좋지 않을 것이다. 그러나, 대기업 군 4개는 제 1공동행위 기간 동안 134개의 입찰을 통해 발주된 총 1,471식의 GIS 170 중 1,052식(71.5%)을 낙찰받아 갔다.

<표 72> 대기업 군 4개사의 투찰패턴 분석(소갑 제4-3호증)

사업자명	투찰률 100%이상(A)	투찰가격 미제시 횟수(B)	A+B	전체 투찰건수
일진	53건(42.06%)	7건	60건(47.62%)	126건
엘에스	63건(46.67%)	9건	72건(53.33%)	135건
현대	64건(44.76%)	2건	66건(46.15%)	143건
효성	41건(37.27%)	9건	50건(45.45%)	110건

113 이러한 결과는, 대기업 군 4개사가 발주물량이 적은 입찰에서 중소기업 군이 낙찰받을 수 있도록 '확실히' 들러리 투찰을 해 주고, 반대로 자신들은 발주물량이 많은 입찰에서 낙찰받는 합의가 있었다는 유력한 증거이다. 규모가 큰 입찰은 대기업이, 작은 입찰은 중소기업이 가져가기로 했다는 조합 ☆☆☆의 진술과도 일치한다.

바) 소결

114 이상의 사실을 종합해볼 때, 피심인들 간 이 사건 일반경쟁입찰 134개 관련, 대기업 군과 중소기업 군 간 일정한 비율로 입찰물량을 나누어 낙찰받기로, 즉 법 제40조 제1항 제3호의 행위를 하기로 하는 합의가 성립되었음이 입증된다.

3) 합의 성립의 추정 (예비적 판단)

가) 법 제40조 제5항의 합의 추정 조항 적용 필요성

115 일반경쟁입찰 관련, 피심인들이 기업 군 별로 물량을 일정비율로 배분하기로 합의하였다는 점은 넉넉히 입증된다. 그러나, 피심인 효성, 현대, 엘에스는 이건 합의를 전면 부인하고 있고 대기업 군 기업간 합의를 입증할 직접증거가 충분치 않은 점 등을 고려하여, 법 제40조 제5항에 의거, 일반경쟁입찰 관련 제40조 제1항 제3호의 합의를 추정할 수 있는지 여부를 예비적으로 검토할 필요가 있다.

나) 둘 이상의 사업자가 법 제40조 제1항 제3호의 행위를 하였는지 여부

116 이 사건 일반경쟁입찰 134건의 낙찰결과를 분석해보면, 일정 구간별로 대기업 군 및 중소기업 군의 낙찰물량 비율이 특정 수치로 수렴하고 있고, 그 수렴치 역시 가담 중소기업이 증가함에 따라 중소기업 몫이 증가하는 패턴을 확인할 수 있다. 또한, 가담 중소기업이 증가하여 입찰에서의 경쟁정도가 증가하고 있음에도 전술하였듯이 낙찰률이 일정수준으로 높게 유지되고 있으며, 그 투찰률 분포 역시 매우 조밀하다. 높은 낙찰률과 조밀한 투찰률은 입찰에서의 공동행위가 있을 때 발생하는 전형적 양상이다. 이러한 양상은 동남이 시장에 처음 진입했을 때의 입찰결과, 2023년 실시된 입찰결과(경쟁적 입찰결과)와 비교하였을 때 더욱 두드러진다.

<표 73> 구간별 실현된 물량배분 비율 및 수렴치

구간	실현 비율	물량배분 비율의 수렴치	비 고
남정왕(1) ~ 해상(40)	86.78 : 13.22	87 : 13	조합대행 체제 전
비응(41) ~ 남군포(68)	85.15 : 14.85	앞선 구간 대비 중소기업 몫 소폭 증가	
동상주(69) ~ 의창(87)	67.34 : 32.66	60 : 40	조합대행 체제
남원(88) ~ 신청주(111)	60.05 : 39.55	60 : 40	
을왕(112) ~ 대산(134)	53.82 : 46.18	55 : 45	

117 이러한 입찰결과의 외형은, 이 사건 일반경쟁입찰 134건 관련 물량배분 합의가 성립했을 때 나타날 수 있는 결과와 일치한다. 따라서, '둘 이상의 사업자가 법 제40조 제1항 제3호의 행위를 한 것'으로 판단된다.

다) 위 행위를 사업자들이 공동으로 한 것으로 볼 수 있는 상당한 개연성이 있는지 여부

118 다음과 같은 점을 고려[88]하면, 위 2. 다. 3) 나)의 행위는 피심인들이 공동으로 한 것으로 볼 수 있는 상당한 개연성이 있다.

119 첫째, 직·간접적인 의사연락 등의 증거가 상당하다. ① 대기업 군 총무사인 일진과 엘에스, 그리고 중소기업 군 총무사인 제룡과 조합 간 물랑배분 비율 조정, 낙찰기업 군 조정, 투찰가 공유 등을 위한 의사연락이 있었다는 다수 피심인의 진술, 제룡 ■■-서전 ▼▼▼ 간 녹취, 공정거래위원회 심의에서의 발언, 의견서 등, ② 대기업 군 총무사들이 대기업들에게 중소기업 군과의 합의 내용을 알렸고, 이에 대해 대기업 군 내에 공감대가 형성되었다는 공정거래위원회 심의에서의 일진의 발언, ③ 중소기업 군 내 배정회의가 있었다는 다수 피심인의 진술 및 물적 증거(배정회의 결과보고서), ④ 제룡 ■■이 남창 입찰 관련 다른 사업자들의 투찰 예정가격을 모두 파악하고 있었다는 물적 증거 등의 직·간접적인 의사연락 등의 증거가 있다. 이 증거들은 단순히 피심인 간 의사연락이 있었다는 수준이 아닌, 물량배분의 합의 및 실행과 관련된 의사연락이 있었다는 증거라는 점에서 이 건 물량배분 합의가 있었음을 추정할 수 있는 유력한 증거들이다.

120 둘째, 이 사건 일반경쟁입찰 결과와 같은 투찰행위는 공동으로 이루어져야지만 피심인들의 이익에 부합한다. 피심인들은 134건 입찰동안 96.20%라는 높은 낙찰률을 유지하였고 심지어 비낙찰 투찰률은 99.45%에 이른다. 경쟁적 상황에서 이러한

88) 공동행위 심사기준(공정거래위원회 예규 제390호)는 '상당한 개연성'이 있다고 볼 수 있는 정황증거로서, ① 직·간접적인 의사연락 등의 증거가 있는 경우, ② 공동으로 수행되어야만 당해 사업자들의 이익에 기여할 수 있고 개별적으로 수행되었다면 당해 사업자 각각의 이익에 반하리라고 인정되는 경우, ③ 당해 사업자들의 행위의 일치를 시장상황의 결과로 설명할 수 없는 경우, ④ 당해 산업구조상 합의가 없이는 행위의 일치가 어려운 경우의 4가지를 들고 있는 바, 이하에서는 이 기준에 맞추어 상당한 개연성 여부를 검토한다.

투찰률을 유지하는 것은 개별 사업자의 이익에 반하는 행동이다. 경쟁적 상황일 때, A사업자가 투찰률을 99%가깝게 유지하는 경우, 반복되는 입찰에서 A의 투찰전략은 노출될 것이고 이를 인지한 다른 경쟁사들의 저가투찰로 A는 사실상 낙찰받기 곤란해 질 것이다. 즉, 단독으로 높은 낙찰률을 유지하는 것은 사업자들의 이익에 전혀 부합하는 행동이 아닌 것이다. 경쟁입찰에서는 '손실을 보지않는 선'에서 가능한 낮게 투찰하는 것이 우월전략일 수 밖에 없고, 모두가 이러한 전략을 구사하는 경우, 모두가 낮은 낙찰률에 직면할 수 밖에 없게 된다. 동남이 시장에 진입할 즈음의 입찰과 2023년의 입찰 16개의 낙찰률은 75.3%였다. 134건 입찰과 같이 높은 낙찰률이라는 이득을 얻기 위해서는, 반드시 '모든' 참가자들이 높은 투찰률을 유지해주어야만 하는 것이다. 하나의 사업자라도 전략적으로 저가투찰을 하게 되는 경우, 사업자간 신뢰는 깨지게 되고, 연쇄적 저가투찰이 이어지게 되어 결국 낙찰률은 경쟁적 수준으로 하락할 수 밖에 없다.

121 셋째, 대기업 군과 중소기업 군 간의 물량배분 비율이 일정 비율로 유지되는 것은 정상적인 시장상황에서 일어날 수 없는 일이다. 동남이 시장에 진입하려 할 때의 입찰상황이 오히려 정상적 시장상황일 수 있다. 기존에 시장을 독점하고 있던 대기업 중심의 시장에 중소기업이 신규로 진입하려 할 때, 대기업들로서는 우수한 자금력을 바탕으로 일정기간 저가투찰전략을 구사하여 신규 진입을 막아내고 종전의 안정적 시장구조를 유지하려 할 유인이 있을 것이다. 실제 그러한 저가투찰전략이 2014년 10월에서 2015년 1월간 3개의 입찰에서 구사되었다. 그러나 결국 대기업 군 4사는 결국 동남에게 13%가량의 낙찰물량을 허용해줬고, 중소기업들이 계속 진입해옴에 따라 중소기업들의 물량 비중은 45%가까이 증가하게 된다. 일반적인 상황이라면 이러한 모습은 나타나기 어렵다. 이러한 모습은 대기업 군 4사가 치열한 경쟁에 따라 투찰가격이 낮아지는 것을 막기 위해 중소기업이 일정비율의 물량을 확보하는 것을 '용인'한 결과일 뿐, 정상적인 경쟁의 결과라 볼 수는 없을 것이다.

122 넷째, 이 사건 산업구조 상 합의 없이 높은 투찰률, 안정적 물량비율이 유지되는 것은 사실상 어렵다. 사업자별로 GIS 170의 제품차별화 정도가 높다고 한다면 각 사업자별로 어느 정도의 시장력(market power)을 지닐 수 있으므로, 단기적으로

는 안정적 수준의 물량비율과 비교적 높은 이윤(높은 투찰률)을 확보할 수 있을 여지가 있다. 그러나, GIS 170의 제품차별화 정도는 높지 않은 반면, 관련 시장 구조는 상이한 규모의 기업들이 경쟁하는 시장인 바, 별도의 합의가 없다고 하면 자금력이 영세한 중소기업들이 대기업의 저가투찰전략에 밀려 도태될 가능성이 높은 시장이다. 오히려, 이 시장은 한전으로부터 입찰자격을 부여받은 소수의 사업자들만 참여할 수 있는 시장(피심인 9개사가 입찰자격을 부여받은 사업자 전부이다)이므로, 소수 사업자 간의 공동행위 발생 가능성이 높은 구조의 시장이다.

<표 74> 공정거래위원회 전원회의 심의(2024년 12월 18일) 질의응답 내용

(일진 대리인) … 굳이 만약에 담합을 안 한 거라면 저희는 정상적으로 안정적인 경쟁을 해서 중소기업을 그냥 도태시키면 되는 일이지 굳이 이거를 중소기업한테 그 물량을, 대기업이 하지도 않았는데 대기업이 이렇게 뭐 허용했다라고 해가지고 중소기업을 코치하고 주도하고 뭐 그럴 실익은 전혀 없다고 저희는 그렇게 보고 있습니다.

라) 소결

123 이상의 논의를 종합하면, 피심인들은 법 제40조 제1항 제3호의 행위를 하였고 그 행위를 공동으로 했을 상당한 개연성이 있으므로, 법 제40조 제5항에 의해, 피심인들이 법 제40조 제1항 제3호의 행위를 하기로 합의하였음이 추정된다.

4) 하나의 공동행위 여부

124 다음과 같은 점을 고려하면, 피심인들의 일반경쟁입찰 134건에서의 물량배분 행위는 하나의 공동행위로 봄이 타당하다.

125 첫째, 이 건 134건 물량배분 행위는 각 기업군별 안정적인 물량 확보와 낙찰가격 하락의 방지를 위해서 행해진 것으로서, 물량배분 행위의 목적이 2015년 3월부터 2022년 9월까지의 기간 동안 달라졌다고 볼 만한 사정이 없다.

126 둘째, 2015년 3월부터 2022년 9월까지의 기간동안 물량배분 합의가 파기되거나 중단되지 않았다. 만일 합의가 파기되었더라면 경쟁적 입찰의 양태(낮은 투찰률 등)가 나타났어야 했다. 그러나, 해당 기간 내내 낙찰률은 95%이상의 수준으로 유지되었는 바, 134건의 입찰이 진행되는 동안 물량배분 합의는 단절된 적이 없다고 봄이 타당하다.

127 셋째, 조합대행 체제로의 전환, 물량배분 합의비율 변화, 사업자 수의 증가 등 일부 행위 양태 변화가 있었으나 그러한 사정만으로 이 건 공동행위의 본질적 속성이 달라졌다고 보기 어렵다. 조합대행 체제로 전환되면서 중소기업 군의 입찰참여 방식에 변화가 생겼고 중소기업 군 내에서도 명시적으로 총무사가 등장하는 등의 변화가 있었던 것은 사실이나, 그렇다고 하여 이 건 물량배분 합의의 경제적 효과가 조합대행 체제 전과 달라지는 것은 아니다. 물량배분 합의비율의 변화 역시 사업자 수의 증가에 따른 부수적 효과일 뿐이지, 합의비율이 변화한 시점별로 별개의 공동행위가 성립했다고 보기는 곤란하다[89].

5) 경쟁제한성 여부

가) 관련 시장의 획정

128 입찰 시장은 입찰별로 특정 상품·용역에 대한 구매물량·금액이 정해져 있으므로, 개별 입찰 건별로 다른 입찰 건이나 다른 시장과는 완전히 분리되어 존재한다. 따라서 관련 시장은 각 개별 입찰 건을 각각 하나의 시장으로 보는 것이 타당하다.[90] 따라서 제 1공동행위의 관련 시장을, '한전 발주 가스절연개폐장치(GIS 170) 일반경쟁입찰 시장'으로 획정한다.

---

89) 참고로, 공정거래위원회는 유사사례인 한국전력공사 발주 기계식 전력량계 구매입찰 참가 14개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 및 2개 전력량계사업협동조합의 사업자단체금지행위에 대한 건(의결 제2014-23호, 2014. 10. 23)에서, ▲중소기업들의 개별 물량배분 합의 가담에서 조합대행 체제로의 전환, ▲가담 중소기업 수의 대폭 증가(1개사 → 12개사), ▲대기업 군 물량배분 비율의 큰 폭의 변화(69.2% → 17.5%)에도 불구 하고 1993년부터 2010년까지 이루어진 18개의 합의를 '하나의 공동행위'로 보았다. 소송 단계에서도 하나의 공동행위 성립 여부가 쟁점이 되었는데, 법원 역시 18개의 합의가 하나의 공동행위라고 판시하였다. (서울고등법원 2015.12.16. 선고, 2014누8249 판결, 대법 확정)

90) 대법원 2015. 8. 9. 선고 2013두1683 판결 참조

나) 경쟁제한성 판단

129 아래와 같은 내용을 고려할 때, 피심인들의 행위는 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 판단된다.

130 첫째, 실제 이 사건 공동행위는 해당 입찰 시장에서 상호 경쟁 관계에 있는 사업자들이 경쟁을 회피함으로써 낙찰률을 극대화 하고 안정적으로 물량을 확보하기 위한 목적으로 행해졌다.

131 둘째, 이 사건 입찰에서 합의가 없었다면 피심인들이 자신의 경영상태, 기술력 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 입찰 참여 여부와 투찰가격을 결정함으로써 실질적인 경쟁이 이루어졌을 것이나, 이 사건 공동행위로 인해 경쟁 입찰 제도의 취지가 사실상 무력화 되었다.

132 셋째, 피심인들은 기업 군 간 물량비율, 기업 군 간 낙찰순번을 합의하였으며, 이의 실행을 위해 투찰가격을 공유하였는 바, 이러한 합의 및 그 실행은 소위 경성 공동행위에 해당하는 것으로서 경쟁제한 효과 이외에 다른 효율성 증대 효과를 찾아볼 수 없다.

6) 공정거래위원회의 인가 여부

133 피심인들은 한전이 발주하는 GIS 170 일반경쟁입찰에서의 물량배분 행위 [위 2. 가. 1)의 행위]에 대하여 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

7) 소결

134 피심인들의 위 2. 가. 1)의 행위는 법 제40조 제1항 제3호에 해당하여 위법하다.

라. 지역제한입찰 관련 제 2공동행위의 위법성 판단

1) 구법 제19조 제1항 제3호에 해당하는 행위 여부

135 피심인 동남, 디투, 인텍(이하 '제 2공동행위 피심인들)이 한전이 발주하는 GIS 170 지역제한입찰에 참여하면서, 누적 낙찰물량에 기초하여 입찰물량을 나누어 낙찰받기로 합의하고, 합의 실행을 위해 투찰가격을 공유하는 행위는 구법 제19조 제1항 제3호에 해당한다.

2) 합의 성립 여부

136 제 2공동행위 피심인들이 지역제한입찰에서 입찰물량을 나누어 낙찰받기로 했다는 점은 디투 ○○○ 등의 진술로 명확히 입증된다는 점, 제 2공동행위 피심인들이 이 건 합의에 가담했다는 점을 공정거래위원회 전원회의에서 모두 인정했다는 점을 고려하면, 제 2공동행위 피심인들 간에 구법 제19조 제1항 제3호의 행위를 하기로 하는 합의가 성립되었다는 점이 입증된다.

<표 75> 공정거래위원회 전원회의 심의(2024년 12월 18일) 질의응답 내용

(위 원) 먼저 쟁점 정리를 위해서 2공동행위 지역제한경쟁입찰 참여자 동남, 디투, 인텍 모두 행위사실 위법성 인정인 거죠? (동남 대리인) 네, 동남 인정하고 있습니다. (위 원) 디투. (디투 대리인) 네, 인정합니다. (위 원) 인텍. (인텍 대리인) 네, 인텍도 인정합니다.

3) 하나의 공동행위 여부

137 제 2공동행위 11개 입찰에서의 물량배분행위는 모두 경쟁을 회피하고 제 2공동행위 피심인들이 안정적으로 물량을 나눠먹기 위한 목적의 행위들로서 그 목적이

2019년 4월부터 2021년 10월의 기간동안 달라졌다고 볼 만한 사정이 없다는 점, 제 2공동행위 피심인들 간 합의가 단절되어 입찰이 경쟁적으로 변화한 사정도 없다는 점, 참여자가 중간에 증가(2개사 → 3개사)하였고 조합대행 체제가 도입되는 등의 변화가 있었지만 그러한 변경이 제 2공동행위 본질에 미치는 영향은 없다는 점 등을 고려하면 제 2공동행위 11개 입찰에서의 물량배분행위는 하나의 공동행위로 봄이 타당하다.

138 한편, 제 1공동행위와 제 2공동행위는 하나의 공동행위가 아닌 별개의 공동행위로 봄이 타당하다. 제 1공동행위가 있었던 GIS 170 일반경쟁입찰은 한전으로부터 납품자격만 인정받으면 누구나 참여할 수 있는 반면, 제 2공동행위가 있었던 지역제한입찰은 나주에 본사를 둔 중소기업자만 참여할 수 있다. 두 입찰제도는 상호 절연된 입찰들이라 할 것이고, 한쪽 입찰에서의 경쟁제한 행위가 다른 입찰의 경쟁구도에 영향을 주지 않는다. 이러한 점을 고려할 때 두 공동행위는 별개의 공동행위로 보아야 한다.

4) 경쟁제한성 여부

139 관련시장은 제 1공동행위와 마찬가지 기준을 적용하여, '한전 발주 가스절연개폐장치(GIS 170) 지역제한입찰 시장'으로 획정한다.

140 제 2공동행위 피심인들의 행위는 위 시장에서의 경쟁을 사실상 소멸시키는 행위로서 가격과 기술, 품질 경쟁을 통한 효율적 거래 달성이라는 입찰제도의 취지를 무력화하는 이른바 경성 공동행위인 반면, 별다른 효율성 증대효과는 발생시키지 않는 경쟁제한적 행위이다.

5) 공정거래위원회의 인가 여부

141 제 2공동행위 피심인들은 한전이 발주하는 GIS 170 지역제한입찰에서의 물량배분 행위 [위. 2. 가. 2)의 행위]에 대하여 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

6) 소결

142 제 2공동행위 피심인들의 위 2. 가. 2)의 행위는 구법 제19조 제1항 제3호에 해당하여 위법하다.

마. 피심인들의 주장에 대한 판단

1) 개요

143 제 2공동행위 피심인들은 제 2공동행위의 성립 및 위법성 여부에 대해 다투지 않았다. 반면, 제 1공동행위 관련, 피심인 현대, 엘에스, 효성은 제 1공동행위 성립 자체를 부인하고 있는 바, 앞선 논의에서 상세히 검토되지 않은 쟁점들을 중심으로 이하에서 검토한다.

2) 대기업들로서는 이 건 합의의 유인이 없었다는 주장에 대하여

144 효성과 현대는 대기업들로서는 이 건 합의의 유인이 없었다고 주장한다. 이들은 대기업들은 이 건 경쟁입찰 시장(신규 GIS 설치물량 발주)이 아닌 수의계약 시장(기존 설치 GIS 증설 및 유지보수 물량 발주)에 더 집중하고 있었기 때문에, 인적자원 및 생산설비 등이 한정된 가운데 이 건 합의에 가담할 유인이 없었다는 것이다.

145 그러나, 한전과

91)한다는 점을 고려할 때 효성과 현대의 주장은 이유없다. 일반경쟁입찰에서 높은 낙찰률을 시현하게 되는 경우, 그만큼 수의계약금액 결정을 위한 한전과의 협상 과정에서 기업들은 높은 수준의 계약금액을 주장할 수 있는 여지가 생긴다. 대기업들은 수의계약에서의 단가를 유지하기 위해서라도 이 건 일반경쟁입찰에 가담하여 낙찰률을 최대한 높일 유인이 있는 것이다.

91) 현대 스스로도 이러한 점을 인정하고 있다.

146 생산설비의 제약이 있다는 주장도 이유없다. 일반경쟁입찰 시장은 중소기업들이 신규로 지속 진입하는 시장이고, 그에 따라 대기업이 기존에 낙찰받아오던 물량 중 일부는 중소기업들이 낙찰받아갈 수 밖에 없다. 이는 곧 대기업 입장에서는 생산여력이 생긴다는 의미이다. 이러한 점을 고려하면, 생산여력의 제약이 있으므로 담합을 통해 물량을 확보할 유인이 없었다는 효성과 현대의 주장은 설득력이 없다.

147 이들은 자신들이 담합에 가담할 유인이 없었다고 주장하지만, 정작 효성과 현대는 피심인 9개사 중 가장 많은 계약금액을 확보하였다는 점도 고려될 필요가 있다. 오히려 이처럼 많은 매출을 확보하기 위한 담합의 유인이 있었다고 보는 것이 보다 합리적 설명이다.

<표 76> 피심인별 제 1공동행위 관련 계약금액 내역(소갑 제4-3호증)

순 위	1	2	3	4	5	6	7	8	9
업 체	효성	현대	엘에스	일진	동남	제룡	서전	디투	인텍
수주금액(억원)									

3) 대기업 군 3개사의 의사연락 관련 직접증거가 없어 이들의 가담이 입증되지 않았다는 주장에 대하여

148 현대, 엘에스, 효성은 자신들과 일진, 또는 자신들과 중소기업들 간 의사연락의 직접적 증거가 없고, 자신들이 관련된 증거가 모두 중소기업 피심인들이 제시한 전문증거에 불과한 바, 자신들이 제 1공동행위에 가담했다는 사실은 입증되지 않았다고 주장한다.

149 그러나, 대기업 군 3개사를 제외한 모든 사업자들은 대기업 군 3개사까지 포함된 합의가 있었다는 점을 일관되고도 구체적인 진술과 의견서, 공정거래위원회의 전원회의에서의 발언을 통해서 현출하고 있다. 특히 핵심적 증거라 할 수 있는 서전 ▼▼▼과 제룡 ■■ 간의 녹취는 담합 가담자들 간의 대화라는 점에서 진실성이 높고[92], 또다른 핵심 증거인 조합 ☆☆☆의 진술 역시 담합 가담을 부인하다가 입장을

92) 당초 ■■은 녹취록의 진실성을 부인하다가, 공정거래위원회 전원회의에서 녹취록이 진실임을 인정

변경하여 조사에 협조하며 진술한 것으로 그 신빙성이 상당[93]하다고 보아야 한다. 일진 역시 담합 가담을 부인하다가, 시인하는 의견서를 제출하였고 공정거래위원회 전원회의에서도 이를 모두 인정하고 있다. 이러한 증거들은 상호 모순되지 않고 매우 구체적이다. 이러한 점을 고려하면 오히려 대기업 군 3개사는 자신들의 가담이라는 실체적 진실을 부인하고 있는 것으로 판단된다.

150 대기업 군 3개사의 의사연락 내역을 입증할 수 있는 직접 증거가 부족한 까닭은 이들이 수차례 담합에 적발되면서 오히려 철저하게 담합을 은폐하려 했기 때문에 발생한 결과이다. 대기업 군 3개사 자신의 담합 행위 책임을 실무자에게 전가하려 하거나, GIS 170 투찰 근거를 파기하는 형태로 담합을 은폐하였다. 특히 투찰 근거 파기는 합리적 행태라고 보기 어렵다. GIS 170 입찰에서 낙찰되면 관련된 수의계약 물량까지 확보할 수 있고, 향후 수의계약 제안 금액을 산정하기 위해서는 당초 입찰금액 산출 내역을 알아야만 할 것이므로 투찰 근거는 잘 보존되어야만 하는 성격의 서류[94]이다. 이러한 서류가 수기로 작성되고 투찰 후 파기된다는 대기업 측의 진술이 오히려 신빙성이 낮다고 보인다.

(표 삽입을 위한 여백)

하였다.

<공정거래위원회 전원회의 심의(2024년 12월 18일) 질의응답 내용>

(위 원) 그리고 제룡의 ■■, 피심인 ■■에게 좀 여쭤보겠습니다. 이 녹취록 내용을 전면 부인하면서 서전기전을 안심시키려고 지어낸 말을 했다고 진술하셨는데 지금도 그 진술을 유지하시는 건지?

(피심인 ■■) 일부 내용에 대해선 제가 인정을 하고요, 솔직히 말씀드리면 지금 조합 체제에서 물량 건으로 해서 배분을 한 거는 맞습니다, 맞고요.

93) 대기업 군 3개사는 ☆☆☆가 입장을 변경하였다는 이유로 그 신빙성을 의심하고 있다. 이들의 주장대로라면 ☆☆☆가 소위 '없는 말을 지어냈다'는 셈이다. 그러나, ☆☆☆의 진술이 매우 구체적이고 다른 진술자들과 모순되는 정황이 없다는 점을 고려하면, ☆☆☆의 진술은 진실된 것으로 판단된다. 담합 사실이 없는데도 불구하고 그러한 사실이 있는 것처럼 '지어내어서', 구체적이고도 다른 진술과 모순되지 않은 진술을 할 수 있다고 보기는 어렵다. 실체적 진실은 피심인 간의 물량배분 합의이고, ☆☆☆가 애초에 그 진실을 진술하지 않다가, 입장을 변경하였다고 보는 것이 훨씬 합리적인 설명이다.

94) 입찰에서 낙찰되어 GIS를 납품한 사업자가, 향후 그 GIS를 유지보수하려면 당초 납품한 GIS에 어떤 종류의 부품이 몇 개나 설치되어 있는지 반드시 알아야만 그 유지보수 계획을 세우고, 유지보수 금액을 산출할 수 있다. 입찰에 참여하기 위한 산출내역서는 부품 종류, 부품 수량, 부품 단가, 산출 총액 등의 정보가 포함되므로, 그 산출내역서를 어떠한 형태로든 보관하고 있어야 향후 유지보수를 위한 수의계약 업무 등에 대응할 수 있는 것이다.

<표 77> 서전기전 ▼▼▼-제룡전기 ■■ 통화내용(2021. 6. 1.) 녹취록 (소갑 제3-1-7호증)

■ ■	얘네들 일진 애들이 아예 황 전무랑 지금 대화도 안 하고 중소기업 애들이랑 대화도 안하고, 그니까 대기업들이 중소기업 애들하고 안 뭉치려고 하는 이유가 그런거예요, 다. 엮이면 자기네들이 더 큰 손해를 보니까.
▼▼▼	아, 뭐 손해야 뭐 다 손해고 중소기업은 잘못하면 문 닫는데 뭘.
■ ■	그렇게 해서 문 닫으면 저기지만 대기업은 자기는, 자기는 그래도 몇 년 다녀야 되는데 자기까지 잘리니까. 걔네들은 대기업 애들은 저거 각서 써요. 담합해서 문제 생기는 것들은 자기네들 개인들이 다 책임지는 걸로 해가지고 이미 각서 써놨어요, 걔네들은. 회사에 다 … 있어, 걔네들은. 그래도 회사가 책임지지만.
▼▼▼	뒤를 봐주겠지 뭐.
■ ■	절대로. 하는 거는 회사에서 알고 있는데 이미 회사는 책임 없다라는 각서를 받고 해요, 걔네들은.
▼▼▼	그러면 수를 어떻게 해, 그러면?
■ ■	그니까 그런 식이에요, 대기업 애들은. 왜냐하면 몇 번 당해봤잖아.

<표 78> 효성 ♤♤♤ 진술조서 (소갑 제2-46호증)

문) 귀하는 지금까지 참가한 GIS 170 입찰의 투찰가격자료를 보관하고 있나요?
답) 보관하고 있지 않습니다.

문) 왜 보관하고 있지 않나요?
답) 본인은 투찰가격자료를 메모지에 수기로 작성하는데 입찰이 끝나면 이 메모지를 폐기하기 때문에 보관하고 있지 않습니다.

<표 79> 현대 ♣♣♣ 진술조서 (소갑 제2-43호증)

문) GIS 170 입찰의 투찰가격은 어떻게 산정하나요?
답) 설계부서에서 작성한 규격입찰서를 보고 본인이 물량산출표를 작성하고 산출된 물량을 기준으로 예상투찰가격을 뽑습니다. 예상투찰가격은 본인의 엑셀자료에 정형화된 양시을 미리 만들어놨는데 이 양식에 물량을 입력하여 산출된 금액을 기준으로 합니다.

문) 귀하는 지금까지 참가한 GIS 170 입찰의 투찰가격자료를 보관하고 있나요?
답) 보관하고 있지 않습니다.

문) 왜 보관하고 있지 않나요?
답) 앞에서 말씀드린 양식에 덮어쓰기를 하였기 때문에 최신 자료만 있고 과거 자료는 모두 삭제되었기 때문입니다.

151 판례의 입장을 고려하면 일부 사업자들의 진술이라 할지라도, 진술내용이 구체적이고 다른 정황들과 모순되는 사항이 없다면 이는 신빙성 있는 증거라 볼 수 있고[95], 합의 시점이나 장소 등의 특정정도가 다소 부족하더라도 담합의 경위 및 내용이 정해졌다면 충분히 증거로 활용될 수 있다[96]. 이 사건 증거들 중 대기업 3사에 대한 부분은 일부 전문증거에 해당하는 측면이 있기는 하나, 판례가 제시하는 위와 같은 요건을 모두 충족하는 견고한 증거라고 보아야 한다.

152 뿐만 아니라, 이 건 입찰결과는 담합이 없었다면 나타날 수 없는 양상을 명백히 보이고 있으며, 이는 이 건 행위에 피심인 9개사가 모두 가담했음을 나타내는 유력한 간접증거이다. 판례 또한 간접증거의 증명력을 인정[97]하고 있는 바, 대기업 3사의 의사연락 관련 직접증거가 없다는 이유로 이 건 공동행위의 가담을 부정하고 있는 현대, 엘에스, 효성의 주장은 이유 없다.

4) 이 사건 입찰결과는 대기업 군의 투찰전략을 알고 있는 중소기업들의 대응의 결과일 뿐, 대기업/중소기업 간 합의가 성립된 것이 아니라는 주장에 대하여

153 현대와 효성은 [98] 이 있었고, 이러한 전략을 알고 있는 중소기업들은 대기업과의 합의 없이도 자신이 원하는 물량을 낙찰받을 수 있었다고 주장한다.

154 우선, 현대와 효성의 투찰전략 자체에 그러한 경향성이 있다고 보기 어렵다. 현대와 효성이 낙찰받은 1.5차단 방식과 1.0차단 방식의 낙착률을 비교해보면 유의미

95) "그러나 ◉◉◉과 ◈◈◈ 등의 진술은 합의의 일시와 장소, 구체적인 합의 실행 과정 등에 관하여 직접 경험하지 않은 사람이라면 진술할 수 없는 구체적인 내용을 담고 있을 뿐만 아니라, 다른 주변 정황들과 모순되는 부분이 없으므로 신빙성이 높다고 판단된다." (서울고등법원 2016. 7. 6 선고, 2015누45658 판결)

96) "이 사건의 경우 여러 품목에 대하여 입찰담합이 이루어진 사건으로서 장기간 여러 차례 유무선의 연락을 통하여 담합행위자, 담합의 경위 및 내용 등이 정해졌으므로 단지 합의 일시나 장소 등을 정확하게 특정하지 못하였다는 사정만으로는 위 진술의 신빙성을 부정할 수 없고 달리 위 진술을 의심할 만한 사정도 없다." (서울고등법원 2017. 12. 21. 선고, 2017누44574 판결)

97) "간접증거에 의하여는 부당한 공동행위의 합의를 증명할 수 없다는 오해를 불러일으킬 소지가 없지 않아 다소 부적절한 면이 있으나…" (대법원 2010. 2. 11. 선고, 2008두3784 판결)

98) 1.5 차단 방식은 공고문에 4000A라고 명시되어 있다.

한 차이점이 나타나지 않는다. 효성의 경우

가 있기는 하나, 그 낙찰률 차이는 ㅇ%p에 불과하며, 1.5차단 방식의 낙찰률도 ㅇ%로서 그 절대적 수준 자체가 '경쟁적'이었다고 보기에는 무리가 있다. 현대의 경우 오히려 1.5차단 방식의 낙찰률이 더 높아서 그 주장의 사실관계 자체에 오류가 있다.

<표 80> 현대와 효성의 1.5차단 및 1.0차단의 낙찰률 비교(소갑 제4-3호증 및 제4-7호증)

	1,5차단		1.0차단	
	낙찰률	낙찰건수	낙찰률	낙찰건수
현대		10		13
효성		13		13

155 현대와 효성의 주장이 옳다고 하더라도, 그 사실은 오히려 이 건 합의가 성립했다는 유력한 정황증거로 작용할 뿐이다. 피심인 간 합의가 없는 상태에서 다른 기업들이 현대와 효성의 전략을 알고 있었다면, 다른 기업들로서는 현대와 효성의 예상되는 투찰률보다 약간 낮게 투찰함으로써 물량을 최대한 많이 확보하는 것이 우월전략이고, 이 경우 현대와 효성이 많은 계약물량을 따 내는 것은 어려워진다. 그러나, 앞서 보았듯, 현대와 효성은 가장 많은 계약물량을 확보한 사업자들인 바, 이러한 결과는 피심인 간 합의가 없었다면 설명되기 어려운 현상이다. 따라서, 현대와 효성의 주장은 이유 없다.

5) 이 건 합의는 일진과 중소기업 군 간의 부분카르텔일 뿐, 대기업 3개사는 이 건에 가담하지 않았다는 주장에 대하여

156 현대, 효성, 엘에스는 일진과 중소기업 군 간의 부분카르텔을 주장한다. 그러나, 부분카르텔만 존재한다는 사실과 배치되는 입찰 결과 및 합의 실행결과가 상당하다는 점을 고려할 때, 이들의 주장은 이유 없다고 판단된다.

157 부분카르텔만 있는 상황에서는 나머지 대기업 3개사와 부분카르텔 간의 경쟁이 존재하는 상황이기 때문에 이 건에서와 같은 높은 낙찰률이 시현되는 것은 어렵다. 또한, 각 기업 군 총무사 간 낙찰 기업 군 조정이 이루어진 건에 대해서는 모두 조정이 이루어진 대로 낙찰이 이루어졌는데, 대기업 3사가 경쟁적 전략을 구사했다면 이처럼 조정결과와 낙찰결과가 100% 일치할 수는 없다[99]. 마찬가지로, 예가초과로 재입찰이 이루어진 건에서 1회차 입찰에서 1순위였던 사업자가 최종 낙찰 순간까지 1순위를 유지했다는 사실 역시 설명되지 않는다.

158 합의 실행과정에서의 일진의 역할 역시 부분카르텔과 양립하지 않는다. 일진은 대기업 군이 낙찰순번인 경우 중소기업들에게 들러리 투찰가격을 전달하였다. 만일 부분카르텔 상황이었다면, 일진이 자신의 경쟁사인 대기업 3개사를 위해 중소기업군의 투찰가격을 인위적으로 높게 유지하도록 했다는 것인데, 이는 그 자체로 비합리적이다. 또한, 일진은 중소기업 군이 정촌입찰(117번)을 가져갈 수 있도록 하는 대신 원래 중소기업 군 몫이었던 포천입찰(115번)과 동제주입찰(116번)을 대기업 군 몫으로 조정하였고, 포천입찰과 동제주입찰은 각각 효성과 엘에스가 낙찰받았다. 부분카르텔 상황이었다면, 일진이 자신이 아닌 다른 경쟁사들을 위해 중소기업 군과 낙찰 군 조정 협의를 했다는 결론에 도달하게 된다. 이 역시 비합리적이다.

159 한편, 일진은 의견서 및 공정거래위원회 전원회의 심의에서 대기업 3개사와 자신이 이 건 물량배분 합의에 대해 '공감대'를 이루었다는 입장을 표명했다. 만일 부분카르텔 상황이었다면, 일진이 대기업 3개사에게 모종의 불이익을 줄 목적으로 거짓으로 대기업 3개사가 담합에 가담했다고 진술한 셈이 된다. 일진이 대기업 3개사와의 법률분쟁 가능성을 무릅쓰고 굳이 거짓 주장을 공개적으로 할 어떠한 유인도 없다는 점을 고려하면, 부분카르텔 주장은 근거가 없다고 봄이 타당하다.

6) 2023년의 경쟁적 입찰 양상이 합의 중단에 따른 것이 아니라는 주장에 대하여

99) 롯데건설(주) 발주 빌트인 특판가구 구매입찰 관련 13개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(2024.3.12.,의결, 제2024-052호)의 58개 입찰 중 15건에서 부분카르텔이 있었는데, 그 중 낙찰예정자가 낙찰받은 건은 3건에 불과하다.

160 효성은 2023년 경쟁적 입찰 양상은 이건 합의 중단에 따른 것이 아니라, GIS 170이 친환경 GIS로 대체됨에 따라 기존 GIS 170 시장의 소멸이 확정적인 상황에서, 아직 친환경 GIS를 개발하지 못한 중소기업들이 조금이라도 물량을 더 확보하기 위해 과도하게 저가투찰을 하였기 때문이라고 주장한다. 이 건 합의 중단이 아니더라도 2023년의 경쟁적 입찰 양상은 충분히 설명 가능하다는 취지인 것이다.

161 그러나, 이 사건 GIS 170 시장이 소멸하리라는 사실이 2023년에 새삼스레 알려진 것은 아니다. 한전은 2015년 즈음부터 GIS 170을 친환경 GIS로 대체해 나가겠다는 계획을 수립하여 이를 언론에 알리는 한편, 2021년부터 신설되는 변전소에 친환경 GIS를 공급하겠다는 공식적 계획을 통해 2016년 8월 30일 발표하기도 하였다.

<표 81> 일진의 의견서('24.11.7. 제출) 발췌

한전은 2016. 8. 초고압 구간인 170kV에서 사용되는 SF6 GIS인 이 사건 GIS를 친환경 GIS로 대체한다는 계획을 수립하고, 2021년부터 신설되는 변전소에 친환경 GIS를 공급하겠다고 발표하였습니다(소을 제2호증 2016.8.30.자 공청회 개최 안내문)[10]. 다만 공식적인 로드맵의 발표가 2016년에 이루어졌을 뿐 그 이전부터 한전은 모든 SF6 GIS를 친환경 GIS로 대체하겠다는 계획을 다양한 채널을 통해 언급하고 있었으므로(소을 제3호증 2015.3.17.자 전기신문 뉴스기사) 이 사건 GIS가 빠른 시일 내에 단종될 것이라는 사실을 모르는 업체는 시장에 없었습니다. 각주 10) 다만 한전의 공식적인 계획이 2016년에 발표되었을 뿐 훨씬 그 이전부터 업계에서는 GIS제품이 곧 단종될 것이라는 사실을 이미 알고 있었습니다.

162 즉, 기존 GIS 170 단종에 따른 시장 소멸이 예상되므로 중소기업들이 가급적 신속히 많은 물량을 확보해야 할 필요성은 2023년 전에도 있었던 것이므로, 2023년의 급격한 경쟁적 투찰 양상을 시장 소멸이라는 변수로 설명하기는 곤란하다. 오히려 기존에 물량배분 합의가 있었고, 그 합의가 종료됨에 따라 경쟁적 투찰 양상이 나타난 것이라는 설명이 보다 합리적이다. 효성의 주장은 이유 없다.

7) 이 건과 같이 복잡한 구조의 합의를 하는 것은 비합리적이라는 주장에 대하여

163 효성은 이 건과 같이 총무사를 통한 합의를 하는 것은 의사조율과 실행 및 유지가 어렵다는 점을 고려할 때, 이 건과 같은 구조의 합의는 존재하지 않는다고 보

아야 한다고 주장한다.

164 그러나, 이 건과 같이 이해관계가 다른 기업 군 간 합의를 효과적으로 하기 위해서는 총무사를 통해 합의를 진행하는 것이 의사조율 비용 관점에서 보다 합리적이다. 기업 군 간은 총무사를 통해 물량배분비율과, 낙찰 기업군만 합의하면 되고, 각 기업 군 내에서 누가 낙찰받을지는 비교적 이해관계가 유사한 같은 기업군 내에서 융통성 있게 조율하면 되므로 이 건 합의는 오히려 효율적이라 할 수 있다. 또한 각 가담자들 입장에서는 직접적 의사연락 횟수를 최소화 할 수 있으므로 담합 적발 위험도가 낮아진다는 점도, 이러한 구조의 합의를 설계할 유인으로 작용한다. 따라서 효성의 주장은 이유없다.

165 이러한 합의 방식이 전례가 없는 것 또한 아니다. 피심인 일진, 엘에스를 비롯한 14개 사업자(대기업 2개, 중소기업 12개)는 한전이 발주한 저압 전자식 전력량계 구매입찰에서 1993년부터 2010년까지 대기업 군과 중소기업 군이 일정비율로 각각 낙찰받도록 하는 물량배분 합의[100]를 하였는데, 이 때 가담자들은 의사결정 비용의 절감을 위해 중소기업들의 조합을 만들어 물량배분 비율 조정 등 합의의 창구로 활용한 바 있다.

8) 연도별 시장점유율 순위, 낙찰물량 등이 불안정적이라는 주장에 대하여

166 효성은 기존에 1위였던 자신의 시장점유율 순위가 이 건 가담 후 연도별로 변동성이 심해졌고, 점유율의 절대적 수치도 하향되는 추이라고 주장한다. 현대는 연도별로 대기업 4개사가 낙찰받은 물량이 균일하지 않고 낙찰받은 물량을 기준으로 한 순위도 안정적이지 않다고 주장한다. 이러한 주장은 통상 공동행위가 있는 경우 시장점유율 등 경쟁의 결과가 안정되는 경향이 있다는 것에 터잡은 것으로, 이 건 합의가 없었다는 취지의 주장이다.

---

100) 한국전력공사 발주 기계식 전력량계 구매입찰 참가 14개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 및 2개 전력량계사업협동조합의 사업자단체금지행위에 대한 건(의결 제2014-23호, 2014. 10. 23) / 법원 또한 조합을 통한 물량배분 합의를 인정하였다. (서울고등법원 2015.12.16. 선고, 2014누8249 판결, 대법 확정)

167 그러나, 애초에 한전이 매년 발주하는 물량이 균질적이지 않고, 매 입찰별로 동일한 물량이 발주되는 것도 아닌 가운데, 인위적으로 매 회계연도 단위로 입찰의 성과 등을 평가하며 불안정적이라고 주장하는 것은 합리적이지 않다. 예를 들면, 2020년에는 123식의 GIS 170이 발주되었지만, 2017년에는 이의 2배에 가까운 273식의 GIS 170이 발주되었다.

<표 82> 회계연도별 GIS 170발주량(공고일 기준, 소갑 제4-7호증)

회계연도	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	계
연도별 물량	137	247	273	229	184	123	197	81	1,471

168 더욱이 대기업 군 4개사는 부정당업자 제재 처분을 받는 기간들이 있었기 때문에 해당 기간에는 원천적으로 입찰에 참여할 수 없었다. 이와 같은 점들을 고려하면, 연도별로 시장점유율 순위, 낙찰물량 등이 안정적이지 않다고 하여, 그 사실이 이 건 합의가 없었다는 정황증거로 작용한다고 보기는 어렵다.

<표 83> 회계연도별/사업자별 참가가 불가능했던 입찰 수(소갑 제4-7호증, 소갑 제6-4호증)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
현대	1							
엘에스	5					9		
일진	6	18						
효성	12			4				

169 오히려, 이 기간 전체를 놓고 보면, 각 기업들의 규모에 비례하게 계약금액 배분이 이루어졌는 바, 피심인들은 이 건 합의를 통해 안정적인 성과를 얻었다고 보아야한다.

<표 84> 피심인별 제 1공동행위 관련 계약금액 내역(소갑 제4-3호증)

순 위	1	2	3	4	5	6	7	8	9
업 체	효성	현대	엘에스	일진	동남	제룡	서전	디투	인텍
수주금액(억원)									

170 또한, 효성은 이 건 행위 후 시장점유율이 낮아졌다는 이유로 합의를 부인하는데, 시장 참여 중소기업이 증가하는 가운데 시장점유율이 하락하는 것은 자연스런 현상이다.

171 따라서 효성, 현대의 주장은 이유 없다.

9) 외형상 일치가 성립하지 않는다는 주장에 대하여

172 효성, 엘에스는 제 1공동행위 관련, 합의된 물량배분비율과 실현된 누적 물량배분비율 간 외형상 일치가 없다며, 이 건 합의를 부인하고 있다. 특히, 효성은 공정거래위원회 심사관이 누적 물량배분비율을 계산하기 위한 입찰구간 설정을 자의적으로 하여 6:4 등에 끼워맞추려 했다고 주장하고 있고, 엘에스는 임의의 시점(입찰가담자 추가 시점, 조합대행 체제 시작 시점 등)을 기준으로 산정해 본 누적 물량배분비율이 합의된 비율과 차이가 난다고 주장한다.

173 그러나, 피심인 자신들이 임의의 구간을 설정한 후 그 구간 내에서 누적 물량배분 비율이 합의된 비율과 일치하지 않는다는 것은 비합리적 주장이다. 임의의 복수 입찰구간별 누적 물량배분비율이 일정할 수 있는 경우는 각 입찰별 발주 물량이 균질한 경우에나 가능하다. 이 건과 같이 입찰별로 발주물량에 상당한 차이가 있는 경우는 구간별 누적 물량배분비율은 상이하게 나타날 수 있다.

174 또한, 누적 물량배분 비율을 계산하기 위한 구간은 피심인들의 내부 자료와 녹취, 진술로서 특정이 되는 것일 뿐 이를 심사관이나 피심인이 임의로 결정할 수는 없는 것이다. 증거로서 특정된 구간별 누적 물량배분 비율은 <표 68>과 같이 합의된 물량과 대체로 일치한다.

175 한편, 외형상 일치는 합의 실행의 영역으로, 실행행위의 결과가 합의 성립여부에 영향을 주는 것은 아니라는 점은 확립된 법리[101]이므로, 설령 외형상 일치의 정

101) 대법원 1999.2. 23. 선고 98두15849 판결 참조

도가 부족하더라도, 그 사정이 이 건 합의 성립 여부에 영향을 주지는 않는다. 또한, 법원은 합의 내용과 실행결과가 다소 차이가 있다는 사정만으로 공동행위 존재를 부인할 수 없다는 입장이다[102]. 따라서 효성, 엘에스의 주장은 이유 없다.

3. 처분

가. 시정조치

176 피심인들의 법위반행위는 종료되었으나, 향후 이 사건 공동행위와 동일하거나 유사한 위반행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제42조 및 구법 제21조에 따라 향후 금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

1) 적용법령

177 부당한 공동행위에 적용할 법령은 당해 부당한 공동행위가 종료된 시점에 시행되고 있던 법령이고, 부당한 공동행위의 종료일이란 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.

178 위 2. 가. 1) 다) (6)에서 논하였듯이 제 1공동행위는 2022년 9월 8일 종료되었고, 2. 가. 2) 라)에서 논하였듯이 제 2공동행위는 2021년 10월 22일 종료되었다. 따라서, 이 사건 각 공동행위에 대해서는 각 해당 공동행위의 종료일에 시행 중인 법령을 적용한다.

179 한편, 현행「과징금부과 세부기준 등에 관한 고시[103]」(이하 '과징금 고시'라 한

102) '공정거래법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니라는 점을 고려하면, 이 사건 각 입찰에 따라 한전과 체결한 실제의 계약내용이 이 사건 공동행위에서 정한 각 업체별 수주 물량과 다소 차이가 있다고 하더라도, 이와 같은 사정만으로 이 사건 공동행위의 존재를 부정할 것도 아니다.' (서울고등법원 2015. 8. 20 선고, 2014누70345, 원고는 상고하였으나 대법원은 심리불속행 기각)

다) 부칙 제2조(경과조치)[104]에 따르면, 이 고시 시행(2021. 12. 30.) 전에 종료된 위반행위에 대한 과징금 부과에 관하여는 종전의 규정을 적용한다. 따라서 이 사건 중 일반경쟁입찰에서의 제 1공동행위는 2022. 9.에 종료되었으므로 현행 과징금 고시를, 지역제한입찰에서의 제2공동행위는 2021. 10.에 종료되었으므로 종전의「과징금부과세부기준 등에 관한 고시[105]」(이하 '구 과징금 고시'라 한다)를 적용한다.

2) 과징금 부과 여부

180 제 1공동행위와 제 2공동행위는 물량을 미리 배분하는 내용의 부당한 공동행위로 성격상 효율성 증대효과는 없고 자유롭고 공정한 경쟁질서의 저해효과가 중대하다고 인정되는 경우임이 명백하다.

181 따라서 제 1공동행위에 대해서는 법 제43조 및 제102조, 법 시행령[106] 제84조 및 [별표 6], 과징금 고시 Ⅲ. 2. 다. (1)에 의거 과징금을 부과한다.

182 제 2공동행위에 대해서는 구법 제22조 및 제55조의3, 구법 시행령[107] 제61조 제1항 및 [별표 2], 구 과징금 고시 Ⅲ. 2. 다. (1)에 따라 각각 과징금을 부과한다.

183 특히, 제 1공동행위 중 조합대행으로 이루어진 입찰과 관련하여, 조합과 중소기업 군 피심인들 모두에게 과징금을 부과한다. 조합 및 중소기업 모두 제 1공동행위를 통해 GIS 170 일반경쟁입찰 시장의 경쟁을 제한한 법 위반 사업자들이라는 점, 그리고 모두 불법적 이득[108]을 취득하였다는 점, 그리고 최근 판례의 입장[109]을 고

103) 공정거래위원회 고시 제2021-50호(시행 2021. 12. 30.)를 말한다.
104) 부칙 제2조(경과조치) 이 고시 시행 전에 종료된 위반행위에 대한 과징금의 부과에 관하여는 종전의 규정에 따른다. 다만, Ⅳ. 3. 다. 3)의 개정 규정은 이 고시 시행 전에 종료된 위반행위에 대하여도 적용한다.
105) 공정거래위원회 고시 제2017-21호(2017. 11. 30.)를 말한다.
106) 2021. 12. 28., 대통령령 제32274호 전부개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것을 말한다.
107) 2021. 4. 20., 대통령령 제31642호로 일부개정되어 2021. 5. 20. 시행된 것을 말한다.
108) 중소기업 군 피심인들은 공동행위를 통해 인위적으로 낙찰률을 높였다는 점에서 불법적 이득을 얻었다고 볼 수 있고, 조합은 입찰 대행을 통한 수수료라는 불법적 이득을 얻었다.
109) 법원은 '관수 원심력콘크리트 파일(PHC)구매입찰 관련 17개 사업자 및 조합의 부당한 공동행위에 대한 건(2020. 5. 13., 의결 제2020-117호)'에 대한 판결(서울고등법원 2020. 12. 2. 선고 2020누44765, 대법원 2021. 4. 15. 선고 2020두57325)에서 조합 대행의 입찰이 있었던 경우에, 구성원사는 조합이 낙찰을 받고 계약을 체결하면 분담비율에 따라 계약을 이행하고 조합이 수령한 대금 중 분

려할 때 이들 모두에 대해 과징금을 부과함이 타당하다.

3) 제 1공동행위

가) 관련매출액

184 과징금고시 Ⅱ. 5. 가.에 따르면 입찰담합 및 이와 유사한 행위의 경우 관련매출액은 계약금액이 된다. 이에 의거하여, 제 1공동행위의 피심인별 관련매출액은 각 피심인이 낙찰받은 계약금액의 합산액으로 한다. 조합대행으로 낙찰받은 계약 건의 경우, 입찰대행을 위탁한 중소기업의 관련매출액은 자신이 위탁하여 낙찰받은 계약금액의 합산액으로 한다. 조합의 관련매출액은 자신이 위탁받아 낙찰된 계약금액의 합산액으로 한다.

<표 85> 제 1공동행위 피심인별 관련매출액(소갑 제5-1호증, 제5-2호증)

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	조합 대행 전	조합 대행 후	합계
동남			
디투			
서전			
현대			
엘에스			
인텍			
일진			
제룡			
효성			
조합			

담 비율 상당 금액을 대가로 수령하여 이익을 취득하였으므로, 구성원사가 합의 가담으로 실제 얻은 경제적 이익의 정도는 조합에 비해 훨씬 크며, 구성원사가 공동행위의 주체라고 볼 수 있으므로 계약 명의자가 아니라는 이유로 조합과 달리 과징금을 부과하지 아니할 근거가 없다고 판시하였다.

나) 위반행위 중대성의 정도 및 부과기준율

185 이 건 입찰은 경쟁제한적 효과만 일으키는 이른바 경성 공동행위이고, 위반행위 효과가 전국에 미치며, 관련 매출액도 상당한 바, 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표에 의거 '매우 중대한 위반행위'로 볼 여지가 있다.

186 그러나, 이 건 입찰이 한전이 입찰자격을 부여한 사업자들만 참여할 수 있다는 점에서 입찰 구조 자체에 어느 정도 경쟁제한성이 내재되어 있어 이 건으로 인한 경쟁제한 효과가 현저하다고 보이지는 않는다는 점, 협상력이 상당하고 입찰 예정가격을 일방적으로 설정할 수 있는 한전이라는 대규모 발주자를 대상으로 한 입찰이라는 점을 고려할 때 이 건에 따른 피심인들의 부당이득이나 한전의 피해가 상당한 수준에 이르지는 않는다고 판단된다는 점 등을 종합적으로 고려하여, 제 1공동행위의 경우 '중대한 위반행위'에 해당하는 것으로 판단된다.

187 부과기준율은 7%로 하되, 중소기업 군 피심인들과 조합에 대해서는 다음의 사정을 고려하여 각각 3.5%, 1.5%로 한다.

188 중소기업 군 피심인들의 경우 기존에 대기업 군 4개사 중심의 시장구도가 이미 형성된 가운데 시장에 진입하기 위해 이 사건 합의에 가담한 측면이 있으며, 수의계약 등 다양한 매출경로가 있는 대기업 군 피심인들과 달리 이 건 GIS 170 입찰에서의 물량 확보가 사업 영속에 필수불가결하였다는 점, 중소기업 군 피심인들의 경우 기업 규모 등이 상대적으로 영세하다는 점 등을 종합적으로 고려하면 중소기업 군 피심인들의 위반행위의 중대성 정도가 대기업 군 4개사와 동일한 수준이라고 평가하기는 곤란하다고 판단된다. 따라서, 동남, 디투, 서전, 인텍, 제룡에 대해서는 3.5%의 부과기준율을 적용한다.

189 조합의 경우, 이 건 가담으로 인해 실제로 얻은 수익은 조합대행 수수료인 ㅇ원에 불과하다. 반면, 조합의 관련매출액은 ㅇ원에 육박한다. 이러한 점을 고려하여 조합에 대해서는 1.5%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

190 한편, 조합대행입찰의 경우, 입찰 대행을 위탁한 중소기업과 조합이 컨소시엄을 이루어 입찰에 참여한 것과 경제적 효과가 동일하다. 이러한 측면을 고려하여, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 라. 다) (1)의 단서규정을 유추적용[110]하여, 조합대행입찰 관련 중소기업과 조합에 대해 산정기준의 일부를 감경한다. 조합은 계약금액의 0.6%를 수수료로 징수하므로, 컨소시엄에서의 조합의 지분율은 약 0.59%[111]이고, 입찰대행을 위탁한 중소기업의 지분율은 약 99.41%라고 볼 수 있다. 따라서 조합에 대해서는 산정기준의 50%를, 위탁 중소기업에 대해서는 산정기준의 10%를 각각 감경한다.

191 위 감경을 적용한 각 사업자별 산정기준은 다음과 같다.

<표 86> 제 1공동행위 피심인별 산정기준

(단위: 원)

피심인	조합 대행 전		조합 대행 후		산정기준 합계
	관련매출액	산정기준[112]	관련매출액	산정기준[113]	
동남					
디투					
서전					
현대					
엘에스					
인텍					
일진					
제룡					
효성					
조합					

110) 제 1공동행위는 물량배분담합인데, 물량배분담합과 관련하여 컨소시엄 감경을 할 수 있는 명문의 규정이 과징금 고시에는 마련되어 있지 않다. 따라서 입찰에서의 물량배분담합과 경제적 효과가 유사한 입찰담합의 컨소시엄 감경규정을 유추적용한다. 입찰담합에서의 컨소시엄 감경규정에 따르면, 지분율이 30% 미만인 사업자에 대해서는 산정기준의 최대 50%를, 지분율이 70% 이상인 사업자에 대해서는 산정기준의 최대 10%를 감액할 수 있다.

111) 계약금액이 1,000만원이라고 가정 시, 조합이 수취하는 수수료는 6만원에 해당한다. 이 때 조합의 지분율은 6만원/(1,000만원 + 6만원) × 100 ≒ 0.596%가 된다.

112) 관련매출액에 대기업 군 피심인은 7%의 부과기준율을 곱하고, 중소기업 군 피심인은 3.5%의 부과기준율을 곱하여 산정하였다.

113) 관련매출액에 대기업 군 피심인은 7%의 부과기준율을, 중소기업 군 피심인은 3.5%의 부과기준율을, 조합은 1.5%의 부과기준율을 곱한 후, 중소기업 군 피심인은 10%를, 조합은 50%를 감경하여 산정하였다.

라) 1차 조정

192 피심인 서전, 엘에스, 일진, 효성의 경우 다음과 같이 최근 5년내 법 위반 전력이 있는 바, 과징금 고시 Ⅳ. 2. 나. 의 규정[114]에 의한 산정기준 가중을 검토한다.

<표 87> 과거 5년간 법 위반으로 인한 위반횟수 및 가중치 내역

순번	피심인	의결번호	의결일	사건명	조치 내용	가중치
1	서전	2020-086	2020.04.27	한국가스공사 발주 배전반 구매입찰 관련 18개 사업자의 부당 공동행위	과징금	2.5
2	엘에스	2018-073	2018.02.07	한국수력원자력 발주 고리2호기 비상전원 공급용 승압변압기 구매입찰관련 2개 사업자의 부당 공동행위	고발 과징금	3.0
3	일진	2018-045	2018.01.17	현대건설(주) 등 4개사 발주 케이블 구매입찰 관련 7개 사업자의 부당 공동행위	고발 과징금	3.0
		2018-070	2018.02.06	에스케이브로드밴드(주) 발주 인입광케이블 구매입찰 관련 6개 사업자의 부당 공동행위	과징금	2.5
		2018-132	2018.04.26	㈜케이티 발주 F/S 케이블 구매입찰 관련 6개 사업자의 부당 공동행위	고발 과징금	3.0
		2019-015	2019.01.22	㈜케이티 발주 F/S 케이블 구매입찰 관련 6개 사업자의 부당 공동행위	과징금	2.5
4	효성	2018-073	2018.02.07	한국수력원자력 발주 고리2호기 비상전원 공급용 승압변압기 구매입찰관련 2개 사업자의 부당 공동행위	고발 과징금	3.0
		2021-225	2021.08.25	대구염색산업단지관리공단 발주 전기통신설비 공사 입찰 관련 2개 사업자의 부당 공동행위	과징금	2.5

193 다만, 일진의 법 위반 전력 중 의결 제 2018-132호, 제 2019-015호의 경우는 두 사건의 발주자가 ㈜케이티로 동일하다는 점, 두 사건의 담합 가담자[115] 및 담합 품

114) 과거 5년간 1회 이상 법 위반으로 조치(경고 이상을 포함하되 시정조치의 대상이 아닌 위반행위에 대하여 경고한 경우는 제외한다)를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 2점 이상인 경우에는 2회 조치부터 다음과 같이 산정기준을 가중할 수 있다.
1) 과거 5년간 1회 이상 법위반으로 조치(경고 이상)를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 2점 이상인 경우 : 100분의 10 이상 100분의 20 미만
2) 과거 5년간 2회 이상 법위반으로 조치(경고 이상)를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 3점 이상인 경우 : 100분의 20 이상 100분의 40 미만
3) 과거 5년간 3회 이상 법위반으로 조치(경고 이상)를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 5점 이상인 경우 : 100분의 40 이상 100분의 60 미만
4) 과거 5년간 4회 이상 법위반으로 조치(경고 이상)를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 7점 이상인 경우 : 100분의 60 이상 100분의 80 이하

115) 가온전선(주), 넥상스코리아(주), 대원전선(주), 혜성씨앤씨(주), 대한전선(주), 일진전기(주)

목이 동일하다는 점, 두 사건은 한날(2016. 10. 16.) 실시된 현장조사를 통해 인지되었다는 점, 이 사건 담합 가담자들은 2018년부터 2013년까지 입찰담합을 해 왔는데 2012년 일시적 합의 파기가 있었고 그 합의 파기 시점을 기준으로 사건이 두 개로 분절되어 의결되었다는 점 등을 종합적으로 고려하여 1회의 위반행위[116]로 본다.

194 이를 반영한 사업자별 법 위반횟수 및 가중치 합계, 그에 따른 산정기준 가중률은 다음과 같다.

<표 88> 피심인별 1차 가중률

순번	피심인	법 위반 횟수	가중치	산정기준 가중률[117]
1	서전	1	2.5	10%
2	엘에스	1	3.0	10%
3	일진	3	8.5 (3.0 + 2.5 + 3.0)	40%
4	효성	2	5.5 (3.0 + 2.5)	20%

마) 2차 조정

195 일부 피심인은 조사 단계 또는 심의 단계에서 적극 협조하고 위 2. 가. 1)의 행위사실을 인정하였는 바, 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. 2)의 규정[118]에 의해 다음과 같이 1차 조정 산정기준을 감경한다.

116) 공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙(공정거래위원회 고시 제2024-20호, 이하 '사건절차규칙')
제16조(법위반 횟수 판단기준) ① 법위반 횟수는 의결서를 기준으로 판단하되, 위반행위의 동질성이 인정되는 경우 수 개의 의결에도 불구하고 법 위반 횟수를 1회로 산정한다.
② 위반행위의 동질성이란 외형상 별개로 의결된 행위일지라도 구체적인 사실관계를 고려할 때 하나의 위반행위로 볼 수 있는 경우를 말한다.
③ 위반행위의 동질성은 위반행위의 내용, 행위유형 등 위반행위 태양과 피해법익, 법 위반 의사의 동일성 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.
117) 그간 심결례는 각주 109의 1) ~ 4)의 구간별 가중률 범위 중 하단을 택해왔다.
118) 가) 위원회의 조사 단계에서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하는 등 적극 협조한 경우 : 100분의 10 이내
나) 위원회의 심의의 신속하고 효율적인 운영에 적극 협조하고 심리 종결시까지 행위사실을 인정하는 경우(다만, 위반행위가 계속되는 경우에는 심리 종결시까지 그 위반행위를 중지한 경우에 한함) : 100분의 10 이내

<표 89> 피심인별 2차 감경률

피심인	조사협조	심의협조	1차 산정기준 감경률
동남	○	○	20%
디투	○	○	20%
서전	○	○	20%
인텍	×	○	10%
일진	×	○	10%
제룡	×	○	10%
조합	×	○	10%

196 1차, 2차 조정을 거친 제 1공동행위 피심인별 산정기준은 다음과 같다.

<표 90> 1차, 2차 조정을 거친 산정기준

(단위: 원)

피심인	산정기준	1차 조정률	1차 조정	2차 조정률	2차 조정
동남				-20%	
디투				-20%	
서전		+10%		-20%	
현대					
엘에스		+10%			
인텍				-10%	
일진		+40%		-10%	
제룡				-10%	
효성		+20%			
조합				-10%	

바) 부과과징금

197 제 1공동행위 관련, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가.에서 정한 별도 조정사유가 없다고 판단되므로, 2차 조정 산정기준 중 100만원 미만을 버림한 금액을[119] 제 1공동행위 부과과징금으로 결정한다.

119) 과징금 고시 Ⅳ. 4. 바.

<표 91> 제 1공동행위 부과과징금

(단위: 원)

피심인	제 1공동행위 부과과징금
동남	1,618,000,000
디투	338,000,000
서전	809,000,000
현대	6,699,000,000
엘에스	7,239,000,000
인텍	321,000,000
일진	7,520,000,000
제룡	1,165,000,000
효성	11,237,000,000
조합	729,000,000

4) 제 2공동행위

가) 관련매출액

198 제 1공동행위와 마찬가지로, 제 2공동행위의 피심인별 관련매출액은 각 피심인이 낙찰받은 계약금액의 합산액으로 한다.

<표 92> 제 2공동행위 피심인별 관련매출액(소갑 제5-3호증)

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
동남	
디투	
인텍	

나) 위반행위 중대성의 정도 및 부과기준율, 산정기준

199 제 1공동행위와 마찬가지로, 제 2공동행위 역시 구 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표에 따를 때 '중대한 위반행위'에 해당하는 것으로 판단되고, 부과기준율은 5%로 한다. 피심인별 산정기준은 다음과 같다.

<표 93> 제 2공동행위 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액	부과기준율	산정기준
동남		5%	
디투			
인텍			

다) 1차 조정

200 별도 조정 사유는 없다고 보이므로, 산정기준을 그대로 1차 조정 산정기준으로 한다.

라) 2차 조정

201 일부 피심인은 조사 단계 또는 심의 단계에서 적극 협조하고 위 2. 가. 1)의 행위사실을 인정하였는 바, 구 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. (2)의 규정[120]에 의해 다음과 같이 1차 조정 산정기준을 감경한다.

<표 94> 피심인별 2차 감경률

피심인	조사협조	심의협조	1차 산정기준 감경률
동남	○	○	20%
디투	○	○	20%
인텍	×	○	10%

바) 부과과징금

202 제 2공동행위 관련, 구 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가.에서 정한 별도 조정사유가 없다고 판단되므로, 2차 조정 산정기준 중 100만원 미만을 버림한 금액을 제 2공동행위 부과과징금으로 결정한다.

120) (가) 심사관의 조사 단계부터 위원회의 심리 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술을 하는 등 적극 협력한 경우 : 100분의 20 이내
(나) 심사관의 조사 단계 이후라도 위원회의 심리 종결 전에 행위사실을 새로이 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 추가적 자료를 제출하거나 진술을 한 경우 : 100분의 10 이내

<표 95> 제 2공동행위 부과과징금

(단위: 원)

피심인	1차 산정기준	2차 조정률	2차 산정기준	제 2공동행위 부과과징금
동남		-20%		
디투		-20%		
인텍		-10%		

5) 최종 부과과징금

203 제 1공동행위의 부과과징금과 제 2공동행위의 부과과징금을 아래와 같이 합산한 금액을 피심인별 최종 부과과징금으로 결정한다.

<표 96> 최종 부과과징금

(단위: 원)

피심인	제 1공동행위 부과과징금	제 2공동행위 부과과징금	최종 부과과징금
동남	1,618,000,000	522,000,000	2,140,000,000
디투	338,000,000	860,000,000	1,198,000,000
서전	809,000,000		809,000,000
현대	6,699,000,000		6,699,000,000
엘에스	7,239,000,000		7,239,000,000
인텍	321,000,000	98,000,000	419,000,000
일진	7,520,000,000		7,520,000,000
제룡	1,165,000,000		1,165,000,000
효성	11,237,000,000		11,237,000,000
조합	729,000,000		729,000,000

4. 결론

204 피심인들의 위 2. 가. 1) 및 2)의 행위는 각각 법 제40조 제1항 제3호 및 구법 제19조 제1항 제3호에 해당하는 부당한 공동행위이므로, 시정조치에 대하여는 법 제42조 및 구법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대해서는 법43조 및 구법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 1월 24일

의 장	위 원 장	한 기 정
	위 원	김 정 기
	주심위원	유 성 욱
	위 원	조 성 진
	위 원	신 영 수